PREFEITURA DE
SÃO PAULO

MROSC
De A a Z

Secretaria Municipal de Gestão

Ficha Técnica

Prefeito
Ricardo Nunes

Secretária Municipal de Gestão
Marcela Arruda

Secretária Municipal Adjunta
Regina Maria Silverio

Secretária Executiva Adjunta
Thaís Barcellos Rodrigues

Chefe de Gabinete
Jadir Pires de Borba

Coordenadora de Parcerias com o Terceiro Setor
Larissa Diana Michelam

Chefe da Assessoria de Comunicação
Roseli Andrade Pires

Coordenadoria de Parcerias com o Terceiro Setor (COPATS)
Alexandre Nogueira Gefri Junior
Ana Carolina Sancho Alves
Arthur Moya Valério
Beatriz Pessoni
Cassia Oliveira Lucena
Daniele Cristina de Jesus
Henrique Jordão Diniz
Jonathan Nascimento
Kauã Rovere Cavalcanti
Laís Vitória dos Santos
Marianna Leticia Alencar Chagas
Natalie Deyrmendjian da Silveira
Silvio Luiz Ventaveli da Silva

Projeto gráfico e diagramação
Arthur Moya Valério
Eliza Raquel Souza

Elaboração
Ana Carolina Sancho Alves
Arthur Moya Valério
Laís Vitória dos Santos

Revisão
Alexandre Nogueira Gefri Junior
Larissa Diana Michelam
Marianna Leticia Alencar Chagas
Natalie Deyrmendjian da Silveira

Sumário

Este sumário é interativo. Clique no item que deseja acessar e seja direcionado para a página desejada.

6 Apresentação

8 Introdução
9 O que é o MROSC?
10 Por que este glossário foi criado?
11 Um glossário diferente

12 Como usar este glossário?

16 Texto da Lei

62 Glossário
63 A
84 B
89 C
130 D
156 E
188 F
203 G
209 H
212 I
240 J
243 L
258 M
274 N
283 O
302 P
341 R
368 S
390 T
399 U
401 V

410 Como funciona uma lei?

Apresentação

O fortalecimento da governança e das capacidades institucionais da Prefeitura de São Paulo é um compromisso permanente da Secretaria Municipal de Gestão. Aprimorar processos, desenvolver pessoas e promover inovação são essenciais para oferecer serviços públicos com mais qualidade e efetividade.

Nesse contexto, as parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil são importantes instrumentos de implementação de políticas públicas. Seu sucesso depende não apenas de um marco legal consistente, mas também da capacidade dos atores envolvidos de compreender e aplicar corretamente as regras que orientam essas relações.

Conhecer o **Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC),** nome pelo qual é conhecida a **Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014** é fortalecer a integridade na gestão pública, ampliar a segurança jurídica, promover a transparência no uso dos recursos públicos e contribuir para que as parcerias gerem resultados concretos para a sociedade.

Com esse propósito, a Coordenadoria de Parcerias com o Terceiro Setor (COPATS), da Secretaria Municipal de Gestão, atua no aperfeiçoamento contínuo da governança e da gestão das parcerias da Prefeitura de São Paulo.

A produção de conhecimento, o desenvolvimento de ferramentas, a padronização de processos e a formação de servidores e organizações integram essa estratégia permanente de inovação, fortalecimento institucional e promoção de boas práticas.

Este Glossário faz parte desse compromisso. Sua publicação representa mais um passo no compromisso da Secretaria Municipal de Gestão com a produção e a disseminação de conhecimento aplicado, buscando apoiar os profissionais envolvidos nas parcerias e contribuir para uma gestão pública cada vez mais qualificada.

Acreditamos que boas políticas públicas não dependem apenas de boas normas, mas também da capacidade das pessoas de compreendê-las e aplicá-las. Ao investir em orientação, formação e compartilhamento do conhecimento, fortalecemos a governança das parcerias, promovemos a integridade na gestão dos recursos públicos e ampliamos as condições para que a cooperação entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil gere resultados cada vez melhores para a cidade de São Paulo.

Boa leitura!

Marcela Arruda
Secretária Municipal de Gestão

Introdução

O que é o MROSC?

A Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, conhecida como **Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC)**, é a principal norma que orienta as parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) no Brasil.

O MROSC surgiu após anos de debate entre diferentes atores, como a Administração Pública e a sociedade civil, para enfrentar problemas históricos das parcerias, como a falta de regras específicas, a baixa padronização dos procedimentos e a insegurança jurídica para gestores públicos e organizações parceiras.

A lei criou um modelo de parceria baseado na cooperação entre a Administração Pública e as OSCs para promover o interesse público, criando regras para selecionar organizações, celebrar parcerias, transferir recursos, monitorar a execução, avaliar resultados e prestar contas.

Também reconheceu o papel das OSCs como parceiras estratégicas na implementação de políticas públicas em áreas como saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, meio ambiente e promoção de direitos.

O MROSC fortaleceu princípios como transparência, participação social, planejamento, monitoramento, avaliação de resultados e controle, contribuindo para o uso responsável dos recursos públicos e a melhoria das políticas públicas.

Conhecer a lei e compreender sua linguagem é fundamental para aplicar corretamente suas regras e alcançar melhores resultados nas parcerias.

Nesse sentido, compreender os termos, conceitos e expressões do MROSC é parte importante desse processo

Por que este glossário foi criado?

As parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) envolvem termos e conceitos jurídicos, administrativos e técnicos que nem sempre são fáceis de compreender.

Expressões como *plano de trabalho*, *monitoramento e avaliação*, *glosa*, *atuação em rede* e *parecer técnico conclusivo* fazem das parcerias e suas diferentes etapas, do planejamento à prestação de contas, mas seus significados nem sempre são claros.

Compreender esses termos e conceitos é fundamental para que todos os envolvidos possam aplicar corretamente as regras do MROSC, conduzir as parcerias com segurança e alcançar os resultados esperados.

Por isso, elaboramos este Glossário, que reúne e explica os principais termos e expressões do MROSC em linguagem simples e acessível.

Mais do que apresentar definições, o material busca esclarecer dúvidas, apoiar a elaboração de documentos e a gestão das parcerias, aproximando a linguagem da lei da prática do dia a dia das parcerias.

Com isso, esperamos contribuir para que as parcerias entre a Administração Pública e as OSCs possam ser realizadas com mais segurança, clareza e efetividade.

Um glossário diferente

Este não é um glossário tradicional. Em vez de apresentar apenas definições, ele traz explicações em linguagem simples, com foco na aplicação prática do MROSC.

O material foi pensado para diferentes públicos, como servidores, dirigentes e equipes das OSCs, conselheiros, pesquisadores e cidadãos interessados no tema.

Mais do que definir palavras, este material busca explicar conceitos, mostrar como eles aparecem na prática e por que são importantes para a correta aplicação da Lei.

Para isso, sempre que necessário, os termos serão apresentados exemplos e dicas práticas.

Esse glossário também é totalmente interativo.

Você pode consultar os termos e sua definição em ordem alfabética, ou acessar diretamente o texto integral da Lei, e identificar os termos que quer conhecer.

Todas essas seções são conectadas por links: basta clicar em um termo ou dispositivo legal para acessar o verbete correspondente, ver sua definição e navegar entre os conteúdos.

Como usar este glossário?

Este Glossário foi criado para facilitar a leitura e a compreensão do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC).

Nesse material, você encontrará explicações em linguagem simples para os termos e expressões utilizados na Lei nº 13.019/2014.

O Glossário foi organizado para que você possa consultar os termos de diferentes maneiras, de acordo com sua necessidade.

Todas as seções são interativas e conectadas por links, permitindo que você navegue facilmente entre os verbetes e a legislação, de acordo com o que deseja consultar.

Sempre que encontrar um termo destacado, você pode clicar nele e acessar sua definição no Glossário ou para consultar onde ele aparece Lei.

01 Texto da Lei nº 13.019/2014

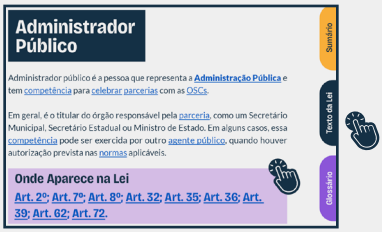
A primeira parte da publicação apresenta o texto integral do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Para facilitar a leitura, as palavras e expressões que estão definidas no glossário aparecem destacadas ao longo da lei, dessa forma:

Palavra clicável

Ao clicar em um desses termos destacados, você será direcionado automaticamente para a explicação correspondente no glossário.

Se quiser voltar para a lei, clique no menu "Texto da lei" na parte lateral da página, ou em um dos links dos artigos e dispositivos indicados no glossário.



Assim, é possível ler a lei e consultar o significado de uma palavra ou expressão sempre que surgir uma dúvida, sem precisar interromper a leitura para fazer uma pesquisa.

Fica a dica

Se quiser entender como uma lei funciona e como ela é organizada, consulte a seção "Como funciona uma lei" deste glossário.

02 Glossário

Nesta seção estão reunidas todas as palavras e conceitos definidos no Glossário, organizados em ordem alfabética.

Para cada palavra, você encontrará uma explicação em linguagem simples, com explicações sobre seu uso no contexto das parcerias entre a Administração Pública e as OSCs.

Sempre que possível, as definições apresentam exemplos, situações práticas e dicas que ajudam a entender como os conceitos aparecem e são aplicados no dia a dia da gestão das parcerias.

Ao ler uma definição, você encontrará outras palavras e expressões que estão definidas no glossário, que aparecem destacadas dessa forma:

Palavra clicável

Ao clicar em um desses termos destacados, você será direcionado automaticamente para a explicação correspondente no glossário.

Além disso, para facilitar sua busca, abaixo de cada definição, você encontrará um quadro com a indicação de todos os artigos e dispositivos da Lei nº 13.019/2014 em que o termo aparece, como neste exemplo:

Ao clicar em qualquer um dos artigos indicados, você será direcionado automaticamente ao trecho correspondente no texto integral da Lei, onde poderá consultar o contexto em que a palavra ou expressão é utilizada.

Assim, você pode conhecer o significado do termo e verificar como ele aparece na legislação, sem precisar procurar manualmente pelo dispositivo.

Se quiser voltar para a definição do verbete, clique no menu "Glossário" na parte superior da página, ou em um dos links da palavra no texto da lei.

Escolha a forma de consulta que for mais útil!

Ou seja, você pode utilizar este material de diferentes maneiras:

- Se está lendo a Lei nº 13.019/2014, utilize os termos destacados para acessar as explicações sempre que necessário.

- Se quer conhecer o significado de um conceito, siga diretamente ao Glossário.

- Se não sabe ou tem curiosidade de entender como uma lei funciona e como ela é organizada, consulte a seção "Como funciona uma lei".

E sempre que necessário, **utilize os menus de retorno às seções, e os destaques interativos!**

O objetivo desta publicação é tornar a leitura do MROSC mais simples, acessível e prática, permitindo que a lei e o glossário funcionem de forma integrada.

Assim, você pode entender os conceitos enquanto lê a legislação e localizar rapidamente qualquer termo sempre que precisar.

Texto da Lei

Texto da Lei
com destaques interativos

Aqui, você encontra o texto completo da Lei nº 13.019/2014, o MROSC.

Ao longo do texto, você encontrará diversos trechos e expressões destacados.

Essas palavras em destaque estão definidas e explicadas ao longo do glossário.

Ao clicar em uma palavra destacada, você será direcionado automaticamente ao verbete correspondente no glossário, onde encontrará sua definição e explicação.

Se quiser voltar para a lei, clique no menu "Texto da lei" na parte lateral da página, ou em um dos links dos artigos e dispositivos indicados no glossário.

Assim, é possível ler a lei e consultar o significado de uma palavra ou expressão sempre que surgir uma dúvida, sem precisar interromper a leitura para fazer uma pesquisa.

Lei Nº 13.019, de 31 de Julho de 2014

Mensagem de veto

(Vigência)

(Vide Lei nº 13.800, de 2019)

Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

A **PRESIDENTA DA REPÚBLICA** Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - organização da sociedade civil: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro

de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto no § 9º do art. 37 da Constituição Federal ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III-A - atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

III-B - projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da organização da sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a administração pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - administrador público: agente público revestido de competência para assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com organização da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros; (Redação

dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VIII - termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VIII-A - acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

IX - conselho de política pública: órgão criado pelo poder público para atuar como instância consultiva, na respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas;

X - comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;

XIII - bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

XIV - prestação de contas: procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) apresentação das contas, de responsabilidade da organização da sociedade civil;

b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle;

XV - (revogado) . (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 2º-A. As parcerias disciplinadas nesta Lei respeitarão, em todos os seus aspectos, as normas específicas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da parceria e as respectivas instâncias de pactuação e deliberação. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 3º Não se aplicam as exigências desta Lei:

I - às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado Federal naquilo em que as disposições específicas dos tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta Lei; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do § 1º do art. 199 da Constituição Federal; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - aos termos de compromisso cultural referidos no § 1º do art. 9º da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

VII - às transferências referidas no art. 2º da Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004, e nos arts. 5º e 22 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

VIII - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

IX - aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituídas por: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) membros de Poder ou do Ministério Público; (Incluída pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública; (Incluída pela Lei nº 13.204, de 2015)

c) pessoas jurídicas de direito público interno; (Incluída pela Lei nº 13.204, de 2015)

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública; (Incluída pela Lei nº 13.204, de 2015)

X - às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 4º (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 4º-A. Todas as reuniões, deliberações e votações das organizações da sociedade civil poderão ser feitas virtualmente, e o sistema de deliberação remota deverá garantir os direitos de voz e de voto a quem os teria em reunião ou assembleia presencial. (Incluído pela Lei nº 14.309, de 2022)

CAPÍTULO II

DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO

Seção I

Normas Gerais

Art. 5º O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade

civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - o reconhecimento da participação social como direito do cidadão;

II - a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania e de inclusão social e produtiva;

III - a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável;

IV - o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas;

V - a integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social;

VI - a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa;

VII - a promoção e a defesa dos direitos humanos;

VIII - a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente;

IX - a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais;

X - a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e imaterial.

Art. 6º São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade civil para a cooperação com o poder público;

II - a priorização do controle de resultados;

III - o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e comunicação;

IV - o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com as organizações da sociedade civil;

V - o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e publicidade;

VI - a ação integrada, complementar e descentralizada, de recursos e ações, entre os entes da Federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos;

VII - a sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de gestores públicos, na implementação de atividades e projetos de interesse público e relevância social com organizações da sociedade civil;

VIII - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IX - a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e tecnologia e da inovação para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação de desigualdade social.

Seção II

Da Capacitação de Gestores, Conselheiros e Sociedade Civil Organizada

Art. 7º A União poderá instituir, em coordenação com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e organizações da sociedade civil, programas de capacitação voltados a: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - administradores públicos, dirigentes e gestores; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - representantes de organizações da sociedade civil; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - membros de conselhos de políticas públicas; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - membros de comissões de seleção; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - membros de comissões de monitoramento e avaliação; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução das parcerias disciplinadas nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. A participação nos programas previstos no **caput** não

constituirá condição para o exercício de função envolvida na materialização das parcerias disciplinadas nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 8º Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta Lei, o administrador público: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração pública para celebrar a parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determinados nesta Lei e na legislação específica. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. A administração pública adotará as medidas necessárias, tanto na capacitação de pessoal, quanto no provimento dos recursos materiais e tecnológicos necessários, para assegurar a capacidade técnica e operacional de que trata o caput deste artigo.

Seção III

Da Transparência e do Controle

Art. 9º (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 10. A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 10 deverão incluir, no mínimo:

I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública responsável;

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;

III - descrição do objeto da parceria;

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo.

VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 12. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção IV

Do Fortalecimento da Participação Social e da Divulgação das Ações

Art. 13. (VETADO).

Art. 14. A administração pública divulgará, na forma de regulamento, nos meios públicos de comunicação por radiodifusão de sons e de sons e imagens, campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por organizações da sociedade civil, no âmbito das parcerias previstas nesta Lei, mediante o emprego de recursos tecnológicos e de linguagem adequados à garantia de acessibilidade por pessoas com deficiência. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 15. Poderá ser criado, no âmbito do Poder Executivo federal, o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, de composição paritária entre representantes governamentais e organizações da sociedade civil, com a finalidade de divulgar boas práticas e de propor e apoiar políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração previstas nesta Lei.

§ 1º A composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração serão disciplinados em regulamento.

§ 2º Os demais entes federados também poderão criar instância participativa,

nos termos deste artigo.

§ 3º Os conselhos setoriais de políticas públicas e a administração pública serão consultados quanto às políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração propostas pelo Conselho de que trata o **caput** deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção V

Dos Termos de Colaboração e de Fomento

Art. 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, para celebração de parcerias com organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. Os conselhos de políticas públicas poderão apresentar propostas à administração pública para celebração de termo de colaboração com organizações da sociedade civil.

Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção VI

Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social

Art. 18. É instituído o Procedimento de Manifestação de Interesse Social como instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria.

Art. 19. A proposta a ser encaminhada à administração pública deverá atender aos seguintes requisitos:

I - identificação do subscritor da proposta;

II - indicação do interesse público envolvido;

III - diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida.

Art. 20. Preenchidos os requisitos do art. 19, a administração pública deverá tornar pública a proposta em seu sítio eletrônico e, verificada a conveniência e oportunidade para realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social, o instaurará para oitiva da sociedade sobre o tema.

Parágrafo único. Os prazos e regras do procedimento de que trata esta Seção observarão regulamento próprio de cada ente federado, a ser aprovado após a publicação desta Lei.

Art. 21. A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da administração.

§ 1º A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não dispensa a convocação por meio de chamamento público para a celebração de parceria.

§ 2º A proposição ou a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse Social não impede a organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público subsequente.

§ 3º É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção VII

Do Plano de Trabalho

Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de fomento: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II-A - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VII - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VIII - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IX - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

X - (revogado) . (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. (Revogado) . (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção VIII

Do Chamamento Público

Art. 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública estabelecerá critérios a serem seguidos, especialmente quanto às seguintes características: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - objetos;

II - metas;

III - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - custos;

V - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de termo de colaboração ou de fomento será precedida de chamamento público voltado a

selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º O edital do chamamento público especificará, no mínimo:

I - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - o objeto da parceria;

IV - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;

V - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - o valor previsto para a realização do objeto;

VII - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) (revogada) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) (revogada) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

c) (revogada) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VIII - as condições para interposição de recurso administrativo; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

X - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes

sediados ou com representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será executado o objeto da parceria; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 25. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administração pública na internet, com antecedência mínima de trinta dias. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. (Revogado) . (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 27. O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da ação em que se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência constante do chamamento constitui critério obrigatório de julgamento. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada, nos termos desta Lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se o projeto for financiado com recursos de fundos específicos. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º Configurado o impedimento previsto no § 2º , deverá ser designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.

§ 4º A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sítio previsto no art. 26. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 5º Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de referência constante do chamamento público. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 6º A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da parceria. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 28. Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração pública procederá à verificação dos documentos que

comprovem o atendimento pela organização da sociedade civil selecionada dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do § 1º aceite celebrar a parceria, proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos arts. 33 e 34. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º (Revogado) . (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público:

I - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança;

IV - (VETADO).

V - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de

inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de chamamento público será justificada pelo administrador público. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta Lei, o extrato da justificativa previsto no **caput** deverá ser publicado, na mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de publicidade da administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público, e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento público, conforme o caso.

§ 4º A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto no art. 29, não afastam a aplicação dos demais dispositivos desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção IX

Dos Requisitos para Celebração do Termo de Colaboração e do Termo de Fomento

Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

II - (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - possuir: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto no inciso I. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e III as organizações religiosas. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas

na legislação específica e ao disposto no inciso IV, estando dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos I e III. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 5º Para fins de atendimento do previsto na alínea c do inciso V, não será necessária a demonstração de capacidade instalada prévia. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão apresentar:

I - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado;

III - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

VI - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;

VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VIII - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. (VETADO):

I - (VETADO);

II - (VETADO);

III - (VETADO).

Art. 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do

termo de fomento dependerão da adoção das seguintes providências pela administração pública:

I - realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei;

II - indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria;

III - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto;

IV - aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos desta Lei;

V - emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que deverá pronunciar-se, de forma expressa, a respeito:

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada;

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria prevista nesta Lei;

c) da viabilidade de sua execução; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

d) da verificação do cronograma de desembolso; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos;

f) (Revogada) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

g) da designação do gestor da parceria;

h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;

i) (Revogada) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respectivamente, os incisos V e VI concluam pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador público sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades.

§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 5º Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

§ 6º Será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil partícipes.

§ 7º Configurado o impedimento do § 6º , deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído.

Art. 35-A. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de colaboração, desde que a organização da sociedade civil signatária do termo de fomento ou de colaboração possua: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - mais de cinco anos de inscrição no CNPJ; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da organização que com ela estiver atuando em rede. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. A organização da sociedade civil que assinar o termo de

colaboração ou de fomento deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse de recursos às não celebrantes, ficando obrigada a, no ato da respectiva formalização: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal da organização executante e não celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação de contas; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - comunicar à administração pública em até sessenta dias a assinatura do termo de atuação em rede. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 36. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da parceria.

Parágrafo único. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.

Art. 37. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção X

Das Vedações

Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional;

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

c) a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei;

d) a prevista no inciso III do art. 73 desta Lei;

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

§ 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de

serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Em qualquer das hipóteses previstas no **caput**, persiste o impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente.

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 4º Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2º , não serão considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 5º A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 6º Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 40. É vedada a celebração de parcerias previstas nesta Lei que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. (Revogado) : (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 41. Ressalvado o disposto no art. 3º e no parágrafo único do art. 84, serão celebradas nos termos desta Lei as parcerias entre a administração pública e as entidades referidas no inciso I do art. 2º . (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

CAPÍTULO III

DA FORMALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - a descrição do objeto pactuado;

II - as obrigações das partes;

III - quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - a contrapartida, quando for o caso, observado o disposto no § 1º do art. 35; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - a vigência e as hipóteses de prorrogação;

VII - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VIII - a forma de monitoramento e avaliação, com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão empregados na atividade ou, se for o caso, a indicação da participação de apoio técnico nos termos previstos no § 1º do art. 58 desta Lei;

IX - a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos nesta Lei;

X - a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua execução, tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

XI - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

XII - a prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

XIII - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

XIV - quando for o caso, a obrigação de a organização da sociedade civil manter e movimentar os recursos em conta bancária específica, observado o disposto no art. 51; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

XV - o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

XVI - a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

XVII - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

XVIII - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

XIX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. Constará como anexo do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo de cooperação o plano de trabalho, que deles será parte integrante e indissociável. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção II

Das Contratações Realizadas pelas Organizações da Sociedade Civil

Art. 43. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 44. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção III

Das Despesas

Art. 45. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos termos dos incisos XIX e XX do art. 42, sendo vedado: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

III - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - (VETADO);

V - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VII - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VIII - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IX - (revogado) : (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) (revogada) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) (revogada) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

c) (revogada) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

d) (revogada). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.

§ 1º A inadimplência da administração pública não transfere à organização da sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na liberação de repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 5º (VETADO).

Art. 47. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção IV

Da Liberação dos Recursos

Art. 48. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 49. Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a prestação de contas ao término de cada exercício. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 50. A administração pública deverá viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos referentes às parcerias celebradas nos termos desta Lei.

Seção V

Da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos

Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira

pública determinada pela administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 52. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 53. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

§ 1º Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o termo de colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 54. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção VI

Das Alterações

Art. 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração ou de fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 56. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração

de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção VII

Do Monitoramento e Avaliação

Art. 58. A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º Para a implementação do disposto no **caput**, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a administração pública realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

§ 3º Para a implementação do disposto no § 2º , a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.

Art. 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública; (Redação

dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o monitoramento e a avaliação serão realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 60. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada esfera de governo. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. As parcerias de que trata esta Lei estarão também sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na legislação.

Seção VIII

Das Obrigações do Gestor

Art. 61. São obrigações do gestor:

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

III – (VETADO);

IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

Art. 62. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único . As situações previstas no **caput** devem ser comunicadas pelo gestor ao administrador público.

CAPÍTULO IV

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Seção I

Normas Gerais

Art. 63. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas nesta Lei, além de prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano de trabalho.

§ 1º A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no § 1º deste artigo devem ser previamente informadas à organização da sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação.

§ 3º O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

§ 3º A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.

§ 4º A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento.

Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 66. A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22, além dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a

execução da parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.

Art. 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada.

§ 1º No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 4º Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

Art. 68. Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista no art. 65, desde que possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os efeitos de prestação de contas.

Parágrafo único . Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

Seção II

Dos Prazos

Art. 69. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º O prazo para a prestação final de contas será estabelecido de acordo com a complexidade do objeto da parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º O disposto no caput não impede que a administração pública promova a instauração de tomada de contas especial antes do término da parceria, ante evidências de irregularidades na execução do objeto. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º Na hipótese do § 2º , o dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso envolvido na parceria. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 4º O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado.

§ 5º A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos nesta Lei, devendo concluir, alternativamente, pela: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 6º As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão registradas em plataforma eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em consideração por ocasião da assinatura de futuras parcerias com a administração pública, conforme definido em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 70. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

Art. 71. A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 4º O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 72. As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

§ 1º O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

CAPÍTULO V

DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES

Seção I

Das Sanções Administrativas à Entidade

Art. 73. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera

de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Ministro de Estado ou de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 3º A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção II

Da Responsabilidade pela Execução e pela Emissão de Pareceres Técnicos

Art. 74. (VETADO).

Art. 75. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 76. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015)

Seção III

Dos Atos de Improbidade Administrativa

Art. 77. O art. 10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações: (Vigência)

"Art. 10.....

.....

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;

.....

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular." (NR)

Art. 78. O art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII: (Vigência)

"Art. 11.....

.....

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas." (NR)

Art. 78-A. O art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) (Vigência)

"Art. 23. .....

.....

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei.' (NR)"

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 79. (VETADO).

Art. 80. O processamento das compras e contratações que envolvam recursos financeiros provenientes de parceria poderá ser efetuado por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela administração pública às organizações da sociedade civil, aberto ao público via internet, que permita aos interessados formular propostas. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, mantido pela União, fica disponibilizado aos demais entes federados, para fins do disposto no **caput**, sem prejuízo do uso de seus próprios sistemas. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 81. Mediante autorização da União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal poderão aderir ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV para utilizar suas funcionalidades no cumprimento desta Lei.

Art. 81-A. Até que seja viabilizada a adaptação do sistema de que trata o art. 81 ou de seus correspondentes nas demais unidades da federação: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - serão utilizadas as rotinas previstas antes da entrada em vigor desta Lei para repasse de recursos a organizações da sociedade civil decorrentes de parcerias celebradas nos termos desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - os Municípios de até cem mil habitantes serão autorizados a efetivar a prestação de contas e os atos dela decorrentes sem utilização da plataforma eletrônica prevista no art. 65. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 81-B. O ex-prefeito de Município ou o ex-governador de Estado ou do Distrito Federal cujo ente federado tenha aderido ao sistema de que trata o

art. 81 terá acesso a todos os registros de convênios celebrados durante a sua gestão, até a manifestação final do concedente sobre as respectivas prestações de contas. (Incluído pela Lei nº 14.345, de 2022)

Art. 82. (VETADO).

Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor desta Lei permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária desta Lei, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria.

§ 1º As parcerias de que trata o **caput** poderão ser prorrogadas de ofício, no caso de atraso na liberação de recursos por parte da administração pública, por período equivalente ao atraso. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data de entrada em vigor desta Lei, ou prorrogáveis por período superior ao inicialmente estabelecido, no prazo de até um ano após a data da entrada em vigor desta Lei, serão, alternativamente: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - substituídas pelos instrumentos previstos nos arts. 16 ou 17, conforme o caso; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - objeto de rescisão unilateral pela administração pública. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 83-A. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. São regidos pelo art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, convênios: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3º . (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 84-A. A partir da vigência desta Lei, somente serão celebrados convênios nas hipóteses do parágrafo único do art. 84. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 84-B. As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes benefícios, independentemente de certificação: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua receita bruta; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou disponíveis, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - (Revogado pela Lei nº 14.027, de 2020)

Art. 84-C. Os benefícios previstos no art. 84-B serão conferidos às organizações da sociedade civil que apresentem entre seus objetivos sociais pelo menos uma das seguintes finalidades: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

I - promoção da assistência social; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

III - promoção da educação; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

IV - promoção da saúde; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

VII - promoção do voluntariado; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

XII - organizações religiosas que se dediquem a atividades de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente reli-

giosos; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

XIII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Parágrafo único. É vedada às entidades beneficiadas na forma do art. 84-B a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 85. O art. 1º da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 1º Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei." (NR)

Art. 85-A. O art. 3º da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIII: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) (Vigência)

"Art. 3º .....

.....

XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio de transporte.

....." (NR)"

Art. 85-B. O parágrafo único do art. 4º da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) (Vigência)

'Art. 4º .....

Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho ou diretoria de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.' (NR)"

Art. 86. A Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 15-A e 15-B: (Vigência)

" Art. 15-A. (VETADO)."

" Art. 15-B. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Parceria perante o órgão da entidade estatal parceira refere-se à correta aplicação dos recursos públicos recebidos e ao adimplemento do objeto do Termo de Parceria, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, bem como comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados;

II - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução;
III - extrato da execução física e financeira;
IV - demonstração de resultados do exercício;
V - balanço patrimonial;
VI - demonstração das origens e das aplicações de recursos;
VII - demonstração das mutações do patrimônio social;
VIII - notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário;
IX - parecer e relatório de auditoria, se for o caso."

Art. 87. As exigências de transparência e publicidade previstas em todas as etapas que envolvam a parceria, desde a fase preparatória até o fim da prestação de contas, naquilo que for necessário, serão excepcionadas quando se tratar de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança, na forma do regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos quinhentos e quarenta dias de sua publicação oficial, observado o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 1º Para os Municípios, esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 2º Por ato administrativo local, o disposto nesta Lei poderá ser implantado nos Municípios a partir da data decorrente do disposto no **caput**. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Brasília, 31 de julho de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Guido Mantega
Miriam Belchior
Tereza Campello
Clélio Campolina Diniz
Vinícius Nobre Lages
Gilberto Carvalho
Luís Inácio Lucena Adams
Jorge Hage Sobrinho

Glossário

A

Acessibilidade

Ações Compensatórias

Acordo de Cooperação

Adequação de Espaço Físico

Administração Pública

Administrador Público

Advertência

Aferição (Aferir)

Agente Público

Alteração (Alterações)

Ameaça à Paz Social

Análise da Prestação de Contas

Antieconômico (Ato de Gestão)

Anuidades, Contribuições ou Taxas Associativas

Aplicação Financeira dos Recursos

Aplicação Subsidiária (da Lei)

Apostila (Termo de Apostilamento)

Apreciação (Apreciar)

Assessoria Jurídica

Associados

Ata de Eleição do Quadro Dirigente

Atividade (Ações)

Atividade (Serviço)

Atividades Exclusivas de Estado

Ativos Financeiros

Ato

Atreladas (Atrelar)

Atuação em Rede

Atualização Monetária

Auditoria

Auferidos

Autarquias

Acessibilidade

Acessibilidade é o conjunto de condições que permite que **todas as pessoas possam acessar, participar e utilizar os espaços, serviços e atividades** desenvolvidos na parceria, especialmente as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

O objetivo é **garantir igualdade de acesso e participação**, eliminando ou reduzindo barreiras que possam dificultar ou impedir a participação das pessoas nas ações da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 14; Art. 24.

Ações Compensatórias

Ações compensatórias são medidas que a OSC pode realizar para **compensar irregularidades identificadas na execução da parceria.**

Essa possibilidade pode ser usada quando a prestação de contas é considerada **irregular**, mesmo depois da análise dos recursos apresentados pela OSC.

Nesses casos, a Administração Pública pode autorizar a realização de **novas ações de interesse público**, em vez de exigir a devolução dos recursos. Para isso, a OSC deve apresentar um **novo plano de trabalho**, com ações relacionadas ao objeto da parceria e à sua área de atuação.

O valor das ações compensatórias deve **corresponder ao valor do plano de trabalho original da parceria**, e não apenas ao valor considerado irregular.

Atenção! As ações compensatórias não podem ser usadas quando houver **dolo ou fraude** por parte da OSC ou quando for necessária a **devolução integral dos recursos públicos.**

Onde Aparece na Lei

Art. 72.

Fica a dica

Mesmo sem transferência de recursos financeiros, a parceria pode gerar custos. Nesse caso, cada parte é responsável por custear suas próprias despesas e gastos.

Acordo de Cooperação

O Acordo de Cooperação é um dos três **instrumentos de parceria** previstos no MROSC. Ele é utilizado quando a Administração Pública e uma OSC trabalham juntas para alcançar um objetivo de interesse público.

Em geral, nesse instrumento de parceria **não há transferência de recursos públicos**.

Esse tipo de parceria pode envolver, por exemplo:

- apoio institucional;
- compartilhamento de espaços, equipamentos ou estruturas;
- troca de conhecimentos e experiências; e
- outras ações de interesse comum.

Em regra, o chamamento público não é obrigatório para a celebração da parceria de acordos de cooperação. Porém, quando o Acordo envolver **doação de bens, comodato ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial**, a Administração Pública deve realizar chamamento público.

Essa exigência existe porque a parceria envolve a transferência ou o uso de um bem público. O chamamento público ajuda a garantir transparência, igualdade de oportunidades e uma escolha adequada da organização que receberá ou utilizará o bem.

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art.1º; Art. 2º; Art. 38; Art. 39; Art. 42.

Adequação de Espaço Físico

Adequação de espaço físico significa fazer **adaptações, melhorias ou ajustes em um imóvel ou outro espaço para realizar as atividades da parceria.**

Essas adequações podem incluir mudanças necessárias para garantir **acessibilidade, segurança e condições adequadas de funcionamento**, de acordo com as atividades realizadas e o público atendido.

As despesas com essas adequações podem ser pagas com recursos da parceria, desde que **estejam relacionadas ao objeto da parceria e sejam devidamente justificadas.**

Onde Aparece na Lei

Art. 46.

Administração Pública

Administração Pública é o termo usado para indicar os órgãos e entidades governamentais que podem celebrar parcerias com OSCs.

Isso inclui a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como autarquias, fundações públicas e empresas estatais que prestam serviços públicos.

Ou seja, são as instituições públicas responsáveis pela execução de políticas públicas e pela gestão de recursos públicos.

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art.1º; Art. 2º; Art. 3º; Art. 8º; Art. 10; Art. 11; Art. 12; Art. 14; Art. 15; Art. 16; Art. 17; Art. 19; Art. 20; Art. 23; Art. 26; Art. 27; Art. 28; Art. 30; Art. 32; Art. 35; Art. 35-A; Art. 38; Art. 39; Art. 41; Art. 42; Art. 46; Art. 48; Art 50; Art. 51; Art. 52; Art. 55; Art. 58; Art. 59; Art. 60; Art. 62; Art. 63; Art. 66; Art. 69; Art. 70; Art. 71; Art. 73; Art. 77; Art. 78; Art. 78-A; Art. 80; Art. 83.

Administrador Público

Administrador público é a pessoa que representa a **Administração Pública** e tem competência para celebrar parcerias com as OSCs.

Em geral, é o titular do órgão responsável pela parceria, como um Secretário Municipal, Secretário Estadual ou Ministro de Estado. Em alguns casos, essa competência pode ser exercida por outro agente público, quando houver autorização prevista nas normas aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 7º; Art. 8º; Art. 32; Art. 35; Art. 36; Art. 39; Art. 62; Art. 72.

Advertência

A advertência é uma das três sanções administrativas previstas no MROSC. É a sanção de menor gravidade.

Na prática, a advertência **funciona como um aviso da Administração Pública** para que a organização corrija uma falha e evite que ela aconteça novamente, de forma **orientadora e preventiva.**

Ela pode ser aplicada quando a irregularidade não comprometer a execução da parceria, o cumprimento das metas, o interesse público ou os recursos públicos.

Onde Aparece na Lei

Art. 73.

Aferição (Aferir)

Aferição é a forma de verificar **se as metas da parceria foram cumpridas.**

Isso significa definir **como os resultados serão medidos e avaliados**, usando, por exemplo, indicadores e outras fontes previstas no plano de trabalho.

Onde Aparece na Lei

Art. 22.

Fica a dica

Quem trabalha em uma OSC, inclusive nas parcerias, não é agente público, porque a organização é privada.

No entanto, em determinadas situações, a lei pode equiparar a pessoa a um agente público para fins de responsabilização, especialmente quando houver irregularidades, uso indevido de recursos públicos ou atos ilícitos.

Agente Público

Agente público é toda pessoa que **exerce uma função na Administração Pública**, de forma permanente ou temporária, com ou sem remuneração.

São exemplos de agentes públicos os **servidores e empregados públicos, agentes políticos, ocupantes de cargos em comissão e pessoas que exercem funções públicas**, conforme previsto na **Lei nº 8.429/1992.**

Os agentes públicos podem participar de diferentes etapas das parcerias, como o planejamento, a seleção, a celebração, a gestão a avaliação.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 7º; Art. 35; Art. 42.

Alteração (alterações)

Alterações são mudanças feitas durante a execução da parceria para **corrigir problemas, atender a novas necessidades ou ajustar sua execução.**

Durante a vigência da parceria, podem ser alterados, por exemplo, **metas, atividades, prazos, cronogramas e outras informações do plano de trabalho.** A alteração deve ser justificada, seguir as regras do MROSC e ser registrada no processo da parceria.

Dependendo do tipo de mudança, ela pode ser formalizada por **termo aditivo ou termo de apostilamento (apostila)** e deve ser aprovada pela Administração Pública.

Atenção! Nem tudo pode ser alterado. O plano de trabalho pode ser ajustado durante a execução, mas o **objeto da parceria não pode ser modificado.** O objeto define o que a parceria pretende realizar e deve ser mantido durante sua execução.

Onde Aparece na Lei

Título da Seção VI do Capítulo III.

Fica a dica

Também podem justificar a dispensa de chamamento público os casos de **guerra, calamidade pública e grave perturbação da ordem pública.** Veja as definições desses termos neste glossário.

Ameaça à Paz Social

Ameaça à paz social é uma situação que pode **prejudicar a segurança, a convivência e o bem-estar da sociedade**, gerando conflitos ou outros riscos para a população, e exigem atenção rápida do Poder Público.

O termo aparece no MROSC entre as situações que podem justificar a **dispensa de chamamento público**, quando a urgência da situação exige uma parceria para evitar ou enfrentar riscos à paz social.

Onde Aparece na Lei

Art. 30.

Análise da Prestação de contas

A análise da prestação de contas é a etapa em que a Administração Pública verifica se a parceria foi executada de acordo com o que foi planejado e se os recursos públicos foram utilizados corretamente.

No MROSC, a prestação de contas tem **foco nos resultados.** Por isso, a Administração Pública **verifica se a OSC cumpriu as metas, realizou as atividades previstas e alcançou os resultados esperados.**

A análise também pode incluir a conferência de notas fiscais, recibos ou documentos financeiros. **O principal objetivo é verificar se a parceria cumpriu sua finalidade e gerou o benefício esperado.**

Isso não significa que a análise financeira seja dispensada. Também é necessário verificar se as despesas foram realizadas corretamente, se estão relacionadas à parceria e se houve irregularidades ou uso indevido dos recursos públicos.

Para fazer essa análise, a Administração Pública utiliza documentos e informações produzidos durante a execução da parceria, como:

- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;
- os relatórios e a prestação de contas apresentados pela OSC;
- os indicadores e metas previstos no plano de trabalho;
- o relatório de execução financeira, e extratos da conta bancária específica da parceria;
- os documentos comprobatórios das despesas, quando necessários;
- as visitas técnicas, auditorias e demais registros da parceria.

A análise da prestação de contas acontece de forma contínua ao longo de toda a parceria, por meio das atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação realizadas pela Administração Pública.

Ao final, as contas podem ser consideradas regulares, regulares com ressalvas ou irregulares, conforme o resultado da avaliação.

Onde Aparece na Lei

Art. 61; Art. 64; Art. 67; Art. 77.

Antieconômico (Ato de Gestão)

Antieconômico é aquilo que **gera um gasto desnecessário ou representa um uso inadequado dos recursos públicos,** sem alcançar o melhor resultado possível.

Um ato de gestão antieconômico que cause **dano ao erário** pode levar à rejeição da prestação de contas e à responsabilização dos envolvidos. A análise considera se os recursos da parceria foram utilizados de forma adequada e de acordo com sua finalidade.

Onde Aparece na Lei

Art. 72.

Anuidades, contribuições ou taxas associativas

Anuidades, contribuições ou taxas associativas são **valores pagos para manter a participação ou a vinculação a uma entidade ou organismo.**

Esses pagamentos podem ser feitos pela Administração Pública para organismos internacionais a entidades constituídas obrigatoriamente por:

- membros de Poder ou do Ministério Público;
- dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública;
- pessoas jurídicas de direito público interno; e
- pessoas jurídicas integrantes da administração pública.

Nesses casos, as regras do **MROSC não se aplicam**, porque esses pagamentos **não são feitos para realizar uma parceria com uma OSC.** Eles são valores pagos pela **Administração Pública para participar ou continuar vinculada a determinada entidade ou organismo,** de acordo com as regras dessa participação.

Onde Aparece na Lei

Art. 3º.

Fica a dica

Os rendimentos gerados com a aplicação não são da OSC, mas sim da parceria. Por isso, **devem ser utilizados na sua execução e declarados na prestação de contas**.

Aplicação financeira dos recursos

Ao receber os recursos da parceria, nem sempre a OSC irá usá-los imediatamente. Muitas vezes, os gastos acontecem ao longo da execução das atividades, conforme o cronograma previsto no plano de trabalho.

Enquanto não forem utilizados, os recursos deverão permanecer aplicados, geralmente na conta poupança, podendo gerar rendimentos.

Os rendimentos gerados pela aplicação devem ser utilizados na execução da parceria e informados na prestação de contas.

Onde Aparece na Lei

Título da Seção V do Capítulo III.

Aplicação subsidiária (da Lei)

Ao receber os recursos da parceria, nem sempre a OSC irá usá-los imediatamente. Muitas vezes, os gastos acontecem ao longo da execução das atividades, conforme o cronograma previsto no plano de trabalho.

Enquanto não forem utilizados, os recursos deverão permanecer aplicados, geralmente na conta poupança, podendo gerar rendimentos.

Os rendimentos gerados pela aplicação devem ser utilizados na execução da parceria e informados na prestação de contas.

Onde Aparece na Lei

Art. 83.

Fica a dica

A apostila pode ser usada quando a mudança envolver apenas informações ou procedimentos administrativos.

Se a mudança alterar pontos importantes da parceria, como as metas ou a vigência, será necessário celebrar um termo aditivo.

Apostila (Termo de apostilamento)

A apostila, ou termo de apostilamento, é o documento utilizado para registrar mudanças simples na parceria, que não alteram seus elementos essenciais (como seu objeto, suas metas ou sua vigência).

Ela pode ser usada, por exemplo, para atualizar dados bancários, corrigir informações cadastrais ou fazer outros ajustes administrativos.

Todas as alterações feitas por apostilamento devem ser justificadas e registradas no processo administrativo da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 57.

Apreciação (Apreciar)

Apreciação é a ação de **analisar e avaliar** algo para formar um entendimento ou tomar uma decisão.

Na prática, é quando um órgão ou autoridade analisa um **documento, pedido ou situação** para verificar se está de acordo com as regras e decidir o que deve ser feito.

A apreciação pode ocorrer em diferentes etapas da parceria. A Administração Pública pode apreciar **propostas, documentos, relatórios, prestações de contas e resultados,** conforme o caso, para verificar se as exigências foram cumpridas e auxiliar a tomada de decisão.

Onde Aparece na Lei

Art. 8º; Art. 39; Art. 71.

Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica, também chamada de **Coordenadoria** ou **Consultoria Jurídica** é a área técnica da Administração Pública responsável por orientar juridicamente os órgãos e autoridades na tomada de decisões administrativas.

Na prática, essa área **analisa processos, interpreta a legislação e elabora pareceres e outras manifestações jurídicas.** Esses documentos ajudam a Administração a seguir a lei, especialmente em situações complexas ou de maior risco jurídico.

A assessoria ou consultoria jurídica pode atuar em diferentes etapas das parcerias, como na **análise da legalidade do edital, da celebração do instrumento, de alterações, da aplicação de sanções e de questões relacionadas à prestação de contas.**

Também é responsável por elaborar o parecer jurídico exigido para a celebração da parceria.

O termo **"assessoria jurídica"** também pode significar a **orientação e apoio jurídico gratuitos** feitos por OSCs para promover e garantir direitos.

Onde Aparece na Lei

Art. 35; Art. 42; Art. 84-C.

Associados

Associados são **pessoas que fazem parte formalmente de uma associação.**

Essas pessoas podem ter direitos e deveres, como participar de assembleias, votar, ajudar nas decisões, assumir cargos e contribuir para o funcionamento da entidade.

O termo "associados" aparece na definição de **Organização da Sociedade Civil (OSC)**. O MROSC determina que a OSC não pode distribuir entre seus associados **resultados, sobras, excedentes, dividendos, isenções, participações ou parcelas de seu patrimônio** obtidos no exercício de suas atividades. Esses valores devem ser aplicados integralmente na realização do objeto social da organização.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Ata de eleição do quadro dirigente

A **ata de eleição do quadro dirigente** é o **documento que registra a eleição dos dirigentes da OSC**, de acordo com as regras previstas em seu estatuto social.

Após a eleição dos dirigentes, que acontece em reunião da Assembleia Geral, é elaborada a ata, que **identifica quem são as pessoas responsáveis pela administração e representação legal da organização e qual é o período de vigência de seus mandatos.**

No MROSC, esse documento é utilizado para comprovar quem está autorizado a representar a OSC perante a Administração Pública e a praticar atos relacionados à parceria. Ou seja, a ata de eleição é o comprovante de composição da diretoria da OSC e de quem pode representá-la perante o poder público.

Onde Aparece na Lei

Art. 34.

Fica a dica

São exemplos de atividades: atendimentos ao público, oficinas, aulas, reuniões, visitas técnicas, ações culturais, atividades esportivas e outras ações desenvolvidas regularmente.

Atividade (ações)

Atividade é a **ação realizadas para alcançar as metas e os objetivos da parceria.**

Na prática, são as **tarefas e ações que acontecem no dia a dia** da parceria para que se alcancem os **objetivos e resultados** previstos.
As atividades **devem estar previstas no plano de trabalho** e ter relação com as metas e os objetivos da parceria. Também devem ter **cronograma de execução** e **previsão dos recursos** necessários para a sua realização.

Elas são importantes para o monitoramento e avaliação e para a prestação de contas, pois a OSC deve demonstrar que as atividades previstas foram realizadas e contribuíram para o alcance das metas e dos resultados esperados.

Devem **ser planejadas, ter prazo para acontecer, previsão de recursos e permitir o acompanhamento e a comprovação ao longo da execução da parceria.**

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 40; Art. 42; Art. 58; Art. 59; Art. 61; Art. 62; Art. 64; Art. 84-C; Art. 86.

Fica a dica

Uma forma simples de identificar uma atividade é perguntar: **"esse serviço ou atendimento acontece de forma contínua?"** Se a resposta for sim, provavelmente estamos diante de uma atividade. Se a ação possui começo, meio e fim definidos, se trata de um **projeto**.

Atividade (serviço)

Atividade, nesse caso, é um conjunto de ações realizadas de forma contínua ou permanente para oferecer um serviço ou produzir um resultado de interesse público.

Ela existe para atender uma necessidade da população e produzir resultados que interessam tanto à Administração Pública quanto à sociedade.

Não se trata de uma ação única ou temporária, mas de algo que acontece regularmente ao longo do tempo.

São exemplos de atividades os serviços e atendimentos realizados de forma contínua, como o atendimento diário a pessoas em situação de vulnerabilidade, a oferta permanente de atividades esportivas, o funcionamento de serviços de acolhimento, a realização contínua de ações culturais e o atendimento regular em centros de convivência.

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art. 1º; Art. 2º; Art. 6º; Art. 22; Art. 24; Art. 30; Art. 33; Art. 66.

Atividades exclusivas do Estado

Atividades exclusivas de Estado são atividades que, por determinação legal ou constitucional, só podem ser exercidas pelo poder público e não podem ser transferidas para uma OSC.

Em geral, envolvem o exercício de autoridade estatal, como fiscalização, regulação, controle e aplicação de sanções.
As OSCs podem executar projetos e serviços de interesse público em parceria com a Administração Pública, mas não podem substituir o Estado no exercício dessas atribuições.

São exemplos de atividades exclusivas do Estado, entre outros:

- exercer poder de polícia;
- aplicar multas e sanções;
- realizar fiscalização e regulação estatal;
- julgar processos administrativos;
- editar normas e praticar atos próprios da administração pública.

Onde Aparece na Lei

Art. 40.

Ativos Financeiros

Ativos financeiros são **recursos ou bens que têm valor em dinheiro e podem ser transformados em dinheiro ou gerar rendimentos.**

Na prática, são valores como dinheiro em conta, aplicações financeiras e rendimentos gerados.

O termo se refere aos **recursos da parceria que podem ser aplicados financeiramente enquanto não forem utilizados,** gerando rendimentos que também devem ser usados na execução do objeto da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 51.

Fica a dica

Nem toda decisão produz efeitos imediatamente. Em muitos casos, ela precisa ser registrada em um ato formal. É essa formalização que dá validade à decisão e permite que ela produza seus efeitos.

Ato

Ato é qualquer ação, decisão ou manifestação que gera efeitos ou consequências.

Na prática, um ato pode ser uma **autorização, declaração, comunicação, assinatura, decisão** ou outra ação que cause efeitos em uma relação jurídica ou administrativa.

- **Ato administrativo** é o ato praticado pela Administração Pública no exercício de suas funções. Ele pode **criar, alterar, reconhecer, declarar ou extinguir direitos, deveres ou outras situações previstas em lei,** sempre buscando atender ao interesse público.
- **Ato formal** é a forma oficial de registrar ou dar validade a uma decisão, manifestação ou providência. Ele pode ser formalizado em documentos como **despacho, parecer, nota técnica, ofício, portaria, certidão, termo,** entre outros.

Nas parcerias, o termo **ato** é usado para se referir às **decisões e medidas adotadas pela Administração Pública e pelas OSCs** durante a celebração, execução, monitoramento e prestação de contas das parcerias. Muitas dessas decisões precisam ser registradas ou formalizadas em atos oficiais, como a **designação do gestor da parceria, a justificativa para a dispensa ou inexigibilidade de chamamento público, a aprovação da prestação de contas e a aplicação de sanções.** Esse registro garante mais **segurança, transparência e controle** das decisões tomadas.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 24; Art. 31; Art. 32; Art. 33; Art. 35; Art. 35-A; Art. 39; Art. 62; Art. 63; Art. 72; Art. 73; Título da Seção III do Capítulo V; Art. 81-A; Art. 87.

Atreladas (Atrelar)

Atreladas vem do verbo **atrelar** e significa **estar vinculadas, ligadas ou dependentes** de algo.

No MROSC, o termo "atreladas" é usado para indicar que as atividades executadas devem estar ligadas às metas da parceria.

Isso significa que as atividades não são feitas sozinhas, e estão diretamente conectadas às metas e aos resultados esperados da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 22.

Fica a dica

As OSCs executantes não assumem a mesma relação da OSC celebrante com a Administração Pública. **A parceria é firmada com a OSC celebrante, que continua responsável por sua execução e pela prestação de contas.**

Atuação em rede

Atuação em rede é uma **forma de executar a parceria** em que uma OSC realiza as atividades previstas no plano de trabalho **com a participação de outras OSCs**.

A **OSC celebrante** é aquela que assina o Termo de Fomento ou de Colaboração com a Administração Pública. As **OSCs executantes** participam da parceria realizando parte das atividades previstas.

A OSC celebrante continua **responsável pela parceria perante a Administração Pública**. Cabe a ela acompanhar e orientar as OSCs executantes e prestar contas da parceria.

A atuação em rede deve estar prevista no plano de trabalho e seguir as regras do MROSC. Para atuar em rede, a OSC celebrante deve:

- ter mais de cinco anos de inscrição no CNPJ;
- ter capacidade para acompanhar e orientar as OSCs que participam da rede.

Onde Aparece na Lei

Art. 35-A.

Fica a dica

A atualização monetária não significa que a parceria recebeu mais recursos. Ela apenas ajusta um valor para considerar a perda de seu valor econômico ao longo do tempo, e manter seu poder de compra.

Atualização Monetária

Atualização monetária é o **ajuste e correção de um valor em dinheiro ao longo do tempo,** com base em um índice oficial, para compensar os efeitos da inflação.

Isso significa corrigir os valores para que não percam poder de compra por causa da inflação ou da passagem do tempo, garantindo que mantenham o valor econômico durante a execução.

A atualização monetária pode ser aplicada, por exemplo, em:

- valores previstos no plano de trabalho ao longo de períodos mais longos; ou
- em casos de devolução de recursos, quando aplicável.

Onde Aparece na Lei

Art. 71.

Auditoria

Auditoria é o **procedimento de verificação** e **análise** realizado pela Administração Pública ou por **órgãos de controle** para avaliar a regularidade da gestão e da execução de uma parceria.

Consiste em uma **avaliação mais profunda** dos atos praticados, dos resultados alcançados e da utilização dos recursos públicos, com base em documentos, registros e sistemas de controle.

A auditoria pode acontecer durante ou após a execução da parceria e tem como objetivo **verificar a conformidade com a legislação, o cumprimento do plano de trabalho e uso dos recursos públicos.**

Ela pode resultar na confirmação da regularidade da parceria ou na identificação de falhas, irregularidades e necessidade de adoção de medidas corretivas, como devolução de recursos ou aplicação de sanções, quando cabível.

Onde Aparece na Lei

Art. 59; Art. 86.

Auferidos (Auferir)

Auferidos significa **obtidos, recebidos, gerados ou alcançados.**

Em geral, o termo é usado para indicar **valores, rendimentos, benefícios ou resultados** que foram gerados.

No MROSC, a expressão "resultados, sobras ou excedentes **auferidos**" se refere a tudo o que foi recebido pela OSC na prática de suas atividades, ou seja, o que foi gerado financeiramente ou economicamente durante sua atuação.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Autarquias

Autarquias são entidades da Administração Pública criadas por lei para executar atividades específicas do Estado, com autonomia administrativa, financeira e patrimônio próprio.

Funcionam como órgãos especializados que prestam serviços públicos ou executam determinadas políticas públicas, mas continuam vinculados ao ente que as criou (União, estado ou município).

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

B

Beneficiário

Beneficiário Final

Bens Móveis Irrecuperáveis, Apreendidos, Abandonados ou Disponíveis

Bens Públicos

Bens Remanescentes

Fica a dica

Não confunda beneficiário com beneficiário final.

O beneficiário é quem recebe os benefícios da parceria. Já o beneficiário final, no contexto financeiro do MROSC, é quem recebe um pagamento realizado com recursos da parceria, como um fornecedor ou prestador de serviço.

Beneficiário

Beneficiário é a pessoa, grupo ou comunidade que recebe os benefícios, serviços, atividades ou resultados gerados por uma parceria. Ou seja, é o público atendido pelas ações desenvolvidas na parceria.

A parceria existe justamente para gerar benefícios e melhorar a realidade dessas pessoas ou grupos.

Onde Aparece na Lei
Art. 58.

Beneficiário final

Beneficiário final pode ser a pessoa, empresa ou fornecedor que recebe o pagamento realizado com recursos da parceria.

Nesse caso, trata-se de quem recebe o valor pago pela OSC por alguma despesa da parceria, como fornecedores, prestadores de serviços, empregados etc.

É por isso que o MROSC determina, como regra geral, que os pagamentos sejam realizados por transferência eletrônica e pela conta específica da parceria.

Dessa forma, é possível identificar exatamente quem recebeu os recursos, quando o pagamento foi realizado e qual foi o seu valor, garantindo mais transparência, segurança e rastreabilidade na utilização dos recursos públicos.

Atenção! Não confunda o beneficiário final com os termos "**beneficiário**" e "**entidade beneficiária**".

Onde Aparece na Lei
Art. 53.

Bens móveis irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou disponíveis

São bens materiais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que, por diferentes motivos, deixaram de ter utilidade para a Administração Pública ou não foram reivindicados por seus proprietários.

Determinadas OSCs podem receber esses bens, considerados:

- **irrecuperáveis**: bens que não podem ser consertados ou recuperados;
- **apreendidos**: bens retidos pela Receita Federal por motivos de irregularidades;
- **abandonados**: bens que não foram reivindicados pelo proprietário dentro do prazo legal;
- **disponíveis**: bens que, pela lei, podem ser destinados a outras finalidades.

Onde Aparece na Lei

Art. 84-B.

Fica a dica

Nem todo bem usado na parceria é um bem público. Os bens que já pertenciam à organização da sociedade civil continuam sendo bens privados. Já os bens permanentes comprados com recursos da parceria são bens públicos, e sua destinação ao final da parceria deve seguir as regras do MROSC e do instrumento da parceria.

Bens Públicos

Bens públicos são os bens que pertencem ao Poder Público.

Na prática, são bens usados para **atender ao interesse público ou prestar serviços públicos.** Podem ser **imóveis**, como prédios e terrenos, ou **móveis**, como veículos, computadores, móveis, equipamentos e outros bens.

Os bens públicos podem ser usados ou disponibilizados para a execução de parcerias com OSCs, sempre de acordo com as regras do MROSC.

A OSC também pode adquirir **bens permanentes com recursos da parceria,** desde que essa compra esteja **prevista e seja necessária para execução** do objeto.

Mesmo sendo comprados pela OSC, esses itens são considerados bens públicos, porque foram adquiridos com recursos públicos.

Ao final da parceria, os bens que permanecerem, chamados de **bens remanescentes,** terão sua propriedade e destinação definidas conforme as regras do MROSC.

Onde Aparece na Lei

Art. 62; Art. 72; Art. 77.

Fica a dica

Se os bens remanescentes foram comprados com recursos públicos, ao final da parceria, sua destinação deve seguir as regras previstas no MROSC e no termo de fomento ou no termo de colaboração.

Durante a execução da parceria, eles permanecem sob a guarda e uso da OSC, mas são de propriedade da Administração Pública.

Ao final, podem ser doados para a organização, para outro parceiro ou retornar à Administração Pública, conforme a destinação definida pela autoridade competente e pelas regras da parceria.

Bens remanescentes

Bens remanescentes são os bens permanentes e equipamentos comprados com recursos da parceria que continuam existindo após o encerramento da execução.

Esses bens devem ser necessários para a execução da parceria e podem incluir computadores, eletrodomésticos, móveis e outros bens permanentes.

Ao final da parceria, sua destinação deve seguir as regras do MROSC e do instrumento da parceria.

Por exemplo, se uma parceria prevê a compra de computadores para as atividades, esses equipamentos continuarão existindo após o término da parceria. Nesse caso, eles são considerados bens remanescentes.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 36; Art. 42.

C

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)

Calamidade Pública

Capacidade Instalada/Instalação

Capacidade Técnica e Operacional

Caráter Competitivo

Cargo Efetivo

Cargo em Comissão

Celebração da Parceria

Certidão de Existência Jurídica

Certidão Simplificada

Certidões de Regularidade

Certidões de Regularidade de Contribuições

Certidões de Regularidade de Dívida Ativa

Certidões de Regularidade Fiscal

Certidões de Regularidade Previdenciária

Certidões de Regularidade Tributária

Certificação Digital

Chamamento Público

Circunstância Impertinente

Circunstância Irrelevante

Cláusula de Inalienabilidade

Coibir

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Comissão de Seleção

Comodato

Compartilhamento de Recurso Patrimonial

Competência

Composição Paritária

Comprovação de Resultados

Concedente

Conclusão (Da Parceria)

Condicionar

Condições Materiais

Cônjuges ou Companheiros

Consecução

Conselheiros

Conselho de Políticas Públicas

Conselho Nacional de Fomento e Colaboração (CONFOCO)

Constituição Federal

Conta Bancária Específica/Conta Corrente Específica

Contrapartida

Contrato de Gestão

Contribuições Sociais

Controle (Gestão)

Controle Externo

Controle Interno

Controle Social

Conveniência e Oportunidade

Convênios

Cooperação (Cooperar)

Coordenação (Interfederativa)

Credenciadas (Credenciamento)

Crédito (Em Conta)

Critérios de Seleção

Cronograma de Desembolso

Custos Indiretos

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

O CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) **é o cadastro do Governo Federal que identifica cada pessoa por meio de um número único.**

Ele é usado em diversas situações, como abrir conta bancária, assinar contratos, participar de concursos públicos e realizar procedimentos com órgãos públicos.

O CPF é usado para **identificar formalmente os dirigentes da OSC.** O MROSC exige que o número do CPF conste na **relação nominal atualizada dos dirigentes**, junto com informações como nome, endereço e documento de identidade. Essa relação é um dos documentos exigidos para a celebração da parceria.

A identificação permite que a Administração Pública saiba quem são os dirigentes da organização e faça as verificações necessárias para a celebração da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 34.

Fica a dica

O CNPJ também permite verificar a existência formal de uma organização, seu tempo de inscrição e o atendimento de alguns requisitos para a celebração de parcerias, além de **facilitar a identificação e transparência em situações de responsabilização e aplicação de sanções.**

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)

O CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) é o cadastro do Governo Federal que identifica cada organização, instituição, empresa ou outra pessoa jurídica por meio de um número único.

Ele comprova sua existência formal e é usado em situações como abrir conta bancária, assinar contratos, emitir notas fiscais e participar de processos administrativos.

Esse documento é importante para identificar e verificar a regularidade das OSCs. Ele aparece em diferentes regras da lei, como:

- **Transparência das parcerias:** a Administração Pública deve divulgar informações sobre as parcerias celebradas, incluindo o **nome da OSC e seu CNPJ**, por até 180 dias após o encerramento da parceria;
- **Comprovação de existência e regularidade:** para celebrar parcerias, a OSC deve estar inscrita no CNPJ há pelo menos:
  - **1 ano, no caso de Municípios;**
  - **2 anos, no caso de Estados e Distrito Federl;**
  - **3 anos, no caso da União.**

Onde Aparece na Lei

Art. 11; Art. 33; Art. 35-A.

Fica a dica

Também podem justificar a dispensa de chamamento público os casos de **ameaça à paz social**, **guerra** e **grave perturbação da ordem pública**. Confira as definições desses termos neste glossário.

Calamidade Pública

Calamidade pública é uma situação grave e excepcional que causa grandes prejuízos à população e exige uma resposta rápida do poder público.

Pode ser causada, por exemplo, por enchentes, deslizamentos de terra, secas severas, epidemias ou outros desastres que afetam muitas pessoas e exigem ações urgentes.

Em situações como essas, o MROSC permite a **dispensa de chamamento público**, devido à necessidade de resposta rápida do Estado.

Onde Aparece na Lei

Art. 30.

Fica a dica

Ter capacidade instalada não significa que a OSC precise ter **toda a estrutura pronta desde o início.** No MROSC, a Administração Pública deve analisar se a organização **terá condições de executar a parceria**. A lei também permite que parte dessa estrutura seja preparada **antes da celebração da parceria ou durante sua execução,** quando isso estiver previsto no edital e no plano de trabalho.

Capacidade Instalada/ Instalação

Capacidade instalada é o conjunto de recursos que uma organização já possui para desenvolver suas atividades, como equipe, estrutura física, equipamentos, tecnologia e capacidade de gestão.

Na prática, a capacidade instalada mostra se a organização tem condições de executar as atividades previstas, usando a estrutura que já possui ou que será disponibilizada para a parceria.

Instalações são os espaços físicos usados pela organização para desenvolver suas atividades, como sede, escritórios, salas de atendimento, galpões, unidades de serviço ou outros locais onde a parceria será executada.

No MROSC, a capacidade instalada e as instalações podem ser consideradas na análise da capacidade da OSC para executar a parceria. A lei também esclarece que **nem sempre é necessário comprovar a capacidade instalada antes da celebração da parceria.** Isso não será exigido quando essa comprovação for incompatível com o objeto da parceria ou quando a organização puder demonstrar que terá as condições necessárias antes da celebração da parceria ou durante sua execução, conforme o edital ou parceria.

Por exemplo:

- A OSC pode já possuir sede, equipe técnica e computadores para executar a parceria.
- A OSC poderá utilizar um imóvel cedido pela Administração Pública como local de execução.
- O edital ou a parceria permite que a OSC alugue o espaço e adquira os equipamentos necessários após a celebração.

Onde Aparece na Lei

Art. 33; Art. 46.

Fica a dica

Existem diversas formas pelas quais a OSC pode comprovar sua experiência prévia e sua capacidade técnica e operacional, como documentos e declarações, ou registros de projetos e parcerias anteriores.

Capacidade Técnica e Operacional

Capacidade técnica e operacional é a combinação entre experiência, conhecimento, equipe, recursos e estrutura de que uma organização dispõe para executar um trabalho ou atividade. Ou seja, são as condições materiais e imateriais necessárias para que a organização possa realizar adequadamente as atividades previstas em uma parceria.

A capacidade técnica está relacionada à experiência e ao conhecimento da OSC sobre o tema da parceria.

A capacidade operacional está relacionada à estrutura de funcionamento da organização, como equipe, equipamentos, instalações e recursos necessários para realizar as atividades.

Por exemplo, na celebração de uma parceria, significa avaliar se uma OSC que oferecerá oficinas culturais possui equipe e conhecimentos compatíveis com a atividade proposta.

Onde Aparece na Lei

Art. 8º; Art. 33; Art. 35; Art. 35-A.

Caráter Competitivo

Caráter competitivo é a característica do processo em que **diferentes organizações podem concorrer para uma parceria** com a Administração Pública em **igualdade de condições.**

Significa que **o processo deve permitir concorrência** entre as OSCs, com **regras claras, critérios objetivos e participação aberta, sem favorecimentos.**

O caráter competitivo é uma das principais características do **chamamento público,** que é a regra geral para escolha das OSCs.

O MROSC busca garantir que diferentes OSCs possam participar, que a seleção siga critérios objetivos e que não haja regras que limitem a participação de forma indevida, garantindo igualdade entre os participantes.

Esse caráter competitivo só pode ser afastado em casos específicos previstos na lei, como nos casos de dispensa ou inexigibilidade de chamamento público.

Onde Aparece na Lei
Art. 24.

Cargo Efetivo

Cargo efetivo é um cargo público permanente, criado por lei e ocupado, em regra, por uma pessoa aprovada em concurso público.

Na prática, quem ocupa um cargo efetivo faz parte do quadro permanente da Administração Pública e exerce as atividades desse cargo. Esse servidor também pode ser nomeado para um cargo em comissão ou para uma função de confiança, sem deixar de ocupar seu cargo efetivo.

O MROSC determina que pelo menos um dos integrantes das **comissões de seleção** e das **comissões de monitoramento e avaliação** ocupe cargo efetivo ou **emprego permanente** na Administração Pública.

Onde Aparece na Lei
Art. 2º.

Cargo em Comissão

Cargo em comissão é um cargo público de livre nomeação e exoneração, destinado principalmente a funções de **direção, chefia ou assessoramento** na Administração Pública.
A pessoa que ocupa um cargo em comissão é escolhida pela autoridade competente e **não precisa ser aprovada em concurso público para ocupar esse cargo**. A nomeação e a exoneração podem ocorrer conforme as regras previstas na legislação.

Servidores de carreira também podem ser nomeados para cargos em comissão. Nesse caso, passam a exercer uma função de direção, chefia ou assessoramento, sem perder o vínculo com seu cargo efetivo.

Quem ocupa cargo em comissão é considerado **agente público** e deve seguir as regras e os princípios aplicáveis à Administração Pública. Também pode ser responsabilizado por atos praticados no exercício de suas funções, quando houver irregularidade.

Esse conceito é importante porque pessoas ocupantes de cargos em comissão podem participar de atividades relacionadas às parcerias, como **análise, gestão, celebração, monitoramento e controle.**

Além disso, existem restrições para a celebração de parcerias com OSCs que tenham, entre seus dirigentes, **pessoa impedida de exercer cargo em comissão ou função de confiança em razão de condenação por determinados atos ou condutas previstas na legislação.**

Por isso, a Administração Pública deve verificar a existência de impedimentos legais antes de celebrar uma parceria com uma OSC.Cargo em comissão é um cargo público de livre nomeação e exoneração, destinado principalmente a funções de direção, chefia ou assessoramento na Administração Pública.

Onde Aparece na Lei

Art. 39.

Fica a dica

Celebrar a parceria não é apenas assinar um documento. É seguir e concluir uma série de análises e verificações que garantem que a Administração Pública e a OSC estão aptas a desenvolver a parceria de forma segura, transparente e alinhada ao interesse público.

Celebração da parceria

Celebração da parceria é o momento em que a Administração Pública e a OSC **formalizam a parceria** e assumem direitos, responsabilidades e compromissos para executar um objetivo de interesse público e recíproco.

É a partir da celebração que a parceria passa a existir oficialmente, por meio da assinatura do Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação.

Antes da assinatura, a Administração Pública deve realizar as **verificações e providências** exigidas pela legislação, como analisar o plano de trabalho, verificar a documentação da OSC e emitir os pareceres necessários.

A OSC também precisa atender a algumas exigências, como possuir normas de organização interna, tempo mínimo de existência (conforme a esfera governamental), estar em dia com suas obrigações fiscais e tributárias e ter experiência prévia e capacidade técnica e operacional compatíveis com a parceria.

Somente depois de comprovar que cumpre essas etapas é que o instrumento de parceria pode ser assinado e a execução da parceria pode começar.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 3º; Art. 7º; Art. 8º; Art. 10; Art. 11; Art. 16; Art. 18; Art. 21; Art. 22; Art. 24; Art. 27; Art. 28; Art. 29; Art. 33; Art. 34; Art. 35; Art. 35-A; Art. 39; Art. 40; Art. 41; Art. 42; Art. 50; Art. 58; Art. 59; Art. 63; Art. 67; Art. 73; Art. 77; Art. 78; Art. 81-A; Art. 81-B; Art. 83; Art. 84-A; Título do Capítulo II.

Certidão de existência jurídica

A certidão de existência jurídica é o **documento que comprova que uma organização foi criada e está regularmente constituída.**

No caso das OSCs, esse documento pode **confirmar sua existência como pessoa jurídica e seu registro no órgão competente,** como o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Também pode apresentar informações básicas da organização, como denominação, data de constituição, endereço e, em alguns casos, sua finalidade institucional.

Onde Aparece na Lei
Art. 34.

Fica a dica

A maioria das OSCs comprova sua existência por meio de documentos registrados no **Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.** As cooperativas, por sua vez, são registradas na **Junta Comercial** e, por isso, apresentam a **certidão simplificada** como documento de comprovação.

Certidão Simplificada

Certidão simplificada é um documento oficial emitido pela **Junta Comercial** que reúne as principais informações registradas sobre uma empresa ou cooperativa.

Ela comprova que a organização está **regularmente registrada** e apresenta informações como **nome, CNPJ, data de constituição, endereço da sede, atividade desenvolvida e identificação dos administradores,** quando houver.

A certidão simplificada é exigida quando a OSC é uma **sociedade cooperativa**. Nesse caso, a cooperativa apresenta esse documento para **comprovar sua existência e regularidade,** conforme as exigências para a celebração da parceria.

Onde Aparece na Lei
Art. 34.

Certidões de regularidade

Certidões de regularidade são documentos oficiais que comprovam que a OSC está em dia com suas obrigações fiscais, tributárias e previdenciárias.

No MROSC, algumas certidões são exigidas para comprovar que a OSC atende aos requisitos necessários para celebrar a parceria e para garantir mais segurança, transparência e controle no uso dos recursos públicos.

Existem diferentes tipos de certidões, e cada uma comprova uma situação específica de regularidade.

Onde Aparece na Lei
Art. 34.

Certidões de Regularidade de Contribuições

Certidões de regularidade de contribuições são documentos que comprovam que a OSC está em dia com as contribuições obrigatórias previstas em lei.

Na prática, elas mostram que a organização está cumprindo os pagamentos devidos relacionados a contribuições sociais e encargos obrigatórios.

Por exemplo: se a OSC tem funcionários registrados, ela precisa recolher contribuições ao INSS.

Essas contribuições estão ligadas principalmente aos encargos sobre salários de trabalhadores.

Onde Aparece na Lei
Art. 34.

Certidões de Regularidade de Dívida Ativa

Certidões de regularidade de dívida ativa são documentos que mostram se a OSC possui ou não dívidas já inscritas na dívida ativa do poder público.

Na prática, isso significa verificar se a organização tem débitos que já foram formalizados pela União, Estado ou Município para cobrança.

Dívida ativa é o registro de um débito com o poder público que não foi pago e, depois de confirmado oficialmente, passa a ser registrado para cobrança.

Por exemplo: se a OSC precisar devolver recursos de uma parceria e não fizer a devolução no prazo, esse valor pode ser inscrito na dívida ativa para que o poder público faça a cobrança formal.

A certidão mostra se existe ou não esse tipo de pendência.

Onde Aparece na Lei
Art. 34.

Certidões de Regularidade Fiscal

Certidões de regularidade fiscal são documentos que mostram que a OSC está em dia com suas obrigações perante o poder público.

Diferente das certidões tributárias, que tratam apenas de impostos, as certidões fiscais podem envolver outras verificações exigidas pelo poder público, como a inexistência de pendências em cadastros oficiais (ex. CADIN), regularidade em sistemas de controle da administração ou ausência de restrições para contratar com o poder público.

Onde Aparece na Lei
Art. 34.

Certidões de Regularidade Previdenciária

Certidões de regularidade previdenciária são documentos que comprovam que a OSC está em dia com suas obrigações relacionadas à Previdência Social.

Elas comprovam que a organização não tem débitos com o INSS ou outras obrigações previdenciárias.

Onde Aparece na Lei

Art. 34.

Certidões de Regularidade Tributária

As certidões de regularidade tributária são os documentos que comprovam que a OSC está em dia com os tributos que deve pagar.

Elas atestam que a organização não tem débitos ou pendências com a Receita Federal, Estados ou Municípios.

Onde Aparece na Lei

Art. 34.

Certificação Digital

Certificação digital é uma tecnologia que permite identificar quem assinou um documento eletrônico e garantir que ele não foi alterado depois da assinatura.

Na prática, funciona como uma identidade digital. Ela permite assinar documentos eletrônicos com segurança e com a mesma validade dos documentos assinados em papel.

A certificação digital é usada para dar **validade aos documentos enviados pela OSC por meio eletrônico.** Quando a certificação digital comprova quem assinou o documento e garante que ele não foi alterado, esse documento é considerado original.

Isso significa que, nesses casos, não é necessário apresentar a versão em papel apenas para comprovar que o documento é verdadeiro.

Onde Aparece na Lei

Art. 68.

Chamamento Público

O **chamamento público** é o procedimento utilizado pela Administração Pública para selecionar OSCs para celebrar e executar suas parcerias.

O objetivo do chamamento é selecionar a proposta mais adequada ao interesse público. Para isso, é necessário respeitar os princípios de transparência, impessoalidade e isonomia.

Por meio de um edital, a Administração Pública apresenta o objeto da parceria, as regras e os critérios de seleção. As OSCs interessadas apresentam suas propostas, que são avaliadas de acordo com os critérios definidos no edital.

O chamamento público é a regra geral para a celebração de parcerias, sendo obrigatório sempre que houver possibilidade de competição entre OSCs, salvo hipóteses legais de dispensa ou inexigibilidade previstas na própria lei.

É um procedimento administrativo que antecede a celebração da parceria, sendo a etapa de seleção que define qual organização será escolhida para firmar o Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 18; Art. 21; Art. 24; Art. 27; Art. 29; Art. 30; Art. 31; Art. 32; Art. 35; Art. 73; Título da Seção VIII do Capítulo II.

Fica a dica

Ao incluir uma exigência no edital, é preciso considerar: **ela é necessária para executar a parceria?** Se não for, pode ser uma circunstância impertinente e não deve ser usada para restringir a participação das OSCs.

Circunstância Impertinente

Circunstância impertinente é uma **condição, exigência ou característica que não tem relação com a parceria** e, por isso, **não deve ser usada para escolher ou impedir a participação de OSCs em chamamentos.**

Na prática, é uma exigência que **não ajuda a demonstrar se a OSC tem condições de executar a parceria** e, por isso, não deve ser usada para limitar sua participação.

O MROSC indica que o edital de chamamento público não deve estabelecer exigências que não tenham relação com o objeto da parceria ou que **restrinjam a participação das OSCs sem uma justificativa adequada.** A ideia é exigir apenas o que for necessário para a execução da parceria e garantir condições iguais de participação.

Onde Aparece na Lei

Art. 24.

Fica a dica

Ao incluir uma exigência no edital, é preciso considerar: **essa condição tem relação com o objeto da parceria e é importante para sua execução?** Se não tiver, ela pode ser considerada irrelevante e não deve ser usada para restringir a participação das OSCs.

Circunstância Irrelevante

Circunstância irrelevante é um **fato ou uma situação que não importa para uma análise, uma decisão ou um resultado.**

O termo aparece no MROSC nas regras do **chamamento público,** que não permitem que o edital estabeleça exigências ou condições sem relação com o objeto da parceria.

Na prática, uma OSC **não pode ser impedida de participar de um chamamento por uma condição que não tenha relação com a parceria ou sua execução.** Essa regra evita restrições sem justificativa e contribui para uma seleção mais justa entre as organizações.

Onde Aparece na Lei

Art. 24.

Cláusula de inalienabilidade

A cláusula de inalienabilidade é a previsão que **impede a venda, doação ou transferência de determinados bens** vinculados a uma parceria ou adquiridos com recursos públicos.

Os bens adquiridos com recursos da parceria devem ser utilizados exclusivamente para a execução do objeto e **não podem ser vendidos, transferidos ou repassados** sem autorização da Administração Pública.

Quando a parceria é encerrada, esses bens devem ter a destinação definida pela Administração Pública, conforme previsto no instrumento da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 35.

Coibir

Coibir significa impedir ou evitar a prática de ações irregulares ou inadequadas.

O termo é usado para indicar o dever da Administração Pública de **impedir irregularidades na execução das parcerias**, garantindo o cumprimento da lei e do instrumento da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 6º.

Fica a dica

Para entender melhor o que é uma **relação jurídica**, consulte o verbete **"Relação jurídica"** neste glossário.

Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação é o **grupo de servidores** responsável por **acompanhar e avaliar a execução da parceria,** ajudando a Administração Pública a verificar se as metas estão sendo cumpridas, os resultados estão sendo alcançados e o objeto está sendo executado corretamente.

Ela é **criada por ato oficial** publicado em meio de divulgação oficial, como o Diário Oficial.

Para garantir a neutralidade da comissão, o MROSC estabelece que **pessoas que tenham mantido qualquer tipo de relação jurídica com a OSC parceira nos últimos cinco anos NÃO PODEM ser membros da comissão.**

Além disso, deve contar com pelo menos um servidor público efetivo ou empregado permanente da Administração Pública.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Fica a dica

É uma boa prática que a comissão seja formada por um grupo técnico e diverso de agentes públicos, com capacidade de analisar os diferentes critérios do edital e, principalmente, com conhecimento da política pública relacionada.

Comissão de Seleção

A Comissão de Seleção é o grupo responsável por analisar e julgar as propostas apresentadas pelas OSCs em um chamamento público, de acordo com os critérios definidos no edital.

Ou seja, a comissão atua antes da celebração da parceria, durante a fase de seleção das propostas, sendo responsável por:

- analisar as propostas apresentadas pelas OSCs,
- verificar os critérios de avaliação previstos no edital,
- atribuir pontuações,
- classificar as propostas,
- analisar os recursos e argumentos e
- registrar os resultados do processo seletivo.

Ela é **criada por ato oficia**l publicado em meio de divulgação oficial, como o Diário Oficial.

Para garantir a neutralidade da comissão, o MROSC estabelece que **pessoas que tiveram qualquer tipo de relação jurídica com a OSC parceira nos últimos cinco anos NÃO PODEM ser membros da comissão.** Além disso, deve contar com pelo menos um servidor público efetivo ou empregado permanente da Administração Pública.

Fica a dica

Para entender melhor o que é uma **relação jurídica**, consulte o verbete **"Relação jurídica"** neste glossário.

Onde Aparece na Lei

Art. 7º; Art. 27.

Comodato

Comodato é o **empréstimo gratuito de um bem por um período determinado,** sem transferência da sua propriedade.

Nesse tipo de contrato, uma pessoa ou instituição permite que outra use um bem **sem pagar pelo uso,** mas o bem continua pertencendo ao seu proprietário. **No MROSC,** o termo aparece falando sobre **acordos de cooperação.** Esses acordos, em regra, são celebrados **sem chamamento público.** Porém, quando o objeto do acordo envolver **comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recursos patrimoniais,** o chamamento público deve ser feito.

Ou seja, quando um acordo de cooperação envolver o **empréstimo gratuito de um bem,** como um imóvel, veículo ou equipamento, a Administração Pública deve seguir o processo de chamamento público.

Onde Aparece na Lei

Art. 29.

Fica a dica

O compartilhamento de recurso patrimonial **não significa transferência de propriedade.** O bem continua pertencendo ao seu proprietário, mas pode ser utilizado conjuntamente para a realização das atividades previstas na parceria.

Compartilhamento de Recurso Patrimonial

Compartilhamento de recurso patrimonial é o uso conjunto de bens, espaços, equipamentos ou outros recursos que pertencem a uma pessoa ou organização, sem que isso altere a propriedade desses bens.

Na prática, significa que duas ou mais pessoas ou organizações **podem utilizar o mesmo bem ou espaço para realizar atividades de interesse comum,** sem que o bem passe a pertencer a quem o utiliza.

Essa é uma forma de aproveitar melhor os recursos disponíveis, evitar gastos desnecessários e incentivar a cooperação.

A expressão aparece no MROSC nas regras sobre parcerias realizadas sem chamamento público. A lei indica que, em regra, os Acordos de Cooperação não exigem chamamento para sua celebração.

Essa possibilidade, porém, não se aplica aos acordos de cooperação que envolvam o **compartilhamento de recurso patrimonial.** Nesses casos, é necessário realizar chamamento público antes da celebração da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 29.

Fica a dica

Quando o MROSC diz que uma pessoa ou órgão é competente para fazer alguma coisa, significa que a lei deu a ele a autoridade e a responsabilidade para tomar aquela decisão.

Competência

Competência é o poder ou a responsabilidade que a lei dá a uma pessoa, cargo ou órgão para fazer alguma coisa ou tomar uma decisão.

Cada pessoa ou órgão só pode fazer o que a lei permite, e a **competência responde à pergunta: "Quem pode fazer isso?"**

A competência define quem pode tomar as decisões e realizar as ações relacionadas à parceria, como assinar o termo de colaboração ou de fomento, indicar o gestor da parceria, acompanhar sua execução, analisar a prestação de contas e aplicar as medidas previstas na lei.

Em alguns casos, esse poder pode ser passado para outra pessoa, quando a lei permitir, a chamada **delegação de competências**.

Em outros, isso não é permitido. Por exemplo, a competência para aplicar sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade não pode ser transferida.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 52; Art. 58; Art. 70; Art. 73.

Composição Paritária

Composição paritária significa que um conselho ou grupo deve ter o mesmo número de representantes de cada grupo que o integra.

Na prática, isso significa que cada grupo tem o mesmo número de representantes e de votos.

Isso garante que os dois lados participem das discussões em igualdade de condições.

Onde Aparece na Lei

Art. 15.

Comprovação de resultados

Comprovação de resultados é a demonstração, pela OSC, de que **as atividades previstas na parceria foram realizadas e que os objetivos e as metas estabelecidos no plano de trabalho foram alcançados.**
Significa **apresentar evidências** que mostrem o que foi feito, quem foi atendido e quais resultados ou benefícios foram gerados pela parceria.

A comprovação de resultados é um dos principais focos da prestação de contas, que prioriza a análise do cumprimento do objeto e dos resultados alcançados, e não apenas a conferência de documentos financeiros.

Essa comprovação pode ser feita por meio de relatórios, indicadores, registros de atividades, fotos, listas de presença, avaliações e outros documentos que demonstrem a execução da parceria e seus efeitos.

Onde Aparece na Lei
Art. 70.

Concedente

Concedente é o órgão ou a entidade da Administração Pública que repassa recursos públicos e acompanha como esses recursos são utilizados, incluindo a análise da prestação de contas.

Concedente é o órgão ou a entidade que faz o repasse dos recursos e continua responsável por acompanhar a execução da parceria e decidir, ao final, sobre a prestação de contas.

A lei também garante que, após seu exercício no cargo, o ex-prefeito ou o ex-governador possam consultar os registros dos convênios celebrados durante sua gestão até que a concedente conclua a análise das respectivas prestações de contas.

Onde Aparece na Lei
Art. 81-B.

Conclusão (da parceria)

Conclusão da parceria é o encerramento da sua **vigência e do prazo de execução,** conforme as datas previstas no instrumento da parceria.

Na prática, significa que termina o período em que a OSC pode **realizar as atividades e usar os recursos da parceria,** de acordo com o que foi previsto no instrumento e no plano de trabalho.

A conclusão da parceria **não encerra necessariamente todas as obrigações das partes.** Mesmo depois do fim da vigência e do prazo de execução, ainda podem existir obrigações como **prestar contas, apresentar documentos, devolver recursos, quando for o caso, e analisar os resultados da parceria.**

Onde Aparece na Lei

Art. 42; Art. 52; Art. 67.

Condicionar

Condicionar significa fazer com que uma ação ou decisão só possa acontecer depois que exigência for cumprida.

Na prática, quando algo está condicionado a uma exigência, significa que essa exigência precisa ser cumprida primeiro.

O termo também aparece para indicar situações em que uma ação ou decisão **depende do cumprimento de outra.**

Em outros casos, a própria lei proíbe essa condição, como no **Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS),** que não pode ser exigido para iniciar um chamamento público ou celebrar uma parceria.

Isso significa que a Administração Pública não pode exigir a realização do PMIS como condição para dar início ao chamamento público ou celebrar a parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 7º; Art. 21; Art. 24; Art. 33; Art. 42; Art. 51.

Condições materiais

Condições materiais são os **recursos e a estrutura necessários para executar** uma atividade ou parceria.

Isso inclui os espaços, equipamentos, mobiliário, computadores, materiais e outros recursos necessários para executar o objeto.

Essas condições podem ser consideradas na avaliação da capacidade da OSC para executar a parceria.

No entanto, a OSC não é obrigada a possuir toda essa estrutura previamente. O MROSC indica que a ausência de condições materiais não impede a celebração da parceria, desde que elas possam ser adquiridas, contratadas ou disponibilizadas com os recursos da própria parceria, quando houver previsão no plano de trabalho.

Onde Aparece na Lei

Art. 33.

Cônjuges ou Companheiros

Cônjuges ou companheiros são pessoas que vivem em **casamento ou união estável.**

Essa relação pode gerar um **impedimento para a celebração da parceria.** A OSC não pode celebrar parceria quando um de seus dirigentes for **cônjuge ou companheiro de membro do Poder Público, de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública ou de membro do Ministério Público,** quando a situação se enquadrar nas hipóteses previstas na lei.

A regra busca **evitar conflitos de interesses e situações que possam comprometer a imparcialidade na celebração da parceria.**

Onde Aparece na Lei

Art. 81-B.

Consecução

Consecução significa o **alcance ou a realização de um objetivo, resultado ou finalidade,** como o **cumprimento de uma meta ou à obtenção do resultado que se pretende alcançar.**

O termo é utilizado para indicar que as parcerias devem ser executadas com foco na **consecução de finalidades de interesse público e na obtenção dos resultados previstos no plano de trabalho.**

Isso significa que a parceria não existe apenas para cumprir procedimentos ou executar despesas, mas para alcançar os objetivos e benefícios sociais que justificaram sua celebração.

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art. 1º; Art. 2º; Art. 16; Art. 17; Art. 36; Art. 46.

Conselheiros

Conselheiros são as pessoas que fazem parte de um conselho e participam das decisões, orientações, discussões e do acompanhamento de assuntos relacionados a uma instituição, órgão ou política pública.
Na prática, os conselheiros podem representar o poder público, a sociedade civil ou outros grupos, conforme as regras de cada conselho. Eles participam de reuniões, analisam assuntos, votam propostas e ajudam na tomada de decisões.

No MROSC, o termo **conselheiro** pode se referir a diferentes tipos de conselhos. Em alguns casos, são os **conselheiros de políticas públicas,** que ajudam a formular, acompanhar e fiscalizar as políticas públicas. Em outros, são os **conselheiros que fazem parte da estrutura de uma OSC,** como os membros dos conselhos de administração, deliberativo ou fiscal. Nesses casos, eles ajudam a orientar, decidir e fiscalizar a atuação da organização, de acordo com o seu estatuto.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Título da Seção II do Capítulo II.

Conselho de Políticas Públicas

Os conselhos de política pública são órgãos criados para funcionar como **espaços de participação social e consulta em suas áreas de atuação.**

Os conselhos podem reunir **representantes do governo e da sociedade civil** e contribuir para o planejamento, a implementação, o acompanhamento e a avaliação das políticas públicas.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 7º; Art. 16.

Conselho Nacional de Fomento e Colaboração (CONFOCO)

O **CONFOCO** é um órgão de caráter **consultivo e participativo** previsto no MROSC, criado para **fortalecer o diálogo entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.**

Na prática, ele funciona como um **espaço de participação social,** onde governo e sociedade civil discutem melhorias, orientações e boas práticas para as parcerias previstas na lei.

O MROSC prevê o CONFOCO em nível nacional e permite que Estados, Distrito Federal e Municípios criem instâncias semelhantes, de acordo com suas realidades.

Onde Aparece na Lei

Art. 15.

Constituição Federal

A Constituição Federal de 1988 é a principal lei do país, e nenhuma lei ou regulamento pode contrariar suas regras.

Ela define os direitos fundamentais dos cidadãos, a organização do Estado brasileiro e as regras que orientam a atuação dos poderes públicos.

Todas as leis, decretos, regulamentos e atos da Administração Pública devem respeitar as regras e princípios previstos na Constituição.

A Constituição é a base que sustenta a participação da sociedade civil na promoção de direitos e na execução de atividades de interesse público, além de guiar princípios como legalidade, publicidade, eficiência, transparência e controle social.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 3º.

Fica a dica

A conta bancária específica da parceria **não deve ter cobrança de tarifas bancárias,** garantindo que os valores repassados sejam usados exclusivamente para a execução da parceria e o alcance dos resultados.

Conta Bancária Específica/Conta Corrente Específica

A conta bancária específica, também chamada de conta corrente específica da parceria, é a conta que a OSC utiliza de forma **exclusiva para receber e movimentar os recursos recebidos em uma parceria.**

Ela deve ser separada de outras contas da organização, e sua única função é movimentar os recursos daquela parceria específica.

Isso facilita o controle financeiro, a prestação de contas e a identificação de todos os pagamentos feitos na parceria.

O **extrato bancário da conta específica** da parceria é um dos principais documentos da prestação de contas.

É por meio dele que a Administração Pública confere a **movimentação dos recursos, acompanhando os valores repassados e os pagamentos feitos durante a execução da parceria.**

Onde Aparece na Lei

Art. 42; Art. 51.

Fica a dica

Ao dispensar a exigência de contrapartida financeira, a lei reconhece que muitas OSCs possuem capacidade técnica e experiência para executar projetos relevantes, mesmo sem disponibilidade de recursos próprios para investir em dinheiro na parceria.

Contrapartida

Contrapartida é a **contribuição que a OSC oferece para a execução da parceria**, além dos recursos transferidos pela Administração Pública.

Essa contribuição pode ocorrer por meio da **disponibilização de profissionais, equipamentos, materiais, espaços físicos, veículos ou outros bens e serviços necessários para executar as atividades previstas.**

A contrapartida também pode ser financeira em outros programas ou normas. No MROSC, porém, a contrapartida financeira não pode ser exigida como condição para celebrar a parceria.

A contrapartida em bens ou serviços pode ser exigida, desde que esteja prevista e tenha seu valor econômico identificado no instrumento da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 35.

Contrato de gestão

O contrato de gestão é o instrumento jurídico usado para formalizar a parceria entre o poder público e uma **Organização Social (OS).**

O contrato de gestão está previsto na **Lei nº 9.637/1998**, que regulamenta a qualificação das Organizações Sociais (OS), e não faz parte dos instrumentos previstos no MROSC.

Onde Aparece na Lei

Art. 3º.

Contribuições Sociais

Contribuições sociais são valores que pessoas e organizações devem pagar por determinação da lei para contribuir com a previdência, a saúde e a assistência social.

São pagamentos obrigatórios feitos em diferentes situações, como sobre a folha de pagamento dos empregados ou sobre as atividades da organização, conforme a legislação.
As contribuições sociais podem fazer parte dos custos da parceria, principalmente quando a OSC contrata trabalhadores para executar as atividades previstas no plano de trabalho. Nesses casos, a OSC deve fazer os recolhimentos exigidos pela lei e comprovar que está em dia com essas obrigações.

Além disso, o MROSC exige que a OSC esteja em dia com suas obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias e de contribuições sociais, quando essa comprovação for necessária para celebrar ou executar a parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 46.

Controle (gestão)

Controle é o **conjunto de procedimentos utilizados para acompanhar, verificar e avaliar a execução de uma parceria.**

É um **processo contínuo** que permite identificar problemas, corrigir desvios e verificar se as atividades, os recursos e os resultados estão de acordo com o que foi planejado.

Ele ocorre **durante toda a execução da parceria** e pode envolver o acompanhamento físico e financeiro, a análise de documentos, o monitoramento dos resultados e a adoção de medidas corretivas.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 6º; Art. 8º; Art. 48; Título da Seção III do Capítulo II.

Controle externo

Controle externo é a **fiscalização** feita por instituições que **não fazem** parte da estrutura do órgão ou entidade responsável pela parceria.

Na Administração Pública, o controle externo é exercido principalmente pelo Poder Legislativo com o auxílio dos **Tribunais de Contas**, nos termos da Constituição.

Outras instituições, como o **Ministério Público,** também podem fiscalizar e apurar irregularidades dentro de suas competências legais.

Onde Aparece na Lei

Art. 59.

Controle interno

Controle interno é o **conjunto de mecanismos utilizados pela própria Administração Pública para acompanhar, prevenir, identificar e corrigir falhas em suas atividades, procedimentos, programas, contratos e parcerias.**

Nas parcerias com OSCs, pode envolver a análise de documentos, o acompanhamento da execução, a análise da prestação de contas, auditorias e a adoção de medidas corretivas.

Esse controle é feito por setores e unidades específicas da Administração Pública, como as **Controladorias**, auditorias internas e áreas responsáveis pelo monitoramento e fiscalização das parcerias.

Onde Aparece na Lei

Art. 42; Art. 48; Art. 59.

Controle Social

Controle social é a **participação da sociedade na fiscalização, no acompanhamento e na avaliação das políticas públicas e no uso dos recursos públicos.**

Pode ocorrer por meio de **conselhos de políticas públicas, audiências públicas, consultas públicas, portais de transparência e outras formas de participação social.**

O controle social é um dos **princípios fundamentais das parcerias,** garantindo mais transparência e permitindo que a sociedade acompanhe a execução das ações realizadas pelas OSCs com recursos públicos.

Onde Aparece na Lei

Art. 5º; Art. 60.

Conveniência e Oportunidade

Conveniência e oportunidade são critérios que permitem à Administração Pública decidir se uma medida deve ou não ser adotada, desde que a decisão esteja dentro dos limites da lei e atenda ao interesse público.

Esses critérios permitem que a Administração Pública escolha, entre as opções permitidas pela lei, a que considera mais adequada para cada situação. Para isso, deve levar em conta a situação do caso e explicar os motivos da decisão.

Onde Aparece na Lei

Art. 20.

Convênios

Convênios são instrumentos utilizados pela Administração Pública para formalizar determinadas relações de cooperação e transferência de recursos, conforme a legislação aplicável.

Os convênios não são o instrumento utilizado, em regra, para celebrar parcerias com OSCs. Essas parcerias são formalizadas, conforme o caso, por Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação.

Os convênios continuam existindo, mas são destinados principalmente às relações entre entes federativos (União, estados, Distrito Federal e municípios) e a outras situações previstas em legislação específica, como no caso das **entidades filantrópicas** na área da Saúde.

Onde Aparece na Lei

Art. 3º; Art. 81-B; Art. 84; Art. 84-A.

Cooperação (Cooperar)

Cooperação é quando duas ou mais partes trabalham juntas para alcançar um objetivo comum, ajudando umas às outras e dividindo responsabilidades.

Na prática, cooperar significa que cada parte contribui com algo — como recursos, conhecimento, estrutura ou experiência — para alcançar um resultado de forma mais eficiente do que se cada uma agisse sozinha.

A cooperação pode acontecer entre órgãos públicos, organizações privadas, organizações da sociedade civil e até entre países, sempre que há um objetivo comum e trabalho em conjunto.

Cooperar é um dos princípios das parcerias previstas no MROSC, que tem como base a ação conjunta entre a Administração Pública e as OSCs. Juntas, elas compartilham responsabilidades para colocar em prática políticas públicas, realizar ações de interesse público e gerar benefícios para a população.

Onde Aparece na Lei

Art. 1º; Art. 2º; Art. 5º; Art. 6º; Art. 33; Art. 34; Art. 35.

Fica a dica

A coordenação interfederativa não tira a autonomia de cada governo. Cada um continua com suas próprias responsabilidades, atuando em conjunto com os demais para melhorar a execução das políticas públicas e das parcerias do MROSC.

Coordenação (interfederativa)

Coordenação interfederativa é o trabalho em conjunto entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para alcançar um objetivo comum ou executar políticas públicas de forma integrada.

Na prática, significa que esses governos cooperam entre si, trocando informações, planejando ações e organizando suas atividades para melhorar a execução das políticas públicas e evitar que o mesmo trabalho seja feito mais de uma vez por diferentes órgãos.

A coordenação interfederativa é uma das bases que orienta a atuação da Administração Pública nas parcerias com OSCs. Ela busca fortalecer a integração entre os diferentes níveis de governo, especialmente em políticas públicas executadas em conjunto ou de forma compartilhada, ajudando a tornar as parcerias mais eficientes e bem-organizadas.

Onde Aparece na Lei

Art. 7º.

Credenciadas (credenciamento)

Credenciamento é uma forma de habilitação prévia de OSCs para executar determinadas atividades de interesse público, sem competição direta entre participantes.

Na prática, a OSC não disputa uma vaga em chamamento público tradicional. Ela se cadastra, comprova que cumpre os requisitos exigidos e, se aprovada, fica "credenciada", ou seja, apta a executar atividades conforme a necessidade da Administração Pública.

No MROSC, o credenciamento é permitido para atividades voltadas ou vinculadas aos serviços de **educação, saúde e assistência social.**

Isso acontece devido à natureza continuada desses serviços que não podem sofrer interrupções pois atendem diretamente direitos fundamentais da população.

Por essa razão, o credenciamento permite uma forma mais ágil de habilitação de entidades para atuar sempre que necessário, sem a necessidade de um novo chamamento a cada demanda.

Onde Aparece na Lei

Art. 30.

Crédito (em conta)

Crédito em conta é o **depósito ou a transferência de um valor diretamente para uma conta bancária.**

A movimentação dos recursos da parceria deve, em regra, ocorrer por meio de **transferência eletrônica,** permitindo identificar quem recebeu o pagamento e facilitar o controle e a prestação de contas.

Onde Aparece na Lei

Art. 53.

Critérios de seleção

Os critérios de seleção são as regras usadas pela Administração Pública para avaliar e comparar as propostas apresentadas pelas OSCs em um chamamento público.

São os critérios que definem **como as propostas serão analisadas e classificadas,** para garantir uma seleção objetiva e transparente, em condições de igualdade entre as OSCs participantes.

Esses critérios **devem estar previstos no edital do chamamento público** e podem considerar, por exemplo, a qualidade da proposta, a capacidade técnica da OSC, a adequação ao objeto da parceria, a metodologia de execução e a coerência entre as metas, as atividades e os resultados esperados.

A definição desses critérios é importante **para orientar a elaboração das propostas pelas OSCs,** e para **guiar a avaliação e seleção pela Comissão de Seleção.**

Onde Aparece na Lei

Art. 24.

Cronograma de desembolso

O cronograma de desembolso é o instrumento que define **quando e quais os valores que serão repassados** pela Administração Pública à OSC.

Ele deve ser compatível ao **planejamento** da parceria e indicar o **momento e valores de cada parcela,** de acordo com a execução das atividades e o alcance das metas.

Onde Aparece na Lei

Art. 35; Art. 42; Art. 48.

Custos indiretos

Custos indiretos são as despesas **necessárias para o funcionamento e a execução da parceria,** mas que **não estão ligadas diretamente a uma atividade específica.**

Também chamados de despesas indiretas e administrativas, são gastos que mantêm a estrutura necessária para que as ações da parceria aconteçam, podem incluir gastos com água, energia elétrica, internet, telefone, aluguel, serviços administrativos e contabilidade.

Quando um espaço, equipamento ou serviço é utilizado tanto na parceria quanto em outras atividades da OSC, deve ser atribuída à parceria apenas a parcela proporcional do custo correspondente ao uso na parceria. Esse cálculo deve ser justificado e demonstrado na prestação de contas.

Onde Aparece na Lei

Art. 46.

D

Dados Financeiros

Dano ao Erário (Prejuízo ao Erário; Danos Que Possam Ter Sido Causados aos Cofres Públicos; Prejuízos Resultantes; Danos Decorrentes de Restrição à Execução)

Decisão Irrecorrível

Declaração de Inidoneidade (Lei 14.133/2021)

Declaração de Inidoneidade (MROSC)

Defesa (Ampla Defesa e Contraditório)

Delegação de Competências (Delegar)

Delegação de Funções (Regulação, de Fiscalização, de Exercício do Poder de Polícia ou de Outras Atividades Exclusivas)

Deliberação

Demandas

Denúncia

Descontinuidade

Descrição Sumária

Designado (Designar)

Despesas

Desvio de Finalidade

Diagnóstico

Diligência

Direitos de Voz e Voto

Direitos Remanescentes

Diretrizes Fundamentais

Dirigente

Dispensa (De Chamamento Público)

Disposições

Dissolução

Doação de Bens

Doadores

Documentos Comprobatórios das Despesas

Dolo

Dotação Orçamentária

Dados Financeiros

Dados financeiros são as informações sobre os recursos financeiros da parceria, como os **valores recebidos, pagamentos feitos, as receitas, despesas e outras movimentações bancárias.**

Na prática, são as informações e os documentos que mostram **como os recursos da parceria foram utilizados.**

Esses dados são analisados na prestação de contas para verificar **como os recursos recebidos foram utilizados,** se os gastos têm relação com a parceria e se foram feitos de acordo com o **plano de trabalho.**

Onde Aparece na Lei

Art. 64.

Dano ao erário (prejuízo ao erário; danos que possam ter sido causados aos cofres públicos; prejuízos resultantes; Danos decorrentes de restrição à execução)

Dano ao erário é qualquer prejuízo causado ao patrimônio público, especialmente aos recursos e bens públicos, por **uso irregular, indevido ou não comprovado.**

Significa que **o dinheiro público foi perdido, desviado ou mal utilizado,** gerando prejuízo aos cofres públicos.

O dano ao erário pode acontecer, por exemplo, quando há:

- uso de recursos da parceria em despesas não previstas no plano de trabalho;
- não comprovação do uso dos recursos recebidos;
- desvio de finalidade na execução da parceria;
- pagamentos indevidos ou sem respaldo documental;
- execução parcial ou inadequada que gere prejuízo financeiro mensurável.

Quando houver dano ao erário, a OSC ou a pessoa responsável poderá ter que devolver os valores correspondentes, sem prejuízo de outras medidas ou sanções previstas na lei.

Onde Aparece na Lei

Art. 39; Art. 42; Art. 71; Art. 72; Art. 73.

Decisão Irrecorrível

Decisão irrecorrível é uma decisão da Administração Pública que se torna definitiva e não permite mais a possibilidade de apresentar defesa por meio de recurso administrativo.

Isso significa que a decisão já passou por todas as etapas de análise possíveis ou que já não existe mais a possibilidade de apresentar recurso.

Isso pode acontecer, por exemplo, quando:

- todos os recursos administrativos já foram analisados;
- o prazo para apresentar recurso terminou sem manifestação da parte interessada;
- a lei ou o próprio procedimento indica que aquela é a decisão final na esfera administrativa.

Onde Aparece na Lei

Art. 39.

Fica a dica

O MROSC também indica que as sanções da Lei de Licitações devem ser verificadas, para evitar que organizações que estejam punidas em licitações celebrem parcerias enquanto durar a penalidade.

Declaração de inidoneidade (Lei 14.133/2021)

É uma **sanção administrativa** que impede a pessoa ou empresa sancionada de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Lei de Licitações.

A sanção é aplicada em situações graves previstas na lei e pode produzir efeitos em relação à Administração Pública de todos os entes federativos, conforme as regras aplicáveis.
A declaração de inidoneidade proíbe a OSC de participar de licitações e de firmar contratos com qualquer órgão da Administração Pública de todo o país (federal, estadual e municipal).

É uma sanção mais grave porque demonstra que a organização não está apta, naquele momento, a manter relações contratuais seguras e confiáveis com qualquer ente público.

Onde Aparece na Lei
Art. 39.

Fica a dica

Diferente da suspensão temporária, que vale apenas para o ente federativo que aplicou a penalidade, a declaração de inidoneidade atinge toda a Administração Pública, em todas as esferas de governo.

Declaração de inidoneidade (MROSC)

Declaração de inidoneidade é a **sanção administrativa mais grave** prevista no MROSC, que **impede a OSC de participar de chamamentos públicos ou celebrar parcerias com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, em todas as esferas de governo.**

É aplicada em situações previstas na Lei nº 13.019/2014, após processo administrativo que assegure à organização o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Onde Aparece na Lei
Art. 73.

Defesa (ampla defesa e contraditório)

Defesa é o **direito** da OSC de **apresentar esclarecimentos, justificativas, documentos e argumentos** sempre que a Administração Pública identificar uma situação que possa resultar em uma decisão desfavorável.

Contraditório é o direito de conhecer e contestar os fatos, argumentos e provas apresentados no processo.

Ampla defesa é o direito de utilizar os meios permitidos pela lei para apresentar sua defesa.

No MROSC, esses direitos devem ser assegurados nos processos em que a Administração Pública possa tomar decisões que afetem direitos ou aplicar sanções à OSC.

Onde Aparece na Lei

Art. 73; Art. 84-C.

Delegação de competências (delegar)

Delegação de competências é o ato pelo qual uma **autoridade administrativa permite que outra autoridade ou agente público exerça determinada competência, dentro dos limites previstos na lei.**

Significa que um gestor ou autoridade (como um secretário) pode atribuir a outro servidor (como um chefe de gabinete ou equipe técnica) a **realização de determinadas atividades, como visitas técnicas, análises, conferências de documentos e acompanhamento de parcerias.**

A delegação pode ajudar a organizar o trabalho da Administração Pública e distribuir responsabilidades entre seus agentes.

Nem toda competência pode ser delegada. A legislação pode proibir a delegação de determinadas matérias ou exigir que determinados atos sejam praticados exclusivamente por uma autoridade.

Atos que envolvem decisão final, responsabilidade legal direta ou exercício de poder de autoridade não podem ser transferidos, como por exemplo:

- aplicação de sanções;
- decisões que geram efeitos jurídicos relevantes sem previsão de delegação;
- atos que a legislação atribua de forma exclusiva a determinada autoridade.

A delegação pode ocorrer em atividades de gestão, monitoramento e apoio à execução das parcerias, sempre respeitando os limites legais de cada função.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 58; Art. 72.

Delegação de funções (regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas)

Delegação de funções é a **transferência da execução de determinadas atividades para outra entidade.**

Algumas funções são **próprias do Estado** e não podem ser transferidas para uma OSC por meio de parceria, como o exercício do poder de polícia, a aplicação de sanções administrativas e determinadas atividades de regulação e fiscalização.

As OSCs podem executar serviços e atividades de interesse público em parceria com o Estado, mas não podem assumir competências que a lei atribui exclusivamente ao poder público.

Onde Aparece na Lei
Art. 40.

Deliberação

Deliberação é o ato de **discutir e decidir sobre um assunto.**

Na prática, acontece quando os integrantes de uma assembleia, conselho ou outro grupo **analisam um assunto e tomam uma decisão,** por votação ou por outra forma prevista no regulamento ou no estatuto.

O termo também aparece nas regras sobre o funcionamento das **OSCs.**

O MROSC permite que as reuniões, deliberações e votações das OSCs sejam feitas **virtualmente**, desde que o sistema usado garanta os mesmos **direitos de voz e de voto** que as pessoas teriam em uma reunião ou assembleia presencial.

Onde Aparece na Lei
Art. 2º-A; Art. 4º-A.

Demandas

Demandas são necessidades, problemas, interesses ou solicitações que precisam de uma resposta ou de uma ação da Administração Pública ou de outros envolvidos.

Na prática, uma demanda é uma situação que precisa de uma solução, como a oferta de um serviço, o desenvolvimento de um projeto, a criação de uma política pública ou outra medida para atender às necessidades da população.

A palavra **demanda** é usada para se referir às necessidades da sociedade que podem ser atendidas por meio de parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil. Essas demandas podem ser identificadas pela própria Administração Pública, pelas OSCs ou pela sociedade. Também podem ser apresentadas por meio do Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS), que permite propor ações para atender a demandas de interesse público.

Onde Aparece na Lei

Art. 6º.

Fica a dica

Denúncia e rescisão são formas diferentes de encerramento da parceria. Na denúncia, uma das partes comunica a intenção de encerrar a parceria antes do prazo, sem que isso dependa necessariamente de uma irregularidade. A rescisão está relacionada às hipóteses de encerramento previstas na legislação e no instrumento da parceria.

Em qualquer caso, o encerramento não afasta as obrigações que ainda precisem ser cumpridas, como a prestação de contas, a devolução de recursos quando cabível e a apuração de eventuais irregularidades.

Denúncia

Denúncia é a forma de encerrar uma parceria antes do fim do prazo de vigência, por iniciativa da **Administração Pública ou da OSC.**

A denúncia não depende, necessariamente, do descumprimento das regras ou de irregularidade. Por isso, é diferente da rescisão, que está relacionada às hipóteses de encerramento previstas na legislação e no instrumento da parceria.

É importante não confundir esse significado com **denúncia de irregularidades.** Nesse caso, a expressão significa comunicar fatos que podem indicar ilegalidades, fraudes, desvios ou outras situações que precisam ser apuradas. Já **denunciar uma parceria** significa comunicar a **intenção de encerrá-la antes do prazo previsto.**

A denúncia da parceria deve ser comunicada com **antecedência mínima de 60 dias.** Esse prazo permite que as partes organizem o encerramento da parceria e adotem as providências necessárias para evitar prejuízos à execução das atividades e às pessoas atendidas.

Onde Aparece na Lei

Art. 52.

Fica a dica

Quando uma parceria envolve a prestação de serviços ou a realização de ações de interesse público, é importante planejar o encerramento ou a transição da parceria para evitar interrupções no atendimento à população.

Descontinuidade

Descontinuidade é a interrupção, total ou parcial, de uma atividade ou serviço que vinha sendo realizado.

Esse termo pode ser usado para indicar a **interrupção da execução de uma parceria ou de uma atividade prevista no plano de trabalho.**

A descontinuidade pode comprometer o cumprimento das metas e dos resultados previstos e, em alguns casos, **afetar a continuidade de serviços ou ações destinados à população.**

A descontinuidade pode ocorrer, por exemplo, em situações como:

- encerramento antecipado da parceria;
- problemas na execução ou na gestão da parceria;
- interrupção das atividades previstas no plano de trabalho;
- demora na celebração de uma nova parceria, quando a continuidade da atividade depender dela.

Onde Aparece na Lei

Art. 42; Art. 62.

Descrição Sumária

Descrição sumária é um resumo das principais características de uma atividade, proposta ou objeto da parceria.

Ela serve para apresentar, de forma rápida e clara, as informações mais importantes sobre o que será realizado.

A descrição sumária das atividades e das metas previstas é um dos itens que devem constar no **Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**.

Onde Aparece na Lei

Art. 59.

Designado (designar)

Designar significa escolher e indicar oficialmente uma pessoa para exercer uma função, realizar uma atividade ou assumir uma responsabilidade.

Designado é quem foi formalmente indicado para essa função.

A designação é feita por meio de um ato oficial da autoridade competente, como um despacho, uma portaria ou outro documento previsto na legislação. A pessoa designada passa a exercer as responsabilidades da função para a qual foi indicada, mas isso não significa, necessariamente, que ela passou a ocupar outro cargo.

No MROSC, algumas atividades relacionadas às parcerias só podem ser exercidas por pessoas oficialmente designadas pela autoridade competente. Por isso, a Administração Pública deve designar, entre outros:

- os integrantes da Comissão de Seleção;
- os integrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação; e
- o gestor da parceria.

A designação formal identifica quem será responsável por cada atividade e atribui a essa pessoa as competências e responsabilidades previstas na Lei nº 13.019/2014.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 27; Art. 35; Art. 59; Art. 66.

Fica a dica

Despesas que NÃO podem ser pagas com recursos da parceria:

- gastos sem relação com a parceria;
- custo de atividades não previstas no plano de trabalho;
- gastos destinados a benefício particular;
- valores sem comprovação;
- tarifas bancárias, multas, juros; ou
- outras penalidades causadas por atrasos ou irregularidades da OSC.

Despesas

Despesas são os **gastos necessários para executar a parceria e alcançar as metas e os resultados previstos.**

Podem incluir, por exemplo, a contratação de profissionais, a compra de materiais, o pagamento de serviços, o aluguel de espaços e outros gastos necessários para executar as atividades previstas no plano de trabalho.

As despesas devem estar relacionadas ao objeto da parceria e atender às regras previstas na legislação, no instrumento da parceria e no plano de trabalho.

São exemplos de despesas o pagamento da **equipe de trabalho**, encargos trabalhistas, compra de bens e equipamentos permanentes, materiais de consumo, alimentos, **custos indiretos** (também chamados de despesas indiretas e administrativas), entre outros.

Onde Aparece na Lei

Art. 22; Art. 42; Art. 45; Art. 46; Art. 59; Art. 64; Art. 66; Art. 86; Título da Seção III do Capítulo III.

Desvio de Finalidade

Desvio de finalidade acontece quando os recursos, bens, atividades ou ações da parceria são usados em um uso ou objetivo diferente do previsto no plano de trabalho e no instrumento da parceria.

Isso pode acontecer, por exemplo, quando os recursos da parceria são usados em despesas ou atividades que não estão previstas no plano de trabalho ou que não têm relação com o objeto da parceria.

Essa situação pode gerar consequências para a parceria, como a necessidade de corrigir as irregularidades, devolver recursos, reter parcelas do repasse ou adotar outras medidas previstas em lei, como a aplicação de sanções administrativas.

Onde Aparece na Lei

Art. 48.

Diagnóstico

Diagnóstico é a análise de uma situação para entender suas características, necessidades, problemas, causas e desafios. Ele serve de base para planejar ações e escolher as soluções mais adequadas.

Na prática, um diagnóstico reúne informações e dados que ajudam a entender uma realidade antes de tomar uma decisão. Quanto melhor o diagnóstico, maiores são as chances de que as ações atendam às necessidades reais da população, e que os resultados sejam alcançados.

O diagnóstico é uma etapa importante do planejamento das parcerias. Ele ajuda a identificar as necessidades de interesse público que justificam a parceria e orienta a definição do objeto, das metas, dos resultados esperados e das atividades previstas no plano de trabalho. Também ajuda a Administração Pública e a OSC a propor soluções mais adequadas para o problema que pretendem resolver.

O diagnóstico também aparece no **Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS).** Nesse caso, a proposta do PMIS deve apresentar o **diagnóstico da realidade que se quer modificar,** indicando os problemas ou necessidades que justificam a realização de uma parceria e os benefícios que podem ser alcançados com ela.

Onde Aparece na Lei

Art. 19.

Diligência

Diligência é uma medida adotada pela Administração Pública para pedir esclarecimentos, documentos ou correções quando isso é necessário.

A diligência pode acontecer durante a seleção das propostas no chamamento público, o acompanhamento da execução da parceria ou a análise da prestação de contas.

Onde Aparece na Lei

Art. 71.

Direitos de Voz e Voto

Direitos de voz e voto são os direitos de participar de reuniões, falar e votar nas decisões de uma organização.

Na prática, isso significa que a pessoa pode se manifestar e votar, mesmo quando a reunião é realizada de forma virtual, desde que já tivesse esses direitos nas reuniões presenciais.

O termo é usado no MROSC para garantir que as reuniões virtuais das OSCs garantam os mesmos direitos de participação das reuniões presenciais, sem prejuízo do direito de fala.

Onde Aparece na Lei

Art. 4º-A.

Fica a dica

Os direitos remanescentes estão ligados aos bens adquiridos, produzidos ou transformados com recursos da parceria que permanecem ao final da sua execução. Por isso, quando for o caso, o instrumento da parceria deve definir a titularidade desses bens e dos direitos remanescentes.

Direitos Remanescentes

Direitos remanescentes são os direitos que **continuam existindo ao final da parceria** e que estão relacionados a **bens adquiridos, produzidos ou transformados com recursos públicos** durante sua execução.

Na prática, são os direitos que ainda tem valor e permanecem sobre esses bens quando a parceria termina. Eles podem envolver, por exemplo, **direitos sobre um software, uma obra, uma tecnologia ou outro produto desenvolvido com recursos da parceria.**

O MROSC indica que o termo da parceria deve definir, quando for o caso, a **titularidade dos bens e dos direitos remanescentes** ao final da parceria. Isso se aplica aos bens adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela Administração Pública.

Onde Aparece na Lei

Art. 42.

Diretrizes Fundamentais

Diretrizes fundamentais são as orientações e os princípios básicos que mostram como uma lei deve ser aplicada e entendida.

No MROSC, as diretrizes fundamentais estão previstas no **artigo 6º** e orientam as parcerias entre a Administração Pública e as OSCs. Elas devem ser consideradas na **celebração, execução, monitoramento, avaliação e prestação de contas** das parcerias.

Na prática, funcionam como um **guia para aplicar a lei** e mostram quais objetivos e valores devem ser respeitados nas parcerias, sempre considerando o interesse público.

Entre as diretrizes previstas no MROSC estão o **fortalecimento das OSCs e a cooperação com o Poder Público, a prioridade do controle de resultados, a valorização do controle social e a transparência,** entre outras.

Onde Aparece na Lei

Art. 6º.

Dirigente

É a pessoa responsável pela administração e pela gestão da OSC, conforme as regras de sua estrutura organizacional e de seu estatuto.

Pode ser, por exemplo, o presidente, diretor, vice-presidente ou tesoureiro, conforme a forma de organização da entidade.

O dirigente não é necessariamente a mesma pessoa que representa a OSC perante a Administração Pública. O representante legal é a pessoa que possui poderes para agir em nome da organização, de acordo com o estatuto ou com instrumento de representação válido (procuração).

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Dispensa (de Chamamento Público)

Dispensa de chamamento público é a possibilidade de celebrar uma parceria sem a realização do chamamento público, nas situações expressamente previstas no MROSC.

A dispensa é uma **exceção** à regra de realização de chamamento público e deve ser formalmente justificada pela Administração Pública.

São possibilidades da dispensa de chamamento público:

- Urgência decorrente de paralisação ou risco de paralisação de atividade de relevante interesse público
- Guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social
- Programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação de risco
- Atividades nas áreas de educação, saúde e assistência social executadas por OSCs previamente credenciadas

Mesmo quando o chamamento é dispensado, continuam sendo aplicadas as demais regras do MROSC, como as relativas ao plano de trabalho, à celebração, à execução, ao monitoramento e à prestação de contas.

Onde Aparece na Lei

Art. 21; Art. 30; Art. 32.

Fica a dica

Na dispensa, a competição seria possível, mas a própria lei autoriza que o chamamento público não seja realizado em situações específicas. Isso é diferente da inexigibilidade, em que a competição é inviável.

Fica a dica

A dispensa de chamamento público tratada no art. 30 do MROSC é diferente das hipóteses previstas no art. 29.

No art. 30, o chamamento seria possível, mas a lei permite que a Administração Pública deixe de realizá-lo em situações específicas, como casos de urgência, calamidade pública ou determinadas atividades nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Já o art. 29 trata de situações em que a própria lei indica que o chamamento público não precisa ser feito, como nas parcerias decorrentes de emendas parlamentares.

Disposições

Disposições são as **regras, determinações ou orientações** estabelecidas em uma lei, decreto, edital ou instrumento jurídico.

Indicam **como algo deve ser feito, quais são as condições aplicáveis e quais procedimentos devem ser seguidos.**

As disposições da Lei nº 13.019/2014 e de seus regulamentos definem todas as regras que guiam a celebração, execução, monitoramento e prestação de contas das parcerias com OSCs.

Onde Aparece na Lei

Art. 3º; Art. 64; Título da Seção I do Capítulo III; Título do Capítulo I; Título do Capítulo VI.

Fica a dica

Dissolução e extinção não são a mesma coisa. A dissolução é o início do encerramento da organização. A extinção acontece no fim desse processo, quando todas as etapas previstas na lei foram concluídas e a organização deixa de existir.

Dissolução

Dissolução é o ato que dá início ao encerramento de uma organização, como uma OSC. A partir da dissolução, a organização deixa de realizar suas atividades e inicia o processo de encerramento previsto na lei.

Na prática, a dissolução não significa que a organização deixa de existir imediatamente. Ela marca o início de um processo em que são concluídas as atividades pendentes, pagas as dívidas e obrigações, definida a destinação dos bens e tomadas as demais medidas necessárias até o encerramento definitivo da organização.

O MROSC indica que o estatuto da OSC deve dizer como será feita a destinação dos bens que restarem em caso de dissolução. A lei também determina que, quando houver bens permanentes comprados com recursos públicos, sua destinação deve seguir as regras previstas na lei e no instrumento da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 33.

Doação de Bens

Doação de bens é a transferência gratuita de um bem de uma pessoa ou instituição para outra, sem pagamento ou qualquer vantagem em troca.

Acontece quando uma pessoa, empresa ou órgão público entrega um bem, como imóvel, veículo, equipamento ou material, para que outra pessoa ou organização passe a ser sua proprietária.

A expressão "doação de bens" aparece no **art. 29 da Lei nº 13.019/2014,** que trata dos acordos de cooperação. A regra geral é que esses acordos sejam feitos sem chamamento público. Porém, quando o acordo envolver **doação de bens, comodato ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial,** a Administração Pública deve realizar chamamento público.

Essa exigência existe porque a parceria envolve a transferência ou o uso de um bem público. O chamamento público ajuda a garantir transparência, igualdade de oportunidades e uma escolha adequada da organização que receberá ou utilizará o bem.

A doação de bens prevista no art. 29 do MROSC não se confunde com os bens permanentes comprados pela OSC com recursos da parceria.

Durante a execução de um termo de colaboração ou termo de fomento, a OSC pode adquirir bens permanentes com recursos da parceria, quando essa despesa estiver prevista no plano de trabalho e for necessária para executar o objeto. Nesses casos, a destinação desses bens ao final da parceria deve seguir as regras do MROSC e do instrumento celebrado, podendo, conforme o caso, ser doados e permanecer com a organização.

Onde Aparece na Lei

Art. 29.

Fica a dica

Fazer uma doação não transforma o doador em sócio, associado ou proprietário da organização. A doação é uma forma de apoiar a atuação da OSC, mas não dá ao doador o direito de receber lucros, dividendos, sobras, parte do patrimônio ou qualquer outra vantagem da organização. Essa regra reforça que as OSCs não têm finalidade lucrativa.

Doadores

Doadores são pessoas ou organizações que fazem doações para uma para alguém, como por exemplo, para uma OSC. Essas doações podem ser em dinheiro, bens ou outras formas de apoio, sem que o doador receba pagamento ou participação nos resultados da organização.

Na prática, o doador ajuda a organização, mas não se torna seu proprietário, associado ou sócio. Também não passa a ter direito sobre seus bens ou sobre os resultados de suas atividades.

O MROSC indica que a OSC não pode distribuir resultados, sobras, excedentes, dividendos, parcelas do patrimônio ou qualquer outra vantagem a associados, dirigentes, empregados, **doadores** ou terceiros. Todos os recursos da organização devem ser usados para cumprir seu objeto social.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Documentos comprobatórios das despesas

Documentos comprobatórios das despesas são os documentos utilizados para **demonstrar e comprovar como os recursos públicos da parceria foram utilizados.**

Permitem verificar se uma **despesa realmente aconteceu, qual foi seu valor, quem recebeu o pagamento e se ela está relacionada à execução da parceria.**

Alguns exemplos são **notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, contratos, folhas de pagamento, guias de recolhimento de encargos e extratos bancários.**

Esses documentos devem ser mantidos pela OSC e podem ser solicitados pela Administração Pública ou pelos órgãos de controle quando necessários para verificar a execução da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 59.

Fica a dica

Há diferença entre cometer uma irregularidade por erro e **agir de forma intencional.** Quando existe essa intenção, pode haver dolo.

Dolo

Dolo é a ação praticada com intenção. Isso significa que a pessoa age de forma consciente para causar certo resultado ou assume o risco de que ele aconteça.

Identificar a existência de dolo é importante em situações que envolvem a **responsabilização da OSC, a aplicação de sanções e a análise de irregularidades na execução da parceria.**

Isso é importante porque nem toda irregularidade é intencional. Ela também pode acontecer por **erro, descuido ou desconhecimento.**

Onde Aparece na Lei

Art. 71; Art. 72.

Dotação orçamentária

Dotação orçamentária é o **conjunto de informações do orçamento público que identifica e autoriza a realização de uma despesa.**

Na prática, é o **código que indica de onde virão os recursos para a execução da despesa,** como a celebração de uma parceria do MROSC.

Esse código está vinculado à Lei Orçamentária Anual (LOA) e à programação orçamentária do órgão, e precisa estar informado no processo para demonstrar que há previsão e autorização de recursos para a despesa.

No caso das parcerias, a dotação orçamentária deve ser compatível com a despesa prevista e com a programação orçamentária do órgão responsável.

A programação orçamentária diz **"o que e quanto será gasto"** e a dotação orçamentária indica **"de onde exatamente virá o recurso"** dentro desse planejamento.

Onde Aparece na Lei

Art. 35.

E

Economicidade

Edital de Chamamento Público

Efetividade

Eficácia

Eficiência

Emenda Parlamentar

Empregado (Trabalhador CLT)

Empregados (Utilizados)

Emprego Permanente do Quadro de Pessoal da Administração Pública

Empresas Públicas

Encargos (Trabalhistas, Sociais, Previdenciários, Fiscais e Comerciais)

Ente Federado/Ente da Federação

Entidade Beneficiária

Entidade Filantrópica e sem Fins Lucrativos

Entidade Privada sem Fins Lucrativos

Equipamentos e Materiais Permanentes

Equipe de Trabalho / Equipe Encarregada da Execução do Plano de Trabalho / Equipe Contratada

Erário

Escrituração

Esfera Governamental / Esfera de Governo / Esfera da Federação

Espécie (Pagamentos Em)

Estabelecimentos

Estatuto Social

Estipulação (Estipular)

Estrutura da Administração Pública

Etapa Competitiva

Exaurida (Exaurir)

Excedentes Operacionais Brutos ou Líquidos

Execução da Parceria

Exercício (Atividades/funções)

Exercício (Período)

Exercício de Poder de Polícia

Experiência Prévia

Expressão Monetária

Extinção da Parceria

Extrato (Bancário)

Extrato (Publicação)

Fica a dica

Economicidade não significa gastar menos a qualquer custo. Uma opção mais barata pode não ser a melhor se comprometer a qualidade das ações ou os resultados da parceria. O mais importante é usar os recursos públicos de forma responsável para gerar o melhor resultado possível para a sociedade.

Economicidade

Economicidade é o princípio que orienta a Administração Pública a **usar os recursos disponíveis da melhor forma,** evitando desperdícios e buscando os melhores resultados.

Agir com economicidade não significa escolher sempre a opção mais barata. Significa **avaliar se o gasto é necessário e adequado para alcançar os resultados esperados.**

A economicidade orienta o **planejamento, a execução e o acompanhamento das parcerias,** contribuindo para o uso responsável dos recursos públicos.

Na avaliação da parceria, não basta verificar **quanto foi gasto.** Também é preciso considerar **os resultados alcançados, a qualidade das ações e a relação das despesas com o que foi previsto na parceria.**

Onde Aparece na Lei

Art. 5º.

Fica a dica

O edital é a principal referência do chamamento público. Todas as etapas do processo de seleção, desde a apresentação das propostas à escolha da OSC devem seguir as regras estabelecidas por ele.

Edital de chamamento público

O edital de chamamento público é o **documento que torna pública a intenção da Administração Pública de selecionar uma OSC para celebrar uma parceria e estabelece regras do processo de seleção.**

O edital funciona como o **"manual de regras"** do chamamento público. Ele reúne as informações necessárias para que as OSCs interessadas possam preparar e apresentar suas propostas.

É no edital que a Administração Pública define pontos como:

- a programação orçamentária que autoriza a celebração da parceria;
- o objeto da parceria;
- as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;
- as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas;
- o valor previsto para a realização da parceria;
- as condições para apresentação de recursos;
- a minuta do instrumento por meio do qual a parceria será celebrada;
- as medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, quando cabíveis.

A publicação do edital inicia formalmente o chamamento público e permite que as organizações tenham acesso às informações necessárias para participar do processo de seleção em condições iguais. Para garantir a transparência, publicidade e igualdade de oportunidades entre as OSCs interessadas, o edital deve ser amplamente divulgado e publicado em meios oficiais de comunicação.

Onde Aparece na Lei

Art. 24; Art. 26.

Fica a dica

Efetividade é alcançar os resultados e gerar mudanças na realidade. Uma parceria pode executar bem as atividades e usar os recursos de forma responsável, mas será efetiva quando **alcançar os objetivos previstos e produzir os resultados esperados.**

Efetividade

Efetividade é a capacidade de uma ação, projeto ou política pública de **alcançar os resultados esperados e gerar mudanças reais para as pessoas.**

Na prática, a efetividade busca responder: **a ação realmente resolveu o problema ou melhorou a situação que precisava ser enfrentada?** Por isso, ela está relacionada às mudanças geradas, e não apenas ao cumprimento das atividades previstas.

A efetividade é importante na avaliação das parcerias entre a Administração Pública e as OSCs. A avaliação das parcerias deve considerar se as ações realizadas **contribuíram para o cumprimento das metas e dos objetivos previstos no plano de trabalho.**

Isso significa que não basta verificar **quantas atividades foram realizadas ou se os documentos foram apresentados.** Também é preciso analisar **os resultados alcançados e os benefícios gerados para a população.**

Onde Aparece na Lei

Art. 33; Art. 67.

Fica a dica

É comum confundir **eficácia, eficiência e efetividade,** mas cada uma olha para um aspecto diferente:

Eficácia: alcançar as metas e os objetivos previstos.

Eficiência: alcançar esses resultados usando bem os recursos disponíveis.

Efetividade: gerar resultados e mudanças reais na vida das pessoas.

Assim, uma parceria pode ser **eficaz** porque cumpriu suas metas, **eficiente** porque utilizou bem os recursos e **efetiva** quando gerou os resultados e benefícios esperados para a população.

Eficácia

Eficácia é a capacidade de alcançar as metas e os resultados previstos.

Na prática, uma ação é eficaz quando atinge o objetivo que foi planejado, independentemente do tempo gasto ou dos recursos utilizados.

A eficácia está relacionada à capacidade de a parceria **cumprir o que foi planejado.**

Por isso, na avaliação da parceria, é preciso verificar se as **metas previstas no plano de trabalho foram alcançadas e se as atividades realizadas contribuíram para atingir os objetivos definidos.**

Em outras palavras, a análise da eficácia busca saber se **a parceria entregou o que foi previsto no plano de trabalho.** Não se trata apenas de verificar se as atividades foram realizadas, mas se elas foram suficientes para alcançar as metas e os resultados previstos.

Onde Aparece na Lei

Art. 8º; Art. 24; Art. 67.

Eficiência

Eficiência é a capacidade de fazer uma atividade usando bem os recursos disponíveis e evitando desperdícios.

Uma ação é eficiente quando é realizada **com qualidade, no tempo correto e com bom uso do dinheiro, dos materiais, da equipe e dos demais recursos disponíveis.**

A eficiência é um dos princípios que orientam as parcerias entre a Administração Pública e as OSCs. Isso significa que, em todas as etapas da parceria, é importante usar os recursos públicos de forma responsável e organizada para alcançar os resultados esperados.

Na avaliação da parceria, não basta verificar se as metas foram cumpridas. Também é preciso analisar **como os recursos foram utilizados e se as ações foram realizadas de forma adequada e sem desperdícios.**

Onde Aparece na Lei

Art. 5º.

Emenda Parlamentar

Emenda parlamentar é uma proposta apresentada por um parlamentar para alterar ou indicar a aplicação de parte dos recursos previstos no orçamento público, conforme as regras orçamentárias aplicáveis.

Nos municípios, por exemplo, os vereadores podem apresentar emendas para indicar a destinação de recursos a políticas públicas em áreas como assistência social, cultura, esporte, saúde e educação.

Os recursos indicados por uma emenda parlamentar podem ser executados diretamente pela Administração Pública ou, quando a legislação permitir, destinados a parcerias com OSCs.

Os recursos de emendas parlamentares podem ser destinados à celebração de termos de colaboração ou de termos de fomento. Nesses casos, o art. 29 do MROSC estabelece que não será realizado chamamento público.

A ausência de chamamento público nessa situação **não significa que houve dispensa ou inexigibilidade de chamamento.** Trata-se de uma hipótese específica prevista na própria Lei nº 13.019/2014.

Mesmo sem chamamento público, a Administração Pública deve verificar o cumprimento dos requisitos legais para a celebração da parceria e observar as demais regras aplicáveis à execução, ao monitoramento e à prestação de contas.

Onde Aparece na Lei

Art. 29.

Fica a dica

A OSC pode contratar empregados para executar as atividades da parceria. Quando a contratação for necessária e estiver de acordo com o plano de trabalho, os custos podem ser pagos com recursos da parceria. Mesmo assim, a responsabilidade pelo empregado continua sendo da OSC, que deve cumprir todas as obrigações previstas na legislação.

Empregado (Trabalhador CLT)

Empregado é a pessoa física que presta serviços de forma contínua, recebe pagamento pelo trabalho e possui vínculo de trabalho com uma instituição ou organização.

Quando esse vínculo segue a **Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)**, o trabalhador e o empregador devem cumprir os direitos e deveres previstos na legislação, como salário, jornada de trabalho, férias, 13º salário e recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários, entre outros.

Empregado é o trabalhador **contratado diretamente pela OSC** para realizar atividades relacionadas à parceria, quando essa contratação estiver prevista no plano de trabalho e for necessária para executar o objeto da parceria.

Nesses casos, a OSC é responsável pelo vínculo de trabalho, incluindo a **contratação, o pagamento da remuneração e o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.**

Quando esses custos forem pagos com recursos da parceria, a OSC deve seguir as regras do MROSC, do instrumento da parceria e da legislação trabalhista, garantindo que os valores sejam usados conforme o previsto no plano de trabalho.

Já os **empregados públicos** são trabalhadores contratados por entidades da Administração Pública que adotam o regime da CLT, como **empresas públicas e sociedades de economia mista.** Eles também são regidos pela legislação trabalhista, mas possuem vínculo com uma entidade pública, e não com uma OSC.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 45.

Fica a dica

Não confunda "empregados", neste sentido, com "empregado", que é o trabalhador que possui vínculo de trabalho com uma organização ou instituição.

Empregados (Utilizados)

Neste sentido, o termo **"empregados"** se refere aos profissionais, instrumentos e tecnologias **utilizados** na execução da parceria.

Ou seja, são as pessoas, equipamentos, materiais e outros meios usados para executar as atividades, metas e objetivos da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 42.

Emprego Permanente do Quadro de Pessoal da Administração Pública

Emprego permanente é um emprego público que faz parte do quadro permanente de pessoal da Administração Pública. Ele é ocupado por um empregado público contratado de acordo com as regras aplicáveis ao órgão ou à entidade.

Quem ocupa um emprego permanente tem um vínculo permanente com a Administração Pública. A diferença é que, enquanto o servidor ocupa um **cargo efetivo,** o empregado público ocupa um **emprego público,** normalmente regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Esse tipo de vínculo é importante no MROSC, porque algumas funções relacionadas às parcerias devem contar com a participação de pessoas que tenham **vínculo permanente com a Administração Pública.**

O MROSC indica que as **comissões de seleção** e as **comissões de monitoramento e avaliação** devem ter, entre seus integrantes, pelo menos **um ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente no quadro de pessoal da Administração Pública.** A regra busca garantir que essas atividades também contem com a participação de agentes que tenham **vínculo permanente com a Administração Pública.**

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Fica a dica

São exemplos de empresas públicas a Caixa Econômica Federal, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Empresas Públicas

Empresas públicas são **entidades criadas pelo poder público para prestar serviços ou desenvolver atividades de interesse da sociedade.**

Elas têm personalidade jurídica e patrimônio próprios e funcionam de forma parecida à de uma empresa, mas fazem parte da Administração Pública e são controladas pelo Estado.

Na prática, podem contratar empregados, administrar seus recursos e exercer as atividades para as quais foram criadas, sempre seguindo as regras aplicáveis à Administração Pública.

As empresas públicas que prestam serviços públicos fazem parte da Administração Pública. Por isso, quando celebram parcerias com OSCs, devem seguir as regras da Lei nº 13.019/2014.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Encargos (trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais)

Encargos são as **obrigações que a OSC deve cumprir e pagar em razão da execução da parceria, incluindo obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, fiscais e comerciais.**

Nas parcerias, **a OSC é integralmente responsável pelo pagamento dos encargos** trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução da parceria. A Administração Pública não assume **responsabilidade solidária** ou **subsidiária** por essas obrigações.

Esses encargos podem ser, por exemplo:

- **trabalhistas**: valores e direitos decorrentes da relação de trabalho, como férias, 13º salário e verbas rescisórias;
- **sociais**: contribuições e obrigações relacionadas à proteção social, conforme a legislação aplicável;
- **previdenciários**: contribuições destinadas à Previdência Social;
- **fiscais**: tributos e demais obrigações tributárias;
- **comerciais:** obrigações decorrentes da contratação de fornecedores e de outras relações comerciais.

Quando forem necessários à execução da parceria e estiverem previstos no plano de trabalho, esses custos podem ser pagos com recursos da parceria, conforme as regras aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 42; Art. 46.

Ente Federado/ Ente da Federação

Ente federado ou **ente da Federação** é cada uma das unidades que formam o Estado brasileiro e que possuem **autonomia política, administrativa e financeira,** conforme a Constituição.

No Brasil, são entes federados:

- **a União;**
- **os Estados;**
- **o Distrito Federal;**
- **os Municípios.**

Cada ente federado possui **competências próprias** para administrar seus interesses, executar políticas públicas e organizar seus serviços.

O MROSC estabelece regras gerais para as parcerias entre a Administração Pública e as OSCs em todos os entes federados. Cada um deles pode editar normas próprias para regulamentar a aplicação da lei em seu território.

Onde Aparece na Lei

Art. 6º; Art. 15; Art. 20; Art. 34; Art. 80; Art. 81-B; Art. 84.

Entidade beneficiária

Entidade beneficiária é a OSC indicada em lei específica para receber recursos da Administração Pública.

No MROSC, essa situação é uma hipótese de **inexigibilidade de chamamento público.**

Nesse caso, **não há seleção entre diferentes OSCs**, pois a própria lei já define qual organização receberá os recursos e executará a parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 31.

Entidade Filantrópica e Sem Fins Lucrativos

É uma entidade privada sem fins lucrativos que atua na **prestação de serviços de interesse social.**

Na área da saúde, essas entidades podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), nas condições previstas na Constituição e na legislação.

De acordo com o art. 199, § 1º, da Constituição Federal, as instituições privadas podem participar de forma complementar do SUS, mediante contratos administrativos ou **convênios**, conforme as regras aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 3º.

Entidade Privada Sem Fins Lucrativos

Entidade privada sem fins lucrativos é uma **organização de natureza privada** que **não distribui entre seus integrantes, dirigentes ou terceiros os resultados, sobras ou excedentes obtidos em suas atividades.**

Isso não significa que a organização não possa ter receitas ou resultados positivos. Esses valores devem ser aplicados na realização de suas finalidades institucionais.

Ser uma entidade privada sem fins lucrativos **é um dos principais requisitos para uma entidade ser considerada uma OSC.**

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 77; Art. 85.

Equipamentos e materiais permanentes

Equipamentos e materiais permanentes são itens duráveis comprados ou produzidos com recursos da parceria e que continuam existindo após o uso e encerramento da parceria.

A OSC pode comprar ou produzir esses bens com os recursos repassados, porém, seu uso deve ser necessário para a execução das atividades e para o alcance das metas e objetivos definidos para a parceria. Podem ser considerados equipamentos e materiais permanentes itens como eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, entre outros bens duráveis.

Mesmo ficando sob a guarda e utilização da OSC, os bens adquiridos com recursos da parceria são considerados bens públicos. Além disso, devem ser indicados na prestação de contas, conforme as regras aplicáveis.

Ao final da parceria, esses bens que continuam existindo se tornam os **"bens remanescentes"**.

Em alguns casos, eles podem permanecer com a OSC, ser doados para outro parceiro ou retornar à Administração Pública, conforme a destinação definida nas regras da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 35; Art. 46.

Equipe de Trabalho / Equipe encarregada da execução do plano de trabalho / Equipe contratada

Equipe de trabalho é o **conjunto de pessoas necessárias para executar as atividades** previstas no plano de trabalho da parceria.

Pode incluir empregados da OSC, profissionais contratados para atividades específicas, prestadores de serviços e outros profissionais envolvidos na execução da parceria.

A equipe de trabalho pode ser composta tanto por profissionais já pertencentes ao quadro da OSC quanto por profissionais contratados durante a execução da parceria, desde que essa necessidade esteja prevista e justificada no plano de trabalho.
A contratação e a gestão dos profissionais são de responsabilidade da OSC. A celebração da parceria não cria vínculo trabalhista entre esses profissionais e a Administração Pública.

O MROSC permite que os recursos da parceria sejam utilizados para remunerar a equipe encarregada da execução do plano de trabalho, desde que estejam **diretamente relacionados à sua execução e previstos no plano de trabalho.** Além da remuneração dos profissionais, **também podem ser custeadas as despesas relacionadas aos seus direitos e obrigações trabalhistas.**

Onde Aparece na Lei

Art. 11; Art. 46.

Erário

Erário é o **conjunto dos recursos e bens financeiros do poder público.**

Na prática, pode ser entendido como o **"caixa" da Administração Pública,** ou seja, os recursos usados para financiar serviços públicos, obras, políticas públicas e outras ações de interesse da sociedade. Esses recursos vêm, principalmente, de **tributos**, como impostos, taxas e contribuições.

A proteção do erário está relacionada ao **uso correto dos recursos públicos** destinados às parcerias. Por isso, a OSC deve utilizar os recursos de acordo com o **objeto e o plano de trabalho da parceria** e demonstrar, na prestação de contas, como esses recursos foram utilizados e quais resultados foram alcançados.

Onde Aparece na Lei

Art. 39; Art. 72.

Escrituração

Escrituração é o **registro organizado das informações contábeis e patrimoniais de uma OSC,** como receitas, despesas, bens, direitos e obrigações.

Na prática, significa manter os registros contábeis atualizados e de acordo com as regras da contabilidade.

No MROSC, a OSC deve manter sua escrituração de acordo com os **princípios fundamentais da contabilidade** e com as **Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC)** aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 33.

Esfera Governamental / Esfera de Governo / Esfera da Federação

Os termos **"esfera governamental", "esfera de governo" e "esfera da federação"** indicam o nível de governo ao qual pertence o órgão ou a entidade pública responsável pela parceria.

No Brasil, são consideradas esferas de governo:

- federal: União;
- estadual: Estados e Distrito Federal;
- municipal: Municípios.

Identificar a esfera de governo é importante porque **as regras do MROSC são aplicadas em todos os níveis, mas cada ente pode definir regras e procedimentos específicos para suas parcerias.**

Onde Aparece na Lei

Art. 39; Art. 60; Art. 73.

Espécie (pagamentos em)

É o pagamento realizado diretamente em **dinheiro**, sem transferência bancária ou outro meio eletrônico.

No MROSC, a regra é que os pagamentos sejam realizados por **transferência eletrônica**, permitindo identificar quem recebeu os recursos e acompanhar sua movimentação.

O pagamento em espécie somente pode ocorrer nas situações permitidas pela legislação e pelas regras da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 53.

Fica a dica

Os dois sentidos podem ser encontrados no MROSC. O verbo estabelecer é usado para definir regras, requisitos, prazos e procedimentos relacionados às parcerias. Já estabelecimento é usado para indicar o local onde a OSC desenvolve suas atividades, presta serviços ou executa a parceria.

Estabelecimentos

Ao longo da **Lei nº 13.019/2014**, as palavras **estabelecer** e **estabelecimento** aparecem com dois sentidos diferentes.

Muitas vezes, o verbo **estabelecer** é usado no sentido de **definir ou determinar regras, condições, procedimentos, prazos ou obrigações.**

Já a palavra **estabelecimento** pode se referir ao **local onde uma pessoa, empresa ou organização desenvolve suas atividades,** como uma sede, unidade de atendimento, escritório ou filial.

Onde Aparece na Lei

Art. 11.

Estatuto Social

O estatuto social é o documento que estabelece as principais regras de organização e funcionamento de uma OSC.

Toda OSC deve possuir um estatuto social aprovado e registrado em cartório.

Nele estão definidos, entre outros pontos, a finalidade da organização, sua forma de organização, os direitos e deveres dos associados, a composição e as atribuições de seus órgãos e as regras para seu funcionamento.

O estatuto é importante para verificar se a OSC atende aos requisitos necessários para celebrar determinadas parcerias com a Administração Pública.

Entre os pontos que podem ser verificados estão:

- **Finalidade pública da organização:**
  O estatuto da OSC deve prever objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, conforme os requisitos do MROSC.

- **Destinação do patrimônio em caso de encerramento:**
  Em caso de dissolução da entidade, seus bens e recursos devem ser destinado a outra pessoa jurídica de igual natureza que atenda aos requisitos do MROSC e, preferencialmente, tenha objeto social semelhante.

- **Registro da contabilidade:**
  A OSC deverá manter sua contabilidade organizada de acordo com os princípios de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, garantindo o registro correto de todas suas receitas e despesas.

Onde Aparece na Lei

Art. 34.

Estipulação (Estipular)

Estipulação é a **definição clara de uma regra, condição, obrigação ou procedimento em um documento.**

Significa deixar algo previsto de forma **clara e direta,** para que todas as partes saibam quais são os direitos, deveres ou regras que devem ser cumpridos.

O MROSC indica que alguns pontos devem ser **estipulados no instrumento da parceria**, ou seja, precisam estar definidos de forma clara no documento. Entre eles estão a **destinação dos bens remanescentes** e o **prazo mínimo para comunicar a intenção de rescindir a parceria.**

Onde Aparece na Lei

Art. 36; Art. 42.

Estrutura da Administração Pública

Estrutura da Administração Pública é o **conjunto de órgãos e entidades que formam a organização do poder público e exercem suas funções.**

Na prática, é a forma como a Administração Pública se organiza para funcionar, por meio de órgãos e unidades responsáveis por atividades como gestão, fiscalização, controle e apoio jurídico.

Quando a lei diz que um órgão integra a estrutura da Administração Pública, significa que ele faz parte dessa organização e atua em nome da Administração Pública.

Onde Aparece na Lei

Art. 42.

Etapa competitiva

Etapa competitiva é a **fase do chamamento público** em que as propostas apresentadas pelas OSCs são analisadas e avaliadas de acordo com os critérios definidos no edital.

Nessa etapa, a Administração Pública **analisa as propostas e verifica qual delas atende melhor aos critérios estabelecidos no edital.**

A análise e o julgamento das propostas são realizados pela **Comissão de Seleção,** de forma objetiva e de acordo com as regras previstas no edital.

Ao final, as propostas são classificadas e a Administração Pública divulga o resultado do julgamento. Depois disso, tem início a **fase recursal**, conforme as regras do chamamento público.

Onde Aparece na Lei
Art. 28.

Exaurida (Exaurir)

Exaurida vem do verbo **exaurir** e significa **esgotada ou totalmente utilizada.**

Na prática, indica que algo **chegou ao seu limite e não pode mais continuar**, como um prazo, um recurso ou uma etapa de um processo.

O termo pode indicar que uma **possibilidade prevista na parceria ou na lei já foi utilizada ou terminou.** É o caso, por exemplo, de uma **fase de recursos que foi encerrada**, quando não é mais possível apresentar novas contestações.

Onde Aparece na Lei
Art. 72.

Excedentes operacionais brutos ou líquidos

Excedentes operacionais brutos ou líquidos são os **resultados positivos obtidos pela OSC no desenvolvimento de suas atividades.**

As OSCs não podem distribuir entre seus sócios, associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros os resultados, sobras ou **excedentes operacionais** obtidos com suas atividades.
Esses valores **devem ser aplicados integralmente na realização do objeto social da organização,** de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Execução da parceria

Execução da parceria é a etapa em que **são realizadas as atividades ou os projetos previstos** no instrumento de parceria e no plano de trabalho.

É durante a execução que a OSC realiza as atividades, atende o público previsto, utiliza os recursos da parceria e busca alcançar as metas e os resultados estabelecidos.

A execução deve seguir as regras, os prazos, as responsabilidades e as condições estabelecidas no instrumento de parceria e no plano de trabalho.

A OSC é responsável pela execução das atividades e pela correta utilização dos recursos da parceria, além de manter os registros e documentos necessários e prestar as informações solicitadas pela Administração Pública.

A Administração Pública acompanha a execução por meio do **monitoramento e da avaliação,** verificando o cumprimento do objeto e o alcance das metas e dos resultados previstos.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 7º; Art. 35; Art. 42; Art. 45; Art. 60; Art. 61; Art. 66; Art. 73.

Fica a dica

No MROSC, preste atenção ao contexto. Quando a lei fala em **exercício** de uma atividade, cargo, função, competência ou direito, ela está se referindo ao seu desempenho. Já quando fala em orçamento ou recursos públicos, **exercício** normalmente significa **exercício financeiro.**

Exercício (atividades/funções)

Exercício, nesse contexto, significa desempenhar ou realizar uma atividade, função, direito, competência ou atribuição.

Na prática, a palavra **exercício** indica que uma pessoa está realizando uma atividade, ocupando uma função ou usando um direito ou uma competência prevista em lei.

Esse é o sentido usado em vários trechos do MROSC. A lei fala, por exemplo, em exercício de atividades, de competências, de cargo em comissão, de função de confiança e das atribuições dos agentes públicos e dos dirigentes das organizações da sociedade civil.
É importante não confundir esse significado com **exercício financeiro**, que é o período anual utilizado para a gestão orçamentária e financeira da Administração Pública.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 7º; Art. 39; Art. 40.

Fica a dica

Exercício financeiro não é a mesma coisa que vigência da parceria. O exercício financeiro é o período da gestão orçamentária e financeira, normalmente de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Já a vigência é o período em que a parceria permanece válida e em execução.

Por isso, uma parceria pode começar em um exercício e terminar em outro.

Exercício (período)

Exercício é o período usado pela Administração Pública para **planejar, executar e controlar suas atividades e recursos.** Em regra, corresponde ao ano civil, de **1º de janeiro a 31 de dezembro.**

Na prática, é durante cada exercício que as **receitas e despesas públicas** são planejadas e executadas, além de outras atividades relacionadas ao orçamento e à gestão dos recursos.

A palavra **exercício** é usada para indicar o período de referência de informações, recursos e procedimentos relacionados às parcerias. Ela aparece, por exemplo, **nas regras sobre orçamento, execução dos recursos públicos e prestação de informações.**

Onde Aparece na Lei

Art. 11; Art. 49; Art. 67; Art. 69; Art. 86.

Exercício de Poder de Polícia

Exercício de poder de polícia é a atuação do Estado para fiscalizar, controlar ou impor limites a atividades de pessoas ou organizações, com o objetivo de proteger o interesse público e garantir o cumprimento da lei.

Essa atuação pode incluir, por exemplo, fiscalizações, concessão de autorizações e licenças, e aplicação de medidas administrativas.

O MROSC deixa claro que o exercício de poder de polícia é uma **função exclusiva** da Administração Pública e **não pode ser transferido às OSCs** por meio de parcerias.

Isso significa que atividades de controle e de aplicação de medidas de autoridade devem continuar sob responsabilidade do Estado.

Onde Aparece na Lei

Art. 40.

Experiência prévia

Experiência prévia é a **experiência que a OSC já possui na realização do objeto da parceria ou de atividades de natureza semelhante.**

Para celebrar determinadas parcerias, a OSC deve comprovar que possui experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de atividade semelhante ou relacionada.

Essa experiência pode ser comprovada por diferentes documentos e registros, como termos de parcerias anteriores, declarações de experiência e capacidade técnica, publicações, pesquisas, currículos de profissionais, prêmios, certificações e outros documentos relacionados à atuação da organização.

Onde Aparece na Lei

Art. 33.

Expressão monetária

Expressão monetária é a **indicação do valor de algo em dinheiro,** ou seja, a indicação de um bem, direito, obrigação ou resultado em termos financeiros.

Na prática, significa **atribuir um valor em reais (R$) a algo**, permitindo sua mensuração e comparação.

A expressão monetária aparece, por exemplo, na **definição dos recursos da parceria, no plano de trabalho, na prestação de contas e na demonstração dos resultados financeiros da execução.**

Onde Aparece na Lei

Art. 35.

Extinção da parceria

Extinção da parceria é o **encerramento da relação jurídica** entre a Administração Pública e a OSC.

A parceria pode **chegar ao fim** pelo término de sua vigência, pelo cumprimento de seu objeto ou por outras situações previstas na legislação ou no instrumento de parceria.
A extinção da parceria pode acontecer por diferentes motivos, como:

- término do prazo de vigência da parceria;
- cumprimento integral do objeto e das metas estabelecidas;
- denúncia, conforme regras legais e contratuais;
- rescisão;
- anulação ou outras hipóteses previstas na lei.

Mesmo depois do encerramento da parceria, **algumas obrigações podem continuar,** como a prestação de contas, a análise dos resultados e o cumprimento de determinações relacionadas a eventuais irregularidades.

Onde Aparece na Lei

Art. 42; Art. 52.

Fica a dica

No MROSC, a conta bancária da parceria deve ser usada exclusivamente para movimentar os recursos da parceria. Por isso, o extrato bancário é um documento importante para acompanhar a execução financeira e comprovar como o dinheiro foi utilizado.

Extrato (bancário)

Extrato bancário é o documento emitido por um banco, que mostra todas as **movimentações de uma conta**, como depósitos, pagamentos, transferências, saques, aplicações, rendimentos, tarifas e o saldo em um período.

Na prática, o extrato permite **acompanhar a entrada e a saída de dinheiro**, conferir os pagamentos, identificar quem recebeu os valores movimentados e verificar o saldo da conta.

O extrato é um dos documentos usados para **acompanhar e comprovar a movimentação dos recursos da parceria**. O MROSC determina que os recursos repassados sejam movimentados em uma **conta bancária específica da parceria.**

Isso significa que todo o dinheiro da parceria — como o recebimento dos recursos, os pagamentos, as aplicações financeiras, os rendimentos e a devolução de valores, quando houver — deve passar por essa conta.

O extrato também ajuda a Administração Pública e os órgãos de controle a **verificar como os recursos foram utilizados** e se a movimentação financeira está de acordo com a parceria e com o plano de trabalho.

Onde Aparece na Lei

Art. 86.

Fica a dica

O extrato é um resumo. Sua publicação não substitui a divulgação das demais informações exigidas pelo MROSC, como o plano de trabalho e os dados da parceria que devem ser disponibilizados nos canais oficiais.

Extrato (publicação)

Extrato é um **resumo das principais informações de um documento ou ato oficial,** publicado para comunicar sua existência e seu conteúdo principal.

Na prática, o extrato de uma parceria apresenta apenas as informações mais importantes, como **as partes envolvidas, o objeto, a data, o valor, quando houver, e outros dados que permitam identificar o documento ou ato.**

A publicação do extrato é uma forma de dar **publicidade aos principais atos relacionados às parcerias** entre a Administração Pública e as OSCs. Com essa publicação, qualquer pessoa pode saber, por exemplo, que uma parceria foi **celebrada, alterada ou que outro ato importante foi realizado,** fortalecendo a transparência e o controle social.

Onde Aparece na Lei

Art. 32; Art. 38.

F

Facultada

Falta

Fase Preparatória

Fase Recursal

Finalidade Alheia

Finalidades de Interesse Público

Finalidades de Relevância Pública e Social

Fins Exclusivamente Religiosos

Fiscalização

Fomento

Formalidades Legais ou Regulamentares

Formalização

Foro

Fortalecimento Institucional

Fragmentação de Recursos

Frustrar

Fundações

Fundo de Reserva

Fundo Patrimonial

Fundos Específicos

Fica a dica

É importante diferenciar o que é facultativo do que é obrigatório. O que é obrigatório deve ser cumprido. O que é facultativo pode ser feito ou não.

Facultada

Facultada é uma palavra usada no MROSC para indicar que uma ação **é permitida, mas não obrigatória.**

Na prática, quando a lei diz que uma ação é facultada, a Administração Pública ou a OSC **pode decidir se vai realizá-la ou não,** conforme a situação.

Onde Aparece na Lei

Art. 35; Art. 73.

Falta

Falta é uma **falha, erro ou descumprimento de uma regra, prazo ou atividade prevista.**

No MROSC, o termo aparece em duas situações:

- **Falta grave**: é uma falha **considerada grave pela legislação,** que pode gerar consequências para a pessoa responsável. O MROSC prevê, por exemplo, que a OSC fica impedida de celebrar parcerias quando tiver entre seus dirigentes uma pessoa **julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação.**

- **Falta de natureza formal:** é um erro mais simples, ligado a **procedimentos administrativos ou formalidades.** Apesar de representar um descumprimento, não compromete o resultado da parceria nem causa dano ao erário.

Onde Aparece na Lei

Art. 39; Art. 72.

Fase preparatória

Fase preparatória é a etapa em que a Administração Pública planeja e organiza a futura parceria antes de sua celebração.

Nessa etapa, são definidas e analisadas questões como o objeto da parceria, os objetivos, as metas, a previsão de recursos e, quando houver chamamento público, os critérios de seleção.

O **planejamento** ajuda a garantir que a parceria seja adequada à necessidade identificada e tenha condições de ser executada e acompanhada.

Onde Aparece na Lei

Art. 87.

Fase recursal

Fase recursal é a etapa de um processo em que os interessados podem **contestar uma decisão tomada pela Administração Pública,** por meio da apresentação de **recurso administrativo.**

Pode haver recursos, por exemplo, contra decisões tomadas no processo de seleção de propostas ou em processos administrativos que possam resultar em sanções.

Os prazos, as autoridades competentes e os efeitos do recurso dependem da etapa do processo e das regras aplicáveis.

É neste momento que a OSC pode **se manifestar, apresentar argumentos, documentos e solicitar a revisão de uma decisão com a qual não concorda.**

A fase recursal **pode acontecer em diferentes momentos da parceria,** como por exemplo:

- após a divulgação do resultado da seleção de propostas no chamamento público;
- durante a análise da prestação de contas;
- após a emissão do Parecer Técnico Conclusivo pela Pessoa Gestora;
- em processos de apuração de irregularidades e aplicação de sanções administrativas.

Essa etapa deve garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, permitindo que a OSC apresente esclarecimentos antes da decisão final da Administração Pública.

Onde Aparece na Lei

Art. 72.

Finalidade alheia

Finalidade alheia é a **utilização de recursos, bens ou outros meios da parceria para uma finalidade que não está relacionada ao seu objeto ou que não está autorizada pelas regras da parceria.**

Isso acontece quando **recursos públicos são utilizados em despesas que não têm relação com as atividades previstas ou não são permitidas pelas regras aplicáveis.**

Utilizar os recursos da parceria em finalidade alheia pode gerar glosas e a obrigação de devolução dos valores, além da aplicação de sanções administrativas, dependendo da gravidade do caso.

Onde Aparece na Lei

Art. 45.

Finalidades de Interesse Público

São finalidades voltadas ao **atendimento de necessidades da sociedade e à promoção de direitos ou benefícios de interesse coletivo.**

Na prática, significa que as ações, atividades e projetos devem produzir resultados que beneficiem um grupo ou território específico, desde que esteja relacionada a uma necessidade ou política pública de interesse da sociedade.

As parcerias do MROSC só podem ser realizadas quando tiverem **uma finalidade pública,** ou seja, quando contribuírem para atender uma demanda social e promover o interesse público. As OSCs parceiras também dever seguir a intenção e ações voltadas a finalidade pública.

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art. 1º; Art. 2º.

Finalidades de relevância pública e social

São finalidades relacionadas ao **atendimento de necessidades da sociedade, à promoção de direitos e à realização de ações de interesse público e social.**

São iniciativas que produzem **benefícios** para a sociedade e contribuem para a **implementação de políticas públicas** em áreas de interesse coletivo, como assistência social, saúde, educação, cultura, esporte, meio ambiente, direitos humanos, entre outros.

No MROSC, as OSCs devem ter, entre suas finalidades institucionais, objetivos de relevância pública e social compatíveis com as parcerias que celebram com a Administração Pública.

Onde Aparece na Lei

Art. 33.

Fins exclusivamente religiosos

Fins exclusivamente religiosos são atividades voltadas somente à prática, à promoção ou à manutenção de uma religião.

No MROSC, as organizações religiosas podem ser consideradas OSCs **quando desenvolvem atividades ou projetos de interesse público e de cunho social que sejam diferentes de seus objetivos exclusivamente religiosos.**

Por isso, uma parceria não pode ter como objeto atividades exclusivamente religiosas, como cultos, cerimônias ou ações destinadas apenas à prática ou à divulgação da fé.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 84-C.

Fica a dica

O MROSC estabelece que a **fiscalização é uma atividade exclusiva do Estado.** Por isso, **não podem ser celebradas parcerias com OSCs para delegar a elas a função de fiscalização,** nem outras atividades que sejam exclusivas do Estado, como **regulação e exercício do poder de polícia.**

Fiscalização

Fiscalização é a atividade de **verificar se a parceria está sendo executada de acordo com a legislação, o instrumento de parceria e o plano de trabalho.**

Na Administração Pública, a fiscalização pode envolver a verificação das atividades realizadas, do cumprimento das metas, da utilização dos recursos e dos documentos relacionados à execução da parceria.

A fiscalização pode incluir análise de documentos, visitas técnicas, reuniões, verificação de informações e outras medidas necessárias para acompanhar a execução.

A fiscalização é exercida principalmente pela Administração Pública, por meio do gestor da parceria e de equipes técnicas responsáveis pelo monitoramento e avaliação, podendo também contar com apoio de unidades de controle interno.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 8º; Art. 35; Art. 40; Art. 59; Art. 60; Art. 61; Art. 77; Art. 78.

Fomento

Fomento é a atividade da Administração Pública de incentivo e apoio a iniciativas de interesse público desenvolvidas por OSCs, por meio da transferência de recursos financeiros, bens ou serviços.

É quando o poder público **apoia projetos realizados por OSCs,** sem que exista uma prestação de serviço direto ao Estado, mas sim a **execução de atividades de interesse público pela própria organização.**

No MROSC, isso pode ser feito por meio do **Termo de fomento**, instrumento de parceria em que existe transferência e repasse de recursos para parcerias em que a iniciativa é proposta pela própria OSC.

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art. 2º; Art. 15.

Formalidades Legais ou Regulamentares

Formalidades legais ou regulamentares são as **regras e exigências** previstas na lei ou em normas que devem ser seguidas na execução de atos e procedimentos da Administração Pública.

Elas dizem **como os procedimentos devem ser feitos,** incluindo prazos a cumprir, documentos a apresentar, assinaturas necessárias, registros e comunicações oficiais.

São essas regras que organizam o passo a passo dos **atos administrativos** e ajudam a garantir que sejam feitos de forma regular. Elas estão relacionadas à **forma como o ato deve ser realizado,** e não necessariamente ao conteúdo da decisão ou ao resultado alcançado.

O termo aparece no MROSC em alteração da **Lei nº 8.429/1992, a Lei de Improbidade Administrativa**, reforçando a importância de seguir as formalidades legais ou regulamentares nos atos da Administração Pública.

Onde Aparece na Lei

Art. 77.

Formalização

Formalização é o ato de **tornar oficial uma parceria entre a Administração Pública e uma OSC**, por meio da assinatura do instrumento da parceria, como o **Termo de Fomento**, o **Termo de Colaboração** ou o **Acordo de Cooperação**.

Na prática, é o momento em que o que foi definido durante o processo de celebração da parceria é **registrado oficialmente no instrumento da parceria**.

O instrumento define as **responsabilidades, metas, prazos e demais condições** que devem ser cumpridas pela Administração Pública e pela OSC durante a execução da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 32; Art. 35; Art. 35-A; Título do Capítulo III.

Foro

Foro é **o local ou a instância do Poder Judiciário competente para analisar e julgar uma questão ou conflito.**

Na prática, o foro indica **onde uma ação judicial deve ser proposta e julgada,** de acordo com as regras de competência, ou seja, qual é o órgão judicial responsável por analisar um caso.

O termo foro aparece nas cláusulas dos **instrumentos de parceria** para indicar onde serão resolvidos possíveis conflitos entre a Administração Pública e a OSC, conforme as regras de competência do direito brasileiro.

Onde Aparece na Lei

Art. 42.

Fortalecimento Institucional

Fortalecimento institucional é o **processo de melhorar a capacidade de uma OSC para cumprir sua missão, atuar de forma sustentável e executar suas atividades com mais qualidade.**

Envolve ações como **qualificar equipes, melhorar a gestão, organizar processos internos e fortalecer a capacidade de planejamento e prestação de contas.**

O fortalecimento institucional é uma das **diretrizes fundamentais das parcerias,** pois OSCs mais fortalecidas e capacitadas podem desenvolver melhor suas atividades e alcançar melhores resultados, contribuindo para parcerias **mais eficientes e capazes de gerar maior impacto social.**

Onde Aparece na Lei

Art. 6º.

Fragmentação de recursos

Fragmentação de recursos é a **divisão de recursos e ações que deveriam ser planejados e executados de forma integrada,** podendo causar sobreposição de iniciativas ou dificultar o alcance dos resultados esperados.

Na prática, ocorre quando recursos e ações destinados a uma mesma finalidade são divididos de forma que **as iniciativas não se complementam ou acabam realizando atividades semelhantes.**

No MROSC, a atuação dos entes da Federação deve buscar a **integração e a complementaridade das ações e dos recursos,** evitando a sobreposição de iniciativas e a fragmentação de recursos. Isso contribui para um melhor planejamento e para o uso mais adequado dos recursos públicos.

Onde Aparece na Lei

Art. 6º.

Frustrar

Frustrar significa **impedir ou prejudicar, por ação ou omissão, que algo aconteça como deveria,** de forma que o resultado esperado não seja alcançado.

O termo aparece no MROSC nas regras do **chamamento público.** A lei proíbe incluir ou aceitar cláusulas ou condições que **comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do chamamento** por motivos que não tenham relação com o objeto específico da parceria.

Nesse caso, **frustrar o caráter competitivo** significa criar uma condição que **prejudique a participação ou a disputa entre as OSCs**, sem que essa condição tenha relação com o objeto da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 6º.

Fundações

Fundações são **pessoas jurídicas de direito privado constituídas a partir da destinação de um patrimônio para uma finalidade determinada.**

Diferentemente das associações, que são formadas pela união de pessoas, as fundações são constituídas a partir de um **patrimônio destinado ao cumprimento de uma finalidade específica.**

As fundações podem ser consideradas OSCs, desde que não possuam finalidade lucrativa e atuem em áreas de interesse público e social podendo celebrar parcerias de Termo de Fomento, Termo de Colaboração e o Acordo de Cooperação.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Fica a dica

Ter um fundo de reserva não significa que a organização pode deixar de aplicar recursos da parceria no objeto previsto. Os recursos da parceria devem ser utilizados de acordo com o instrumento, o plano de trabalho e a legislação aplicável.

Fundo de reserva

Fundo de reserva é uma **reserva de recursos** criada pela organização para fazer frente a necessidades futuras, imprevistos ou despesas relacionadas à sua sustentabilidade e continuidade.

No contexto das OSCs, os recursos destinados ao fundo de reserva devem permanecer vinculados às finalidades da organização e não podem ser distribuídos como lucro entre dirigentes, associados ou terceiros. O MROSC permite que os excedentes operacionais sejam destinados à constituição de fundo de reserva, conforme as regras aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Fica a dica

Uma entidade sem fins lucrativos pode ter um fundo patrimonial e obter rendimentos com ele. Isso não significa que ela tenha finalidade de lucro, pois os recursos e rendimentos não são distribuídos entre dirigentes, associados ou outras pessoas. Eles devem permanecer vinculados às finalidades da organização.

Fundo patrimonial

Fundo patrimonial é um conjunto de recursos e bens mantidos por uma organização para ajudar a financiar suas atividades no longo prazo.

Esses recursos podem ser investidos e gerar rendimentos, que são usados para apoiar as atividades e finalidades da organização.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Fundos específicos

Fundos específicos são **fundos públicos** criados para financiar determinadas políticas públicas, áreas de atuação ou finalidades definidas em lei.

Os recursos desses fundos possuem regras próprias de utilização e devem ser aplicados nas finalidades para as quais foram destinados.

As parcerias com OSCs podem ser financiadas com recursos provenientes desses fundos, quando houver previsão legal e forem observadas as regras aplicáveis.

São exemplos de fundos específicos: Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo do Idoso, Fundo de Assistência Social.

Onde Aparece na Lei

Art. 27; Art. 59.

G

Gestor (Da Parceria)

Glosados (Glosa)

Gravado (Gravar)

Grave Perturbação da Ordem Pública

Guerra

Gestor (da Parceria)

A pessoa gestora da parceria é o **agente público responsável por acompanhar, monitorar e avaliar a execução da parceria** celebrada entre a Administração Pública e a OSC.

É o principal **elo** de **comunicação e monitoramento** entre a Administração Pública e a OSC, acompanhando, fiscalizando e garantindo que a parceria aconteça de maneira correta e conforme o que foi planejado.

Sua indicação para a função é formalizada por meio de ato oficial publicado no Diário Oficial.

A pessoa gestora inicia sua atuação assim que a parceria tem início e segue até seu encerramento e conclusão da análise e julgamento da prestação de contas.

Pode ser indicado para a função qualquer agente público que possua conhecimento e capacidade técnica compatíveis com o objeto da parceria para poder acompanhar, fiscalizar e avaliar corretamente a execução da parceria.

Não pode ser gestor da parceria a pessoa que **tenha mantido relação jurídica com alguma das OSCs que participam da parceria nos cinco anos anteriores.**

Sua atuação vai além da fiscalização dos recursos, envolvendo também orientação, comunicação, prevenção de problemas, registro de informações e apoio à tomada de decisões ao longo de toda a parceria.

Por estar presente durante todas as etapas da execução, a pessoa gestora tem papel fundamental para garantir o cumprimento das metas, a correta aplicação dos recursos públicos e o alcance dos resultados previstos para a parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 7º; Art. 8º; Art. 35; Art. 61; Art. 62; Art. 64; Art. 67; Título da Seção II do Capítulo II; Título da Seção VIII do Capítulo III.

Glosados (Glosa)

A glosa é a não aprovação, total ou parcial, de despesas apresentadas pela entidade.

É identificada na **análise das prestações de contas** e indica **que um valor gasto não pode ser aceito, porque não está de acordo com as regras da parceria, com a legislação ou com** o plano de trabalho.

Quando a glosa é identificada durante a análise de uma prestação de contas parcial, o valor que não foi aceito pode ser descontado do próximo repasse à OSC.

Se não houver mais parcelas a serem repassadas, a OSC deverá devolver esse valor aos cofres públicos

A glosa pode acontecer, por exemplo, quando:

- a despesa não tem relação com o objeto da parceria;
- o gasto não estava previsto ou não foi devidamente justificado;
- não há documentos que comprovem a despesa;
- a meta não foi cumprida e não existe justificativa adequada.

Seu objetivo é evitar abusos, o mau uso dos recursos e garantir que o recurso público seja usado para atingir as metas e resultados da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 64.

Gravado (Gravar)

"Gravado", significa que um bem comprado pela OSC com recursos da parceria fica associado a uma **cláusula de inalienabilidade.**

Isso quer dizer que o bem **não pode ser livremente vendido, doado ou transferido,** pois deve continuar ligado à finalidade da parceria.

Se a OSC for extinta, o bem deve ser **transferido para a Administração Pública.**

Em outras palavras, "gravar um bem com cláusula de inalienabilidade" significa garantir que ele não seja vendido ou transferido livremente, e que ele continue sendo usado para a finalidade da parceria, mesmo após o fim das atividades da OSC.

Onde Aparece na Lei

Art. 35.

Fica a dica

Também podem justificar a dispensa de chamamento público os casos de **ameaça à paz social**, **guerra** e **calamidade pública**. Confira as definições desses termos neste glossário.

Grave Perturbação da Ordem Pública

Grave perturbação da ordem pública é uma situação excepcional em que a **segurança, a tranquilidade ou o funcionamento normal da sociedade ficam seriamente comprometidos,** exigindo uma resposta rápida do poder público.

Podem ser exemplos de grave perturbação da ordem pública:

- confrontos violentos e prolongados em manifestações;
- vandalismo generalizado em espaços públicos;
- bloqueio ilegal de vias com atos de violência;
- saques em lojas e estabelecimentos;
- conflitos entre grupos rivais em locais públicos;
- invasão e depredação de prédios públicos.

O MROSC indica que situações de grave perturbação da ordem pública podem permitir a **dispensa de chamamento público,** pois precisam de uma resposta rápida do Estado.

Onde Aparece na Lei

Art. 30.

Fica a dica

Também podem justificar a dispensa de chamamento público os casos de **ameaça à paz social**, **calamidade pública** e **grave perturbação da ordem pública.** Confira as definições desses termos neste glossário.

Guerra

Guerra é uma **situação de conflito armado** entre Estados ou grupos organizados, com uso de força militar.

Na prática, envolve **confrontos armados de grande escala**, que podem afetar a segurança, a população, o território e a vida social e econômica.

O MROSC indica que situações de guerra podem justificar a **dispensa de chamamento público,** pois precisam de uma resposta rápida do Estado.

Onde Aparece na Lei

Art. 30.

H

Hipótese

Homologação (Homologar)

Hipótese

Hipótese é a **situação ou condição prevista na lei para que uma regra seja aplicada.**

Na prática, quando a lei usa a expressão **"na hipótese de"**, significa **"se acontecer determinada situação"** ou **"caso isso aconteça"**.

O MROSC prevê diferentes hipóteses para **adotar procedimentos, aplicar exceções, celebrar ou alterar parcerias, prorrogar prazos, aplicar sanções e exercer direitos e deveres.**

Em geral, a lei primeiro descreve uma situação e depois estabelece o que deve ser feito quando ela acontece.

Isso significa que **nem todas as regras valem para todas as situações.** Algumas só devem ser aplicadas quando ocorre a hipótese prevista na lei.

Onde Aparece na Lei

Art. 24; Art. 28; Art. 29; Art. 31; Art. 32; Art. 33; Art. 35; Art. 39; Art. 42; Art. 45; Art. 62; Art. 66; Art. 69; Art. 84-A.

Homologação (homologar)

Homologação é o **ato formal** pelo qual a autoridade competente **confirma o resultado de um procedimento ou de uma etapa do processo.**

Na prática, é a **confirmação oficial de que aquele procedimento foi analisado e aprovado pela autoridade competente.**

A homologação acontece, por exemplo, após o julgamento das propostas em um chamamento público. Nesse caso, a Administração Pública homologa e divulga o resultado do julgamento, com a classificação das organizações participantes.

A homologação, por si só, **não gera direito à celebração da parceria.** Depois da homologação, ainda devem ser cumpridas as demais etapas e verificações previstas na legislação antes da celebração do instrumento de parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 3º; Art. 27; Art. 59; Art. 66.

I

Igualdade

Ilegítimo (Ato de Gestão)

Iminência

Impedimentos (Para Celebração de Parcerias / de Contratar com a Administração)

Impessoalidade

Implementação (De Políticas Públicas)

Implicar (Implicará/Implicando)

Improbidade Administrativa

Impropriedades (Saneamento Das)

Impugnação

Imputados (Imputar)

In Loco

Inabilitada (Inabilitação)

Inadimplência/inadimplemento

Incorporar (Não Se Incorporam)

Incumbência

Indicadores

Indícios

Indissociável

Inexigibilidade (De Chamamento Público)

Infração

Instância (Consultiva, Participativa, de Deliberação, de Pactuação, Decisória)

Instauração

Instrumento (De Parceria)

Interesse Público (E Recíproco)

Interposição (Interpor)

Inviabilidade de Competição

Irregularidades

Isenções

Isonomia

Igualdade

Igualdade é o princípio que garante **tratamento justo às pessoas e organizações que estão em situações semelhantes,** com os mesmos direitos, oportunidades e critérios.

Na prática, significa **evitar privilégios, favorecimentos ou barreiras sem justificativa** e garantir condições justas para a participação de todos.

Nas parcerias, a igualdade orienta a atuação da Administração Pública, especialmente nos processos de **seleção e celebração de parcerias.** No chamamento público, por exemplo, todas as OSCs devem ter acesso às **mesmas informações, aos mesmos prazos e aos mesmos critérios de seleção.**

Esse princípio ajuda a garantir que as decisões sejam tomadas de forma **imparcial e com base em critérios objetivos**, e não em preferências pessoais.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Ilegítimo (Ato de Gestão)

Ilegítimo é o ato de gestão praticado em desacordo com a lei, com os princípios da Administração Pública ou com a finalidade para a qual foi realizado.

Na prática, um ato de gestão é considerado ilegítimo quando não respeita as regras, os procedimentos ou os princípios que orientam a atuação da Administração Pública e o uso dos recursos públicos.

O MROSC define que as prestações de contas serão consideradas irregulares quando ficar comprovado, entre outras situações, danos ao erário causado por ato de gestão ilegítimo ou antieconômico.

Isso significa que, se houver prejuízo aos recursos públicos causado por um ato praticado em desacordo com a lei ou com os princípios da Administração Pública, a prestação de contas poderá ser julgada irregular, sem prejuízo das demais medidas previstas na legislação.

Onde Aparece na Lei

Art. 72.

Iminência

Iminência é a situação em que algo ainda não aconteceu, mas está muito perto de acontecer.

Na prática, indica que há um **risco** próximo de que algo aconteça, exigindo atenção e medidas para evitar ou diminuir suas consequências.

No MROSC, a expressão é usada para permitir a **dispensa de chamamento público** quando houver **urgência causada pela paralisação ou pela iminência de paralisação** de atividades de relevante interesse público.

Nessa situação, a Administração Pública pode adotar medidas para evitar a interrupção dessas atividades, como **dispensar o chamamento público por até 180 dias.**

Onde Aparece na Lei

Art. 30.

Impedimentos (para Celebração de Parcerias / de contratar com a administração)

Impedimentos são situações que impedem uma organização de participar de chamamentos, celebrar parcerias ou contratar com a Administração Pública.

Isso pode acontecer quando a organização não cumpre exigências legais ou apresenta alguma irregularidade que prejudica sua participação em processos públicos.

Os impedimentos podem estar relacionados, por exemplo, à situação jurídica da organização, à prestação de contas de parcerias anteriores, à rejeição das contas, à aplicação de determinadas sanções ou à situação de seus dirigentes, entre outros.

Por isso, antes da celebração de uma parceria, é preciso verificar diversos pontos de regularidade da organização parceira, evitando a celebração com OSCs que estejam em situação irregular ou não atendam aos requisitos legais.

Onde Aparece na Lei

Art. 39; Art. 73.

Impessoalidade

Impessoalidade é o princípio que exige que a Administração Pública **atue de acordo com o interesse público, sem favorecimentos ou interesses pessoais.**

Na prática, significa tomar decisões com base em regras e critérios objetivos, e não em preferências, amizades ou relações pessoais.

A impessoalidade deve orientar a atuação da Administração Pública na **celebração, execução e acompanhamento das parcerias com OSCs**. No chamamento público, por exemplo, a seleção deve seguir **critérios objetivos**, sem favorecer ou prejudicar organizações e garantindo a igualdade de oportunidades entre todos os participantes.

A impessoalidade também deve orientar toda a atuação dos agentes públicos responsáveis pela gestão das parcerias, que devem **agir de forma imparcial e buscar sempre o interesse público.**

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 5º.

Implementação (de políticas públicas)

Implementação de políticas públicas é a **etapa em que as ações e medidas planejadas** pelo Poder Público são **colocadas em prática** para atender a uma necessidade da população ou alcançar determinado objetivo.

Na prática, significa transformar uma política pública planejada em **ações concretas,** como a oferta de serviços, a realização de projetos ou a execução de atividades.

As parcerias com OSCs podem ser utilizadas para **implementar políticas públicas**, quando a atuação conjunta entre o Poder Público e as organizações contribuir para alcançar as finalidades de interesse público previstas na parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 6º; Art. 58; Art. 85-A.

Implicar (Implicará/Implicando)

Implicar significa **gerar ou ter algo como consequência.**

Na prática, quando o MROSC diz que uma situação **implica** outra, significa que **um fato gera uma consequência**. Quando diz que **não implica,** significa que essa consequência **não acontece por causa daquele fato.**

A palavra aparece no MROSC em diferentes situações. Por exemplo, a realização do **Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS)** não implica, por si só, a realização de chamamento público. A decisão de realizar ou não o chamamento cabe à Administração Pública.

A lei também estabelece que a responsabilidade da OSC pelo pagamento de **encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais** não implica responsabilidade **solidária** ou **subsidiária** da **Administração Pública** pelo seu pagamento, caso a OSC fique inadimplente.

Onde Aparece na Lei

Art. 21; Art. 42.

Fica a dica

Nem toda ilegalidade, irregularidade ou erro cometido na Administração Pública caracteriza improbidade administrativa.

É necessário verificar se as ações atendem aos requisitos previstos na legislação.

Improbidade administrativa

Improbidade administrativa é a prática de uma conduta dolosa prevista na Lei de Improbidade Administrativa que viola deveres relacionados à Administração Pública e pode causar enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou atentado contra os princípios da Administração Pública, conforme as hipóteses definidas em lei.

A improbidade administrativa pode envolver, por exemplo, o uso indevido de recursos públicos, o recebimento de vantagem indevida ou outras condutas previstas na legislação.

A **Lei nº 8.429/1992**, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, estabelece quais condutas podem ser consideradas atos de improbidade e quais são as respectivas sanções.

Onde Aparece na Lei

Título da Seção III do Capítulo V.

Impropriedades (Saneamento das)

Impropriedade é uma falha, erro ou inadequação identificada na execução da parceria ou na prestação de contas que, em geral, pode ser corrigida.

Quando a Administração Pública identifica uma impropriedade que pode ser corrigida, ela pode determinar o seu **saneamento**. Isso significa dar à OSC a oportunidade de corrigir a situação, apresentando documentos, esclarecimentos, corrigindo procedimentos ou adotando outras medidas necessárias.

O saneamento pode ocorrer tanto durante a execução da parceria quanto na análise da prestação de contas.

Onde Aparece na Lei

Art. 48; Art. 69; Art. 72.

Impugnação

Impugnação é o pedido apresentado por uma pessoa ou organização para **questionar um ato, decisão ou regra** prevista em um ato da Administração Pública.

A impugnação pode acontecer para questionar disposições do **edital** que sejam consideradas inadequadas, ilegais ou incompatíveis com as regras aplicáveis, ou até mesmo para questionar a justificativa pela não realização de um chamamento público.

A impugnação deve ser apresentada no prazo e de acordo com as regras estabelecidas no edital ou na legislação aplicável.

A impugnação é diferente do recurso administrativo. Enquanto a impugnação busca questionar uma regra ou condição do procedimento, o recurso é utilizado para contestar uma decisão administrativa, nos casos em que a legislação prevê essa possibilidade.

Onde Aparece na Lei

Art. 32.

Imputados (Imputar)

Imputar significa atribuir a alguém a responsabilidade por um fato, uma irregularidade, uma obrigação ou um valor.

Quando um débito é imputado a uma pessoa ou organização, significa que ela foi considerada responsável por aquele valor e deve regularizar a situação, quando for o caso.

A expressão aparece nas regras sobre as situações que impedem a celebração de parcerias. A Lei nº 13.019/2014 estabelece que a OSC que teve suas contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos cinco anos não pode celebrar parcerias.

Esse impedimento deixa de existir quando a organização corrige a irregularidade que levou à rejeição das contas e quita os débitos eventualmente imputados. Nessa situação, a OSC volta a atender esse requisito da lei e poderá celebrar novas parcerias, desde que também cumpra as demais exigências da Lei nº 13.019/2014.

Nesse sentido, **débitos eventualmente imputados** são os valores cuja responsabilidade de pagamento foi atribuída à organização da sociedade civil ou aos responsáveis pela parceria em razão de irregularidades identificadas na análise da prestação de contas.

Onde Aparece na Lei

Art. 39.

Fica a dica

Quando um documento menciona uma verificação ou acompanhamento in loco, significa que a análise foi feita presencialmente, e não apenas com base em documentos ou informações enviadas pela OSC.

In Loco

A expressão *in loco* vem do latim e significa "no local".

No contexto das parcerias, é utilizada para indicar uma atividade realizada presencialmente no local onde a parceria está sendo executada. Essa atividade permite observar diretamente as ações realizadas, a estrutura disponível, a equipe envolvida e o público atendido.

Por exemplo, uma visita técnica *in loco* é realizada no próprio local de execução da parceria, permitindo que a Administração Pública acompanhe presencialmente como as atividades estão sendo realizadas.

Onde Aparece na Lei

Art. 66.

Inabilitada (Inabilitação)

Inabilitada é a pessoa que **está impedida de exercer determinado cargo, função ou atividade por um período definido pela lei ou por uma decisão.**

Na prática, uma pessoa inabilitada para exercer **cargo em comissão ou função de confiança** não pode ocupar essas funções enquanto durar a inabilitação.

O MROSC impede a celebração de parceria com uma OSC que tenha, entre seus dirigentes, uma pessoa **julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança**, enquanto durar a inabilitação.

Onde Aparece na Lei

Art. 39.

Inadimplência/ inadimplemento

Inadimplência, ou inadimplemento, **é o descumprimento de uma obrigação assumida pela OSC ou pela Administração Pública** na parceria.

Isso significa **deixar de cumprir uma obrigação** prevista na legislação, no instrumento da parceria, no plano de trabalho ou em outras regras aplicáveis.

A inadimplência pode gerar consequências administrativas, de acordo com a situação e com as regras aplicáveis, como a necessidade de corrigir irregularidades, a devolução de recursos, a suspensão ou retenção de repasses e, quando cabível, a aplicação de sanções.

A inadimplência não está relacionada apenas a questões financeiras. O descumprimento de qualquer obrigação assumida na parceria pode caracterizar inadimplemento.

Onde Aparece na Lei

Art. 42; Art. 46; Art. 48.

Fica a dica

Quando um bem não se incorpora ao patrimônio da OSC, isso significa que ele não passa automaticamente a pertencer à organização. É preciso verificar o que a lei e a parceria determinam para sua destinação.

Incorporar (Não se Incorporam)

Incorporar significa passar a fazer parte, de forma permanente, do patrimônio de uma pessoa, organização ou instituição.

Na prática, quando um bem ou direito é incorporado, ele **passa a pertencer ao patrimônio de quem o recebeu.**

O MROSC indica que certos bens e recursos **não se incorporam automaticamente ao patrimônio da OSC.** Isso significa que receber recursos públicos ou adquirir um bem com esses recursos **não significa, que o bem passa automaticamente a pertencer à OSC.**

A destinação desses bens depende do que **a lei e o instrumento da parceria** determinarem. Conforme o caso, ele pode permanecer vinculado à execução do objeto, ficar com a OSC ou retornar para a Administração Pública.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 77.

Incumbência

Incumbência é uma **tarefa, responsabilidade ou atribuição que deve ser cumprida por uma pessoa, organização ou instituição.**

Na prática, dizer que algo é de incumbência de alguém significa que **cabe a essa pessoa ou instituição fazer ou cumprir aquilo.**

O termo aparece no MROSC nas regras sobre **inexigibilidade de chamamento público.** A lei prevê essa possibilidade quando o objeto da parceria for uma incumbência prevista em **acordo, ato ou compromisso internacional que já indique as instituições que utilizarão os recursos.**

Nesse caso, como o próprio acordo, ato ou compromisso internacional **já define as instituições que receberão os recursos,** não há competição entre OSCs e o chamamento público é inexigível.

Onde Aparece na Lei

Art. 31.

Fica a dica

Quanto mais claros e objetivos forem, mais fácil será **acompanhar e verificar** os resultados alcançados.

Indicadores

Indicadores são os dados utilizados para **acompanhar e medir os resultados da parceria**.

É por meio dos indicados que se **verifica se as metas estão sendo alcançadas e se as ações realizadas estão gerando os resultados esperados.**

Os indicadores devem ser **definidos no plano de trabalho** e servem de **base para o monitoramento, a avaliação e a prestação de contas da parceria.**

Os indicadores podem ser **quantitativos** ou **qualitativos** precisar ser diretamente relacionados às **metas** e **meios de aferição** da parceria.

Os **indicadores quantitativos** medem resultados por meio de **números, quantidades, percentuais ou prazos**, como o número de pessoas atendidas, a quantidade de oficinas realizadas ou o percentual de metas cumpridas.

Já os **indicadores qualitativos** ajudam a avaliar a **qualidade, a percepção ou os efeitos das ações desenvolvidas**, como o nível de satisfação dos participantes, a melhoria percebida pelos beneficiários ou mudanças observadas ao longo da execução da parceria.

A **combinação** de diferentes indicadores pode proporcionar uma visão mais ampla da execução e dos resultados da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 23; Art. 59.

Indícios

Indícios são sinais ou informações iniciais que indicam que algo pode ter acontecido ou estar acontecendo, mas que ainda não confirmam esse fato.

São elementos que indicam uma suspeita ou chamam atenção para uma possível irregularidade ou situação que precisa ser melhor verificada.

Os indícios são importantes na análise da execução da parceria e da prestação de contas para identificar situações que podem indicar problemas, erros ou irregularidades, exigindo uma conferência mais detalhada pela Administração Pública.

Quando o gestor da parceria identifica **indícios de irregularidade** na gestão dos recursos públicos, ele deve comunicar seu superior hierárquico e registrar as **medidas já tomadas ou que serão adotadas** para investigar ou resolver a situação.

Ou seja, o indício é um importante sinal de alerta que exige atenção e ação imediata.

Onde Aparece na Lei

Art. 61.

Indissociável

Indissociável é aquilo que **não pode ser separado de outra coisa**, porque está diretamente ligado a ela.

Isso significa que duas coisas devem ser consideradas juntas, pois uma faz parte da outra.

O MROSC determina que o plano de trabalho é parte integrante e indissociável do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo de cooperação.

Ou seja, o plano de trabalho não é um documento independente. Ele faz parte do instrumento da parceria e deve ser considerado junto com ele durante a execução e a análise da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 42.

Fica a dica

Inexigibilidade não significa que a Administração Pública pode escolher livremente qualquer OSC. É necessário demonstrar, no caso concreto, porque não é possível realizar uma competição entre diferentes organizações.

Inexigibilidade (de Chamamento Público)

Inexigibilidade de chamamento público é a situação em que não é possível realizar a seleção de propostas por meio de chamamento público porque **não há condições de competição** entre diferentes OSCs.

Isso acontece quando a **competição não é possível**, ou seja, quando **apenas uma organização tem capacidade de executar o objeto da parceria ou quando a natureza da atividade torna impossível a realização de disputa entre propostas.**

Nesses casos, a Administração Pública pode celebrar a parceria diretamente com a OSC, desde que a situação esteja prevista na legislação, tenha uma **justificativa** e cumpra as demais exigências legais.

A inexigibilidade deve ser fundamentada no processo administrativo, com a demonstração das razões que tornam inviável a realização do chamamento público.

Onde Aparece na Lei

Art. 31; Art. 32.

Infração

Infração é o descumprimento de uma regra, obrigação ou proibição prevista na legislação ou no próprio instrumento da parceria.

Ou seja, uma infração acontece quando a OSC ou outro responsável pela parceria deixa de cumprir uma obrigação ou realiza uma ação que vai contra as regras.

Quando uma infração é identificada, a Administração Pública deve adotar medidas para investigar os fatos e, quando for o caso, aplicar sanções.

Onde Aparece na Lei

Art. 73.

Fica a dica

O tipo de instância indica qual é a sua função. Uma instância consultiva, por exemplo, pode apresentar uma recomendação, enquanto uma instância decisória pode tomar uma decisão.

Instância (consultiva, participativa, de deliberação, de pactuação, decisória)

Instância é um **espaço, grupo ou órgão criado para tratar de determinado assunto ou exercer uma função.**

Na prática, uma instância pode ter funções diferentes. Ela pode **dar opiniões, promover a participação, discutir e decidir, construir acordos ou tomar decisões,** conforme as regras que definem sua atuação.

Por isso, uma instância pode ser:

- **Consultiva**: apresenta opiniões, recomendações ou pareceres, mas não toma a decisão final;
- **Participativa**: permite e promove a participação da sociedade e diferentes grupos na discussão, na elaboração, no acompanhamento ou na avaliação de políticas públicas e parcerias;
- **De deliberação**: quando seus integrantes analisam e decidem sobre os assuntos de sua competência;
- **De pactuação**: quando diferentes pessoas ou instituições constroem negociações e acordos e definem compromissos entre os participantes;
- **Decisória**: quando tem poder e competência para tomar decisões sobre um assunto.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 2º-A; Art. 5º; Art. 15; Art. 23.

Instauração

Instauração é o ato de início oficial de um processo ou procedimento administrativo.

Na prática, é o momento em que a Administração Pública abre um processo para investigar um fato, analisar uma situação ou adotar as medidas necessárias.

A instauração pode ocorrer, por exemplo, para examinar irregularidades na execução da parceria, analisar responsabilidades ou adotar as medidas previstas em lei.

Onde Aparece na Lei

Art. 52; Art. 69.

Instrumento (de parceria)

Instrumento de parceria é o **documento que formaliza a parceria entre a Administração Pública e uma OSC** e que **define as regras, os direitos, as obrigações e as responsabilidades de cada parte.**

No MROSC, os principais instrumentos de parceria são:

- **Termo de Colaboração;**
- **Termo de Fomento;**
- **Acordo de Cooperação**

O instrumento de parceria deve ser acompanhado do plano de trabalho, que detalha **as atividades ou projetos, as metas, os resultados esperados, os recursos envolvidos e outras condições necessárias à execução da parceria.**

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 11; Art. 18; Art. 24; Art. 42; Art. 63; Art. 83.

Fica a dica

Uma parceria não deve ser utilizada apenas para atender a um interesse particular da OSC. Seu objeto deve estar relacionado a uma finalidade de interesse público e ser executado em regime de mútua cooperação.

Interesse Público (e recíproco)

Interesse público e recíproco é o interesse relacionado ao atendimento de necessidades da sociedade e à promoção de finalidades que **beneficiem a coletividade.**

Uma parceria deve buscar uma finalidade de interesse público e recíproco, ou seja, uma finalidade que seja relevante para a sociedade e que possa ser alcançada por meio da **atuação conjunta entre a Administração Pública e a OSC.**

O interesse público está relacionado ao atendimento de necessidades da população, à promoção de direitos e à realização de políticas públicas ou outras ações de relevância pública e social.

Já a ideia de reciprocidade está relacionada à atuação conjunta das partes para alcançar uma finalidade comum. Isso não significa que Administração Pública e OSC tenham interesses idênticos ou que ambas recebam um benefício financeiro.

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art. 1º; Art. 2º; Art. 3º; Art. 6º; Art. 19; Art. 30; Art. 35; Art. 72; Art. 84-C.

Fica a dica

Interpor significa apresentar um recurso ou pedido de revisão. Isso não garante que a decisão será alterada, mas assegura o direito de pedir que ela seja analisada novamente conforme as regras previstas na legislação.

Interposição (Interpor)

Interpor significa apresentar formalmente um recurso, pedido ou outra manifestação para que uma decisão seja reavaliada pela autoridade competente.

Na prática, quando uma pessoa ou organização interpõe um recurso, ela demonstra que não concorda com uma decisão e pede que ela seja revista.

No contexto do MROSC, a Lei nº 13.019/2014 permite a interposição de recursos em diferentes situações, como no julgamento de propostas do chamamento público e na aplicação de sanções administrativas. Isso garante aos interessados a oportunidade de contestar decisões antes de sua conclusão definitiva.

A interposição do recurso deve respeitar os prazos, os requisitos e o procedimento previstos na Lei nº 13.019/2014, no edital ou no instrumento da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 24.

Inviabilidade de Competição

Inviabilidade de competição é a situação em que não é possível haver competição entre diferentes OSCs.

Na prática, isso acontece quando não é possível fazer uma concorrência, porque apenas uma organização pode executar o objeto da parceria ou porque a própria natureza da parceria impede a competição.

Essa expressão está relacionada à **inexigibilidade do chamamento público**. O MROSC prevê que o chamamento público pode ser inexigível quando houver inviabilidade de competição, por motivo da natureza singular do objeto da parceria ou quando as metas só puderem ser alcançadas por uma organização específica.

Nesses casos, a Administração Pública deve justificar por que não é possível realizar o chamamento público e demonstrar que a celebração direta da parceria atende aos requisitos da lei.

Onde Aparece na Lei

Art. 31.

Fica a dica

Irregularidade não significa automaticamente fraude, desvio de recursos ou má-fé. Uma irregularidade pode ser uma falha que pode ser corrigida ou uma situação mais grave que gere responsabilização. Por isso, cada caso deve ser analisado de acordo com **a natureza da irregularidade, sua gravidade, seus efeitos e a possibilidade de correção.**

Irregularidades

Irregularidades são situações em que há **descumprimento de normas, obrigações ou condições previstas na legislação, no instrumento da parceria ou em outras regras aplicáveis.**

Na prática, uma irregularidade acontece quando uma **ação, documento, procedimento, despesa ou resultado da parceria não está de acordo com as regras.** Dependendo da situação, pode ser necessário corrigir a falha, apresentar esclarecimentos, adotar medidas saneadoras, devolver recursos ou responsabilizar os envolvidos.

A palavra irregularidade aparece em diferentes partes da Lei nº 13.019/2014, principalmente relacionada à identificação, correção e tratamento de situações que possam comprometer a execução da parceria ou a correta aplicação dos recursos públicos.

Por exemplo, a Administração Pública pode identificar irregularidades durante o **acompanhamento e o monitoramento da parceria**, e pode solicitar esclarecimentos, determinar providências ou indicar medidas para corrigir a situação.

As irregularidades também podem ser identificadas na **prestação de contas.** Conforme o caso, podem levar à solicitação de informações ou documentos, à correção de falhas, à **aprovação das contas com ressalvas** ou à **rejeição das contas.**

Em situações mais graves, a irregularidade pode resultar em **responsabilização e aplicação de sanções,** especialmente quando houver dano ao erário, uso inadequado dos recursos públicos ou descumprimento de obrigações da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 39; Art. 48; Art. 61; Art. 69; Art. 70.

Isenções

Isenção é a **dispensa do pagamento de um tributo, taxa, contribuição ou outro valor que normalmente seria devido.**

Quando uma pessoa ou organização tem uma isenção, ela **não precisa pagar aquele valor**, porque a própria lei concede esse benefício.

A palavra **isenção** aparece no MROSC com dois sentidos diferentes.

- O primeiro sentido aparece na definição de **Organização da Sociedade Civil (OSC)**. A lei indica que a OSC não pode distribuir entre seus sócios, associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros resultados, sobras, excedentes, dividendos, **isenções** ou outras vantagens obtidas no exercício de suas atividades. Isso significa que os benefícios obtidos pela organização, **inclusive aqueles gerados por isenções,** devem ser destinados às suas atividades e **não podem ser distribuídos às pessoas ligadas à entidade.**

- Já nas regras sobre a **conta bancária da parceria,** o MROSC determina que a conta específica da parceria seja **isenta de tarifas bancárias** na instituição financeira indicada pela Administração Pública. Ou seja, as tarifas relacionadas a essa conta não podem ser cobradas nem custeadas com os recursos da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 51.

Isonomia

Isonomia é o princípio que garante **tratamento igual às pessoas e organizações que estão na mesma situação,** sem privilégios ou favorecimentos.

Na prática, significa aplicar as mesmas regras e critérios e oferecer as mesmas oportunidades a quem está nas mesmas condições.

A isonomia orienta a atuação da Administração Pública nas parcerias com as OSCs, especialmente no **chamamento público**. Nessa etapa, todas as OSCs devem ter acesso às **mesmas informações, aos mesmos prazos e aos mesmos critérios de seleção,** para que possam participar em condições de igualdade.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

J

Julgar (Chamamentos Públicos)

Junta Comercial

Juros de Mora

Julgar (chamamentos públicos)

Julgar, no processo do chamamento público, é a **etapa** em que a Administração Pública deve **analisar e avaliar as propostas apresentadas** pelas OSCs, de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

Nessa etapa, as propostas são avaliadas e comparadas para verificar quais atendem aos critérios definidos para a parceria e estabelecer sua classificação.

O julgamento é realizado pela **Comissão de Seleção**, que avalia as propostas e atribui as notas de acordo com os critérios objetivos previstos no edital.

O julgamento deve observar as regras do edital e os princípios aplicáveis à Administração Pública, garantindo que todas as propostas sejam analisadas de forma objetiva, impessoal e isonômica.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 24; Art. 27.

Junta Comercial

Junta Comercial é o **órgão público responsável pelo registro da criação, alterações e encerramento de empresas, sociedades empresárias e cooperativas.**

Na prática, é na Junta Comercial que são registrados documentos e informações sobre essas organizações, dando **publicidade e validade aos atos registrados.**

A Junta Comercial é mencionada na documentação usada para comprovar a existência e a regularidade da OSC. No caso das **sociedades cooperativas,** em vez da certidão do cartório de registro civil, a OSC deve apresentar a **certidão simplificada emitida pela Junta Comercial**, que reúne as principais informações registradas sobre a cooperativa.

Onde Aparece na Lei

Art. 34.

Juros de Mora

Juros de mora são os valores cobrados quando um pagamento é feito depois do prazo de vencimento.

Na prática, é um valor a mais que deve ser pago por causa do atraso.

No MROSC, **se a OSC não tiver agido com dolo**, não serão cobrados **juros de mora** durante o período em que a Administração Pública estiver analisando a prestação de contas.

Ou seja, enquanto a prestação de contas estiver em análise, esse tempo não gera juros de mora. No entanto, o valor ainda pode ser corrigido por **atualização monetária**.

Onde Aparece na Lei

Art. 71.

L

Legalidade

Legitimidade

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Lei Específica

Lei Federal Complementar nº 101, de 4 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964 (Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro)

Lei Federal nº 8.429, de 2 de Junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa)

Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 (Lei de Licitações - Antiga)

Lei Federal nº 9.790, de 23 de Março de 1999 (Lei das OSCIP)

Lei Federal nº 9.867, de 10 de Novembro de 1999 (Lei das Cooperativas Sociais)

Lei Federal nº 10.845, de 5 de Março de 2004

Lei Federal nº 11.947, de 16 de Junho de 2009

Lei Federal nº 13.018, de 22 de Julho de 2014 (Política Nacional de Cultura Viva)

Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014 - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC)

Lei Federal nº 13.204, de 14 de Dezembro de 2015

Lei Orçamentária (Lei Orçamentária Anual – LOA)

Liberação de Parcelas / Recursos / Repasses

Licitude

Livre Acesso

Lotado

Legalidade

Legalidade é o **princípio que determina que as pessoas, organizações e instituições devem agir de acordo com a lei.**

Na prática, agir com legalidade significa **respeitar** as regras, os limites, os requisitos e os procedimentos previstos na legislação e fazer somente o que a lei permite.

A legalidade orienta todas as etapas das parcerias entre a Administração Pública e as OSCs. Isso significa que a celebração, a execução, o monitoramento, a avaliação e a prestação de contas devem seguir a **Lei nº 13.019/2014, os regulamentos aplicáveis e as demais normas relacionadas ao uso dos recursos públicos.**

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 5º.

Fica a dica

Legitimidade e legalidade não são a mesma coisa. A legalidade verifica se o ato está de acordo com a lei. A legitimidade também considera se quem praticou o ato tinha competência ou autorização para fazê-lo e se sua atuação estava de acordo com a finalidade prevista.

Legitimidade

Legitimidade é a condição que permite a alguém **praticar um ato, tomar uma decisão, exercer um direito ou participar de uma situação prevista em lei.**

Na prática, uma pessoa, órgão ou organização tem legitimidade quando a lei reconhece que ela **pode realizar determinado ato.** Sem legitimidade, o ato pode **não ser válido ou não produzir os efeitos esperados.**

A legitimidade aparece em diferentes momentos da parceria e está relacionada à **competência para praticar atos e tomar decisões.** Cada pessoa ou instituição deve exercer as atribuições que lhe cabem, para que seus atos sejam **válidos**.

Onde Aparece na Lei

Art. 5º.

Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO)

A **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)** é a lei que **define as metas e prioridades da Administração Pública para o ano seguinte e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).**

É a ligação entre o planejamento e o orçamento, indicando as prioridades e regras que devem ser observadas na execução das despesas públicas.

Já a LOA (Lei Orçamentária Anual) é a lei que estima as receitas e autoriza as despesas do governo para o ano, definindo quanto dinheiro será gasto e em quais ações.

Ou seja, a LDO orienta a elaboração do orçamento e a LOA detalha as receitas e despesas previstas para o período.

Onde Aparece na Lei
Art. 45.

Lei específica

Lei específica é uma lei criada para tratar de determinado assunto ou situação, definindo regras próprias para uma matéria, atividade ou situação.

A expressão pode aparecer no MROSC para indicar que determinado tema também é disciplinado por outra legislação, que deve ser considerada juntamente com as regras de parcerias.

Quando houver uma lei específica sobre algum assunto, é necessário verificar como ela se relaciona com a Lei nº 13.019/2014 e com as demais normas aplicáveis à parceria.

Onde Aparece na Lei
Art. 45.

Lei Federal complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de responsabilidade fiscal)

A Lei Complementar nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelece normas para uma gestão responsável das finanças públicas.

A LRF traz regras sobre planejamento, receitas, despesas, endividamento, transparência e prestação de contas, entre outros temas.

No contexto das parcerias com OSCs, a LRF deve ser observada pela Administração Pública, junto com a legislação orçamentária e as demais normas aplicáveis.

As exigências relacionadas à existência de recursos orçamentários e financeiros devem ser analisadas de acordo com a legislação aplicável à parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 31.

Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro)

A Lei nº 4.320/1964 estabelece normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

A lei trata de temas como receitas e despesas públicas, elaboração e execução orçamentária, créditos adicionais e prestação de contas.

A Lei nº 4.320/1964 também pode ser relevante para as parcerias, especialmente nas situações em que a legislação orçamentária e financeira deve ser observada.

Onde Aparece na Lei

Art. 31.

Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa)

A Lei nº 8.429/1992, conhecida como **Lei de Improbidade Administrativa**, define regras para a responsabilização por atos de improbidade administrativa e define as respectivas sanções.

A lei estabelece hipóteses de atos de improbidade relacionados, entre outros casos, ao enriquecimento ilícito, ao prejuízo ao erário e à violação de princípios da Administração Pública, conforme os requisitos definidos na própria lei.

A Lei de Improbidade Administrativa não faz parte do MROSC, mas pode produzir efeitos sobre situações relacionadas às parcerias com OSCs.

Por exemplo, o MROSC estabelece impedimentos relacionados a dirigentes que tenham sido condenados por determinados atos de improbidade administrativa, enquanto durarem os efeitos das penalidades aplicadas, nos termos da legislação.

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art. 39; Art. 77; Art. 78; Art. 78-A.

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações - Antiga)

A Lei nº 8.666/1993 foi a antiga Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ela estabelecia **regras para as licitações e os contratos administrativos** realizados pela Administração Pública.

A Lei nº 8.666/1993 foi revogada e substituída pela Lei nº 14.133/2021, que atualmente estabelece as normas gerais de licitações e contratos administrativos.

As parcerias regidas pelo MROSC possuem **regime jurídico próprio** e não se confundem com contratos administrativos ou processos de licitação.

Onde Aparece na Lei

Art. 84.

Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999 (Lei das OSCIP)

A Lei nº 9.790/1999 é a lei que instituiu a qualificação de **Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)** e criou o **Termo de Parceria**, instrumento utilizado para formalizar a relação entre o Poder Público e essas entidades.

Essa lei permite que associações e fundações privadas sem fins lucrativos obtenham, junto ao Governo Federal, **a qualificação** de OSCIP, desde que cumpram os requisitos legais relacionados à sua finalidade e ao seu funcionamento.

Uma OSCIP também pode celebrar parcerias regidas pelo MROSC, utilizando instrumentos como o Termo de Colaboração, o Termo de Fomento e o Acordo de Cooperação. Nesses casos, a OSCIP segue integralmente as regras do MROSC, assim como qualquer outra OSC.

Porém, quando a relação for formalizada por meio de um Termo de Parceria, aplicam-se as regras específicas da Lei das OSCIPs, e não o regime jurídico do MROSC.

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art. 3º; Art. 85; Art. 85-A; Art. 85-B; Art. 86.

Lei Federal nº 9.867, de 10 de novembro de 1999 (Lei das Cooperativas Sociais)

A Lei nº 9.867/1999 dispõe sobre a criação e o funcionamento das cooperativas sociais.

Essas cooperativas têm como finalidade promover a integração social e profissional de pessoas em situação de desvantagem, conforme as hipóteses previstas na legislação.

As cooperativas sociais podem se enquadrar como OSCs quando atenderem aos requisitos previstos no MROSC.

Quando forem consideradas OSCs, poderão celebrar parcerias com a Administração Pública, observadas as regras aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Lei Federal nº 10.845, de 5 de março de 2004

A Lei nº 10.845/2004 institui o **Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas com Deficiência (PAED).**

A lei estabelece regras para o apoio financeiro destinado ao atendimento educacional especializado, conforme as condições previstas na própria legislação.

O MROSC prevê hipóteses em que seu regime jurídico não se aplica a certas parcerias ou transferências regidas por legislação específica.

Por isso, nas situações relacionadas à Lei nº 10.845/2004, é necessário verificar a hipótese legal concreta e as regras específicas aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 3º.

Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009

A Lei nº 11.947/2009 estabelece regras para o atendimento da alimentação escolar e para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A lei trata, entre outros assuntos, do financiamento da alimentação escolar e da aquisição de alimentos para a educação básica, incluindo regras relacionadas à agricultura familiar.

Algumas relações regidas pela legislação do PNAE possuem regras próprias. Por isso, é necessário verificar a hipótese concreta e a legislação aplicável antes de definir qual regime jurídico deve ser utilizado.

Onde Aparece na Lei

Art. 3º.

Lei Federal nº 13.018, de 22 de julho de 2014 (Política Nacional de Cultura Viva)

A Lei nº 13.018/2014 institui a **Política Nacional de Cultura Viva,** voltada ao reconhecimento e ao fortalecimento de iniciativas culturais desenvolvidas pela sociedade civil.

A lei estabelece regras próprias para o desenvolvimento da Política Nacional de Cultura Viva, incluindo o instrumento denominado **Termo de Compromisso Cultural**.

As parcerias realizadas com base na Política Nacional de Cultura Viva devem seguir as regras específicas estabelecidas na legislação aplicável.

Onde Aparece na Lei

Art. 3º.

Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC)

A **Lei Federal nº 13.019/2014**, conhecida como **Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC)** foi criada para definir regras nas parcerias entre a Administração Pública e as OSCs.

Seu objetivo é garantir que as parcerias sejam feitas de forma eficiente, transparente, responsável e voltadas ao interesse público.

A lei define regras para a celebração, a execução, o monitoramento, a avaliação e a prestação de contas das parcerias, além de estabelecer os instrumentos e procedimentos aplicáveis.

O MROSC busca estabelecer regras para que as parcerias sejam realizadas de forma transparente, planejada e voltada ao interesse público, em regime de mútua cooperação entre a Administração Pública e as OSCs.

Fica a dica

Quando um dispositivo da Lei nº 13.019/2014 indicar "redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015", significa que aquele dispositivo foi alterado pela Lei nº 13.204/2015.

Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015

A Lei Federal nº 13.204/2015 alterou a Lei nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

A Lei nº 13.204/2015 não criou um novo regime de parcerias. Ela alterou a Lei nº 13.019/2014. Por isso, o MROSC deve ser consultado considerando a redação atualizada da Lei nº 13.019/2014.

Lei Orçamentária (Lei Orçamentária Anual – LOA)

A Lei Orçamentária Anual (LOA) estima as receitas e fixa as despesas da Administração Pública para determinado exercício financeiro.

Ela organiza a previsão de recursos e as despesas que poderão ser realizadas no período, de acordo com as regras do orçamento público.

A existência de dotação orçamentária adequada é um dos aspectos que devem ser considerados no planejamento e na celebração das parcerias, conforme a legislação aplicável.

A programação e a execução orçamentária detalham como os recursos autorizados no orçamento serão utilizados.

Em resumo:

- **a LOA** estabelece o orçamento anual;
- **a programação orçamentária** organiza a utilização dos recursos;
- **a dotação orçamentária** identifica a autorização orçamentária correspondente à despesa.

Onde Aparece na Lei

Art. 45.

Liberação de Parcelas / Recursos / Repasses

A liberação de recursos é o repasse dos recursos financeiros da parceria pela Administração Pública para a conta bancária específica da OSC, de acordo com o **cronograma de desembolso** e as regras previstas no instrumento de parceria e na legislação aplicável.

Quando os recursos são liberados em **parcelas**, cada repasse deve observar o cronograma de desembolso e as condições previstas para a execução da parceria.

A liberação dos recursos deve observar as regras orçamentárias e financeiras aplicáveis, bem como as condições estabelecidas no instrumento de parceria.

Em determinadas situações previstas na legislação, a Administração Pública pode **suspender ou reter** parcelas, especialmente quando houver irregularidades ou outras situações que comprometam a execução da parceria.

Por isso, a liberação dos recursos não deve ser entendida como um repasse automático: ela deve seguir as regras e condições aplicáveis à parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 39; Art. 46; Art. 50; Art. 55; Art. 69; Art. 83.

Licitude

Licitude é a qualidade do que está de acordo com a lei, ou seja, do que é legal e permitido

Um ato é **lícito** quando respeita a lei e **não envolve práticas proibidas, como fraude ou favorecimento indevido.**

A palavra aparece no MROSC em uma alteração da **Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa)**, que considera ato de improbidade **frustrar a licitude** de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente.

Assim, **frustrar a licitude** significa **impedir que o processo aconteça de forma legal, imparcial e de acordo com as regras previstas na legislação.**

Onde Aparece na Lei
Art. 77.

Livre Acesso

Livre acesso é o **direito de acessar documentos, informações, instalações e outros elementos relacionados à execução da parceria,** para acompanhar, monitorar e fiscalizar suas atividades.

Na prática, a OSC deve **permitir o acesso da Administração Pública e dos órgãos de controle** aos documentos, informações e locais relacionados à parceria, sempre que necessário, sem criar obstáculos ou restrições.

Onde Aparece na Lei
Art. 42.

Lotado

Estar lotado significa **trabalhar em um órgão ou entidade da Administração Pública.**

Na prática, **a lotação indica em qual órgão ou entidade o agente público exerce suas atividades.**

O termo é usado para identificar **onde o agente público trabalha**, especialmente em situações que envolvem impedimentos, responsabilidades ou participação em procedimentos relacionados às parcerias.

Por exemplo, se o gestor da parceria for lotado em outro órgão da Administração Pública, outro agente público deverá ser indicado para substituí-lo.

Onde Aparece na Lei

Art. 35.

M

Manifestação Conclusiva das Contas

Materialização

Medidas Saneadoras

Meio Oficial de Comunicação / de Publicidade

Meios de Representação

Meios Públicos de Comunicação por Radiodifusão de Sons e Sons e Imagem

Membro de Poder

Mérito (Da Proposta)

Meta

Metodologia

Minuta

Modalidade

Monitoramento e Avaliação

Montante

Moralidade

Mútua Cooperação

Manifestação conclusiva das contas

A Manifestação conclusiva das contas é o **ato administrativo final** da Administração Pública no processo de prestação de contas das parcerias.

Nessa manifestação, a autoridade competente avalia a **regularidade da execução da parceria e da aplicação dos recursos públicos,** considerando as informações e os documentos produzidos durante a execução.

Entre os elementos que podem ser considerados estão:

- o parecer técnico conclusivo;
- os documentos apresentados na prestação de contas;
- os relatórios de execução;
- os relatórios de monitoramento e avaliação;
- os registros de visitas técnicas; e
- as informações sobre eventuais irregularidades ou inconsistências identificadas durante a execução.

A manifestação deve ser fundamentada e indicar a conclusão da Administração Pública sobre a prestação de contas, de acordo com as regras aplicáveis.

A prestação de contas pode ser considerada regular, regular com ressalvas ou irregular, conforme a situação verificada.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 69; Art. 81-B.

Materialização

Materialização é o processo de **transformar uma ideia, decisão ou previsão em algo concreto, colocando-a em prática.**

Na prática, materializar significa **fazer as ações necessárias para que uma coisa aconteça de fato.**

Por exemplo, materializar uma parceria significa realizar as ações e os procedimentos necessários para que ela seja celebrada, executada e acompanhada.

A palavra aparece no MROSC ao tratar das funções envolvidas na **materialização das parcerias.** A lei define que a participação em programas de capacitação **não é condição para exercer essas funções.**

Isso significa que a participação em programas de capacitação **não** é obrigatória para que uma pessoa exerça uma função relacionada à realização das parcerias.

Onde Aparece na Lei

Art. 7º; Art. 48.

Medidas Saneadoras

Medidas saneadoras são ações para **corrigir falhas, irregularidades, erros ou falta de informações** identificados durante a execução da parceria ou na análise da prestação de contas.

Na prática, elas permitem a correção de problemas ou irregularidades, antes da adoção de mais graves, como a rejeição da prestação de contas ou aplicação de sanções.

Nas parcerias, quando a Administração Pública identifica uma situação que pode ser corrigida, ela pode determinar a adoção de **medidas saneadoras** e estabelecer um prazo para que a OSC apresente esclarecimentos, envie documentos, corrija procedimentos ou tome outras providências necessárias.

Durante a execução da parceria, se a OSC não cumprir as medidas saneadoras, a Administração Pública poderá adotar outras medidas previstas na **Lei nº 13.019/2014**, como a retenção de parcelas de repasse e aplicação de sanções administrativas.

As medidas saneadoras também podem ser adotadas durante a **análise da prestação de contas.** Antes de decidir pela aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição das contas, a Administração Pública pode solicitar documentos, esclarecimentos ou outras providências para corrigir as falhas encontradas.

Onde Aparece na Lei

Art. 71.

Meio Oficial de Comunicação / de Publicidade

Meio oficial de comunicação ou de publicidade é o **canal** usado pela Administração Pública para **divulgar** informações e atos que devem ser tornados públicos.

Na prática, é por meio desses canais que podem ser publicados **atos administrativos, editais, resultados de chamamentos públicos, instrumentos de parceria, extratos, decisões e outras informações de interesse público.**

A divulgação pelos meios oficiais permite dar **publicidade às parcerias** e cumprir as exigências previstas no MROSC.

Além disso, garante que as informações sejam publicadas de forma confiável, acessível e com validade oficial, permitindo que a sociedade, as organizações interessadas e os órgãos de controle acompanhem a atuação da Administração Pública.

Entre os meios oficiais estão o **Diário Oficial** e os **sítios eletrônicos oficiais** (sites) da Administração Pública, conforme as regras de cada ente da Federação.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 32; Art. 38.

Fica a dica

Nesse contexto, **representação** não significa agir em nome de uma organização. Significa fazer uma comunicação formal à Administração Pública para informar possíveis irregularidades na execução da parceria ou no uso dos recursos públicos.

Meios de Representação

Meios de representação são os canais que a Administração Pública disponibiliza para que qualquer pessoa possa comunicar possíveis irregularidades relacionadas às parcerias.

Na prática, são os canais usados por cidadãos, organizações e outros interessados para informar fatos que mereçam apuração, como o uso irregular de recursos públicos.

O MROSC determina que a Administração Pública divulgue, em seu sítio eletrônico, os meios pelos quais qualquer interessado pode apresentar representação sobre a aplicação irregular dos recursos da parceria.
Essa medida fortalece a transparência, o controle social e a fiscalização das parcerias, permitindo que possíveis irregularidades sejam comunicadas e analisadas pelos órgãos responsáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 12.

Meios Públicos de Comunicação por Radiodifusão de Sons e Sons e Imagem

Meios públicos de comunicação por radiodifusão de sons e de sons e imagens são canais oficiais de transmissão de conteúdo em áudio e em áudio e vídeo usados pelo Poder Público, como **rádio e televisão.**

São meios pelos quais a Administração Pública pode divulgar informações, campanhas e ações desenvolvidas em parceria com OSCs, de forma acessível à população.

O MROSC indica que Administração Pública deve divulgar, conforme regulamento, por meio desses canais, as **campanhas e programações realizadas pelas OSCs nas parcerias,** usando tecnologias e linguagem acessíveis.

Essa divulgação reforça o papel do Estado de dar visibilidade às ações feitas em parceria com a sociedade civil, ampliando o alcance das informações e fortalecendo a transparência.

Onde Aparece na Lei

Art. 14.

Membro de Poder

Membro de poder é a pessoa que exerce uma função em um dos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, de qualquer **ente federado**.

A expressão aparece principalmente em situações relacionadas a **impedimentos para a celebração de parcerias e às hipóteses em que as regras do MROSC não se aplicam.**

Por exemplo, o MROSC estabelece impedimento à celebração de parceria com uma OSC que tenha, em sua diretoria, pessoa que seja membro de Poder ou do Ministério Público.

A lei também esclarece que os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas não são considerados membros de Poder para essa finalidade.

Onde Aparece na Lei

Art. 3º; Art. 39.

Mérito (da proposta)

Mérito da proposta é a avaliação da **qualidade, relevância, viabilidade e adequação de uma proposta** aos objetivos da parceria e ao interesse público.

Na prática, analisar o mérito significa verificar se a proposta **é adequada** para executar a parceria e alcançar os resultados esperados, de acordo com os critérios definidos pela Administração Pública.

A análise do mérito é uma das etapas da seleção de propostas para **termo de colaboração e termo de fomento.** Nessa análise, a Administração Pública verifica se a proposta **atende ao interesse público, está de acordo com os objetivos da parceria e pode ser executada de forma adequada.**

Onde Aparece na Lei

Art. 35.

Meta

Meta é um **resultado que a parceria pretende alcançar.**

As metas devem ser **definidas no plano de trabalho** e servem como referência para o **monitoramento, a avaliação e a prestação de contas da parceria.**

Elas **transformam os objetivos da parceria em resultados concretos, que podem ser acompanhados, medidos e verificados.**

Como elas impactam diretamente a execução da parceria, é importante que sejam bem elaboradas. Por isso, é importante verificar se as metas são:

- **Específicas**: claras e bem definidas.
- **Mensuráveis**: deve ser possível medir o resultado alcançado, por meio de números, indicadores ou percentuais.
- **Alcançáveis**: precisam ser realistas e compatíveis com os recursos disponíveis.
- **Relevantes**: devem ter relação direta com o objetivo da parceria.
- **Temporais**: devem ter prazo definido e serem possíveis de cumprir durante a vigência da parceria.

Por exemplo:
Se o objetivo da parceria é ampliar o acesso de crianças e adolescentes à prática esportiva, uma meta pode ser: "Atender 500 participantes ao longo de 12 meses."

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 22; Art. 23; Art. 31; Art. 33; Art. 35; Art. 57; Art. 58; Art. 59; Art. 61; Art. 62; Art. 64; Art. 66; Art. 67; Art. 72; Art. 86.

Fica a dica

Metodologia não é apenas uma descrição das atividades que serão realizadas. Ela explica **como** uma ação, análise ou procedimento será feito, indicando os critérios e caminhos que serão utilizados para alcançar um resultado.

Metodologia

Metodologia é a forma de realizar uma atividade, avaliar uma proposta ou cumprir uma obrigação, indicando os métodos, critérios e procedimentos que serão utilizados.

A metodologia explica **como algo será feito.** Ela apresenta os caminhos, critérios e procedimentos que serão adotados para alcançar um objetivo ou realizar uma análise.

A palavra metodologia aparece em diferentes situações do MROSC. No chamamento público, por exemplo, o edital deve apresentar os critérios de seleção e julgamento das propostas, incluindo, quando houver, a metodologia de pontuação e o peso de cada critério utilizado na avaliação. Nesse caso, a metodologia mostra como as propostas serão analisadas e pontuadas pela Comissão de Seleção.

A expressão também aparece nas cláusulas essenciais dos instrumentos de parceria. A Lei nº 13.019/2014 estabelece que o termo de colaboração, o termo de fomento ou o acordo de cooperação devem definir a forma, a metodologia e os prazos da prestação de contas. Nesse caso, a metodologia indica como a prestação de contas será apresentada e analisada, considerando os procedimentos utilizados para verificar a execução da parceria e o alcance dos resultados.

Onde Aparece na Lei

Art. 24; Art. 42.

Fica a dica

A minuta é uma **versão preliminar** e pode ser alterada durante sua análise. Por isso, não deve ser confundida com o documento definitivo assinado. Os efeitos jurídicos só passam a existir após a assinatura ou a publicação, quando exigida pela legislação.

Minuta

Minuta é a **versão preliminar de um documento**, preparada para análise, revisão, ajustes e aprovação antes de sua assinatura ou publicação.

Na prática, a minuta é um **rascunho do documento definitivo.** Ela permite verificar se as informações, as cláusulas e as demais condições estão corretas antes da formalização.

A minuta é usada em diferentes etapas das parcerias, como na **minuta do edital de chamamento público** e na minuta do instrumento da parceria. Esses documentos permitem que os interessados conheçam antecipadamente as regras da parceria e o conteúdo do instrumento que será celebrado.

Depois das análises e dos ajustes necessários, a minuta dá origem ao **documento definitivo** que será assinado pelas partes.

Onde Aparece na Lei

Art. 24.

Modalidade

Modalidade é a forma prevista na lei para realizar um procedimento, celebrar uma parceria ou executar uma ação, indicando qual regra deve ser aplicada em cada situação.

A palavra "modalidade" pode ser usada para indicar o tipo de **instrumento de parceria** utilizado: **termo de colaboração**, **termo de fomento** **ou** **acordo de cooperação**.

A escolha da modalidade e do instrumento de parceria depende da origem da proposta e da existência ou não de transferência de recursos:

- **Termo de colaboração:** quando a proposta parte da Administração Pública e há transferência de recursos financeiros.
- **Termo de fomento:** quando a proposta parte da OSC e há transferência de recursos financeiros.
- **Acordo de cooperação:** quando não há transferência de recursos financeiros, exceto em casos específicos.

Onde Aparece na Lei

Art. 23; Art. 35; Art. 39; Art. 62.

Monitoramento e Avaliação

Monitoramento e avaliação são atividades realizadas pela Administração Pública para acompanhar a execução da parceria e analisar seus resultados.

O **monitoramento** consiste no **acompanhamento contínuo da execução da parceria.** Ele permite verificar, por exemplo, se as atividades estão sendo realizadas, se as metas estão sendo cumpridas e se a execução está de acordo com o plano de trabalho.

A **avaliação** consiste na **análise dos resultados alcançados pela parceria**. Ela busca verificar se os objetivos foram alcançados e se as ações realizadas produziram os resultados e benefícios esperados.

Para realizar o monitoramento e a avaliação, a Administração Pública pode utilizar diferentes informações e instrumentos, como:

- **metas e indicadores previstos no plano de trabalho;**
- **relatórios apresentados pela OSC;**
- **Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;**
- **visitas técnicas;**
- **informações sobre a execução da parceria; e**
- **prestação de contas, quando cabível.**

O monitoramento e a avaliação ajudam a Administração Pública a identificar avanços, dificuldades, riscos e possíveis irregularidades e, quando necessário, adotar medidas para corrigir problemas durante a execução da parceria.

O principal resultado desses processos será o **Relatório de Monitoramento e Avaliação.**

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 7º; Art. 35; Art. 42; Art. 58; Art. 59; Art. 61; Art. 66; Título da Seção VII do Capítulo III.

Montante

Montante é o **valor total ou a quantia de algo** em uma certa situação.

Na prática, é usado para indicar o valor total de recursos, despesas, prejuízos ou qualquer outro valor que precise ser somado ou calculado.

No MROSC, o termo é usado para indicar o valor total dos recursos da parceria, como os recursos repassados à OSC e os valores executados na parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 64.

Moralidade

Moralidade é o princípio que exige que a Administração Pública atue com **honestidade, boa-fé e respeito ao interesse público**. Não basta agir de acordo com a lei. É preciso também **agir de forma correta e ética.**

Na prática, significa tomar decisões de forma **justa e imparcial**, sem favorecimentos, desvios de finalidade ou outras condutas que prejudiquem o interesse público.

A moralidade orienta todas as etapas de uma parceria, desde a **seleção e celebração até a execução e a prestação de contas.** Todos os envolvidos devem agir com **ética, imparcialidade e responsabilidade na utilização dos recursos públicos.**

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 5º.

Fica a dica

Mútua cooperação não significa que Administração Pública e OSC tenham os mesmos interesses ou responsabilidades. Cada parte possui suas próprias atribuições, que devem estar definidas na legislação, no instrumento de parceria e no plano de trabalho.

Mútua Cooperação

Mútua cooperação é a **atuação conjunta entre a Administração Pública e a OSC para alcançar um objetivo de interesse público e recíproco.**

Na prática, significa que **as duas partes trabalham juntas, cada uma com suas responsabilidades**, para executar a parceria e gerar benefícios para a sociedade.

A mútua cooperação é uma característica das parcerias regidas pelo MROSC e diferencia essas relações de uma contratação administrativa tradicional.

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art. 1º; Art. 2º; Art. 35.

N

Natureza Permanente

Natureza Singular do Objeto da Parceria

Negligentemente (Negligenciar)

Nexo/Nexo de Causalidade

Normas

Normas Brasileiras de Contabilidade

Normas Específicas (Das Políticas Públicas Setoriais)

Normas Estatuárias

Notificação (Notificar)

Nulidade

Natureza Permanente

Natureza permanente significa algo que **dura e pode ser usado por um longo período,** e não algo destinado ao consumo ou uso imediato.

No MROSC, o termo aparece na definição de **bens remanescentes**, que são **bens de natureza permanente** adquiridos com recursos da parceria, necessários à execução do objeto e **que continuam existindo após o encerramento da parceria.**

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Fica a dica

Um objeto ser específico ou complexo não significa, por si só, que a parceria possa ser celebrada diretamente com uma OSC. A inexigibilidade exige que esteja caracterizada a hipótese prevista na legislação e que a inviabilidade de competição seja devidamente justificada.

Natureza singular do objeto da parceria

Natureza singular do objeto da parceria é a **característica de um projeto ou atividade** que é muito específico, tornando-o único ou difícil de ser padronizado.

A natureza singular do objeto pode estar relacionada às características específicas do projeto ou da atividade, ao público atendido ou às condições em que a parceria será executada.

A expressão aparece especialmente nas hipóteses de **inexigibilidade de chamamento público**, quando a natureza singular do objeto ou outras circunstâncias previstas em lei tornam inviável a competição entre diferentes OSCs.

Onde Aparece na Lei

Art. 31.

Negligentemente (Negligenciar)

Agir negligentemente significa **agir com descuido, falta de atenção ou sem o cuidado necessário** em determinada situação.

Na prática, acontece quando uma pessoa **deixa de tomar os cuidados que deveria tomar** para cumprir uma responsabilidade.

No MROSC, o termo aparece em alteração da **Lei nº 8.429/1992**, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa. A lei considera ato de **improbidade administrativa agir com negligência** na celebração, fiscalização ou análise da prestação de contas de parcerias entre a Administração Pública e entidades privadas.

Onde Aparece na Lei

Art. 77.

Nexo/Nexo de Causalidade

Nexo é a ligação, conexão ou relação entre duas coisas, como fatos, ações, resultados ou despesas.

É quando algo está diretamente relacionado a outro.

O termo aparece no MROSC em dois momentos diferentes:

- No **plano de trabalho**, o nexo é a relação entre o problema que se quer resolver e as atividades, projetos e metas da parceria. Isso significa que as ações propostas devem ser adequadas para enfrentar esse problema.

- Na **prestação de contas**, a lei usa a expressão **nexo de causalidade** para indicar a relação entre os recursos recebidos e as despesas feitas na parceria. Isso significa que deve ser possível identificar que cada gasto feito está ligado à execução da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 22; Art. 64.

Normas

Normas são regras que **orientam e organizam a atuação das pessoas, organizações e da Administração Pública**, definindo direitos, deveres, procedimentos e responsabilidades.

As normas indicam **o que deve ser feito, o que é permitido e o que não pode ser feito** em uma situação. Elas podem estar previstas em leis, decretos, regulamentos, resoluções, instruções normativas e outros atos oficiais.

O cumprimento das normas é uma exigência presente em toda a Lei nº 13.019/2014. A celebração, a execução, o monitoramento, a avaliação e a prestação de contas das parcerias devem seguir as normas aplicáveis, tanto as previstas no próprio MROSC quanto outras regras relacionadas ao objeto da parceria.

Essa obrigação também se aplica às OSCs. O MROSC exige, por exemplo, que a organização tenha **normas de organização interna** que prevejam:

- objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
- regras sobre a destinação do patrimônio em caso de dissolução da entidade;
- escrituração contábil de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e as **Normas Brasileiras de Contabilidade**.

Durante a execução da parceria, as OSCs também devem seguir as normas relacionadas ao **uso dos recursos públicos, à realização das atividades previstas, à guarda dos documentos e à prestação de contas dos resultados alcançados**, entre outras.

Onde Aparece na Lei

Art. 1º; Art. 33; Art. 63; Art. 64; Art. 73; Art. 77; Título da Seção I do Capítulo IV.

Normas Brasileiras de Contabilidade

Normas Brasileiras de Contabilidade são as regras que indicam como a contabilidade deve ser feita no Brasil.

Elas garantem que as informações financeiras de uma organização ou empresa sejam registradas de forma correta, organizada e transparente.

No MROSC, as OSCs devem seguir essas normas para registrar suas receitas, despesas, bens e demais movimentações financeiras, assim como seguir os **princípios fundamentais da contabilidade**.

Onde Aparece na Lei

Art. 33.

Normas Específicas (das Políticas Públicas Setoriais)

As **normas específicas** das políticas públicas setoriais referem-se a um conjunto de regras, diretrizes, resoluções e regulamentos próprios de cada área de Políticas Públicas (como Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Esporte, entre outras) que incidem diretamente sobre o objeto da parceria.

Conforme estabelece o MROSC, as parcerias com o terceiro setor não ocorrem de forma isolada; elas devem respeitar, obrigatoriamente, a legislação e as regras técnicas do setor em que o projeto será executado.

Isso inclui submeter-se às decisões e diretrizes de suas respectivas instâncias de pactuação e deliberação, tais como os Conselhos Municipais de Políticas Públicas (ex: CMDCA, COMAS) e comissões intergestores.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º-A.

Normas Estatuárias

Normas estatutárias são as regras que estão no estatuto social de uma Organização da Sociedade Civil (OSC), documento que organiza sua atuação e funcionamento.

Essas regras definem a finalidade da organização, sua forma de administração, as responsabilidades dos dirigentes, as regras de representação, a forma de tomar decisões, entre outras.

Também definem os direitos e deveres dos membros e outras regras necessárias para o funcionamento da OSC.

No MROSC, o termo aparece ao alterar a **Lei nº 9.790/1999**. A lei exige que, além dos objetivos sociais, as normas estatutárias cumpram regras previstas em lei para que a organização possa ser qualificada como **OSCIP**.

Onde Aparece na Lei

Art. 85.

Notificação (Notificar)

Notificação é uma **comunicação formal usada para informar uma pessoa ou organização sobre uma decisão, obrigação, falha ou providência que deve ser adotada.**

Na prática, a notificação dá **conhecimento oficial sobre uma situação** e pode indicar o que precisa ser feito, quais documentos ou informações devem ser apresentados e qual é o prazo para atendimento.

Nas parcerias, a Administração Pública pode usar a notificação durante vários momentos, como por exemplo, para **comunicar falhas ou irregularidades, solicitar esclarecimentos ou documentos, determinar medidas saneadoras e informar decisões relacionadas à parceria.**

A notificação deve apresentar informações **claras sobre o que foi identificado e sobre o que a OSC precisa fazer**, quando houver alguma providência a ser tomada. Nesses casos, deve indicar também o **prazo para cumprimento**.

A notificação também fortalece a **transparência dos procedimentos e o direito de manifestação da OSC**, especialmente quando a situação pode resultar em medidas com consequências para a organização, como **retenção de recursos, rejeição da prestação de contas ou aplicação de sanções**.

Onde Aparece na Lei

Art. 70.

Nulidade

Nulidade é a **perda da validade de um ato, decisão ou documento** porque uma regra exigida pela lei não foi cumprida.

O termo aparece nas regras sobre **dispensa e inexigibilidade de chamamento público**. Nesses casos, a Administração Pública deve **publicar a justificativa para não realizar o chamamento.** Se essa publicação não for feita, pode acontecer a nulidade do ato de formalização da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 32.

O

Objeto da Parceria

Objeto Social/ Objetivos Sociais

Obrigação

Ofício

Oitiva

Omissão / Omissa

Ônus

Organismos Internacionais

Organização Celebrante

Organização da Sociedade Civil (OSC)

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

Organização Executante

Organização Não Celebrante

Organizações Religiosas

Organizações Sociais (OS)

Órgão Colegiado

Órgão Expedidor

Órgão Gestor

Órgãos de Controle

Fica a dica

A pergunta central para definir o objeto da parceria é: "O que será realizado por meio desta parceria?". Tudo o que for planejado e executado deve estar relacionado a esse objeto.

Objeto da parceria

O objeto da parceria é **o que a parceria quer realizar**, ou seja, é a **descrição do que será executado pela OSC** para atender a uma necessidade de interesse público.

Ele descreve o que será executado na parceria e orienta a definição das atividades, metas, resultados e recursos previstos no plano de trabalho.

O objeto deve ser claro e estar de acordo com o instrumento de parceria e com o plano de trabalho.

Durante a execução, as atividades e metas devem estar relacionadas ao objeto da parceria. O acompanhamento e a prestação de contas também consideram o cumprimento do objeto e os resultados alcançados.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 2º-A; Art. 11; Art. 23; Art. 24; Art. 27; Art. 31; Art. 33; Art. 42; Art. 45; Art. 46; Art. 51; Art. 58; Art. 83.

Fica a dica

Os objetivos sociais não servem apenas para definir a atuação da organização. No MROSC, eles também podem ser usados para **verificar se a OSC atende aos requisitos para celebrar uma parceria ou ter acesso a determinados benefícios.**

Objeto Social/ Objetivos Sociais

Objeto social e objetivos sociais são as **finalidades e atividades** que uma OSC define para **sua atuação**. Essas informações estão no **estatuto** e mostram a **área em que a organização atua.**

No MROSC, essas informações ajudam a verificar se a **finalidade da OSC é compatível com a parceria que pretende celebrar.**

A lei também indica que, **para obter determinados benefícios ou se enquadrar em algumas regras, a OSC precisa ter, entre seus objetivos sociais, pelo menos uma das finalidades exigidas.** Entre elas estão **assistência social, cultura, educação, saúde, segurança alimentar, proteção do meio ambiente, promoção do voluntariado, desenvolvimento econômico e social, defesa de direitos, cidadania, direitos humanos, democracia e pesquisa**, entre outras atividades de interesse público e social.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 33; Art. 84-C; Art. 85.

Obrigação

Obrigação é o **dever de fazer, não fazer ou cumprir determinada condição** prevista em lei, regulamento, instrumento de parceria ou outro ato aplicável.

Tanto a **OSC** quanto a **Administração Pública** possuem obrigações que devem ser cumpridas durante a celebração, a execução, o monitoramento e a prestação de contas das parcerias.

Por exemplo, a OSC deve executar o objeto da parceria de acordo com o plano de trabalho, utilizar os recursos conforme as regras aplicáveis e prestar contas quando exigido.

A Administração Pública, por sua vez, deve cumprir suas responsabilidades, como acompanhar e monitorar a execução da parceria e realizar os repasses de acordo com as condições estabelecidas.

As obrigações das partes **devem estar previstas no instrumento de parceria**, sem prejuízo das obrigações estabelecidas pela legislação e pelas demais normas aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 3º; Art. 8º; Art. 27; Art. 35; Art. 35-A; Art. 36; Art. 42; Art. 46; Art. 48; Art. 49; Art. 53; Art. 59; Art. 61; Art. 67; Art. 70.

Ofício

Ofício é um **documento formal usado para comunicação oficial entre órgãos, entidades, autoridades ou instituições.**

Na prática, um ofício pode ser usado para **encaminhar informações, solicitar providências, responder a uma demanda, comunicar decisões ou formalizar uma comunicação** entre a Administração Pública e outros órgãos ou instituições.

Já quando a lei usa a expressão **"de ofício"**, ela indica que a Administração Pública **toma uma ação ou decisão por iniciativa própria**, sem precisar que outra parte faça um pedido.

Isso acontece, por exemplo, quando um órgão público adota uma medida com base em suas atribuições legais, para garantir o cumprimento da lei, a regularidade dos procedimentos e o interesse público.

Por exemplo: se a Administração Pública atrasar o repasse dos recursos da parceria, poderá, **de ofício,** prorrogar o prazo de vigência da parceria para garantir à OSC tempo suficiente para realizar as atividades planejadas.

Onde Aparece na Lei

Art. 55; Art. 83.

Oitiva

Oitiva é o ato de ouvir pessoas ou instituições para reunir informações, opiniões ou esclarecimentos sobre um assunto.

Na prática, é uma oportunidade para que os envolvidos **apresentem informações, esclarecimentos e pontos de vista antes de uma decisão.**

A oitiva pode ocorrer no **Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS)**. Quando a Administração Pública recebe uma proposta de PMIS, a Administração Pública pode ouvir **organizações da sociedade civil, conselhos, órgãos públicos, especialistas e outros interessados antes de decidir se realizará um chamamento público**. Essas manifestações podem contribuir para a análise e a tomada de decisão sobre a proposta apresentada.

Onde Aparece na Lei

Art. 20.

Fica a dica

No MROSC, **deixar de cumprir uma obrigação também pode gerar consequências.** Por exemplo, se a OSC não apresentar a prestação de contas quando exigida, poderá por exemplo, não receber novos repasses e, conforme o caso, ter de **devolver valores e sofrer sanções.**

Omissão / Omissa

Omissão é **deixar de fazer algo que deveria ser feito. Omissa** é a pessoa, organização ou autoridade que deixa de cumprir esse dever.

Na prática, há omissão quando alguém **não cumpre uma obrigação prevista na lei, no regulamento ou na parceria.** Por exemplo, quando não apresenta um documento, não presta uma informação ou deixa de tomar uma medida necessária.

Nas parcerias, tanto a **Administração Pública quanto a Organização da Sociedade Civil (OSC)** podem cometer uma omissão. A lei usa o termo em situações como **não apresentar documentos ou prestação de contas, não tomar uma medida ou não se manifestar quando isso é exigido.**

Em certos casos, a omissão pode levar a medidas para a **correção do problema, à apuração de responsabilidades ou à aplicação de sanções,** como quando:

- a OSC não apresenta a prestação de contas;
- o gestor da parceria não comunica uma irregularidade que identificou;
- a Administração Pública não toma uma medida prevista na lei ou na parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 39; Art. 70; Art. 72.

Ônus

Ônus é um **encargo, responsabilidade ou consequência** que uma pessoa ou organização assume ao fazer uma atividade ou cumprir uma obrigação.

Na prática, quem assume um ônus também assume os **custos, riscos ou outras responsabilidades relacionadas** àquela atividade ou obrigação.

O termo aparece no MROSC para indicar que a OSC é a **única responsável pela gestão administrativa e financeira dos recursos recebidos**. Isso inclui os encargos relacionados à **execução da parceria, à administração dos recursos e à gestão de pessoal.**

Onde Aparece na Lei

Art. 42.

Organismos Internacionais

Organismos internacionais são entidades criadas por meio de **tratados ou acordos entre países** para atuar em temas de interesse comum.

Na prática, são organizações formadas por países para desenvolver ações de **cooperação, apoio técnico, financiamento e articulação** em diferentes áreas.

O MROSC indica que suas regras **não se aplicam a pagamentos de anuidades, contribuições ou taxas realizadas pela Administração Pública a organismos internacionais.** A mesma regra vale para entidades formadas obrigatoriamente por membros de Poder, do Ministério Público, dirigentes de órgãos públicos ou outras pessoas jurídicas de direito público.

Isso significa que, nessas situações específicas, as regras do MROSC não são aplicadas.

São exemplos:

- Organização das Nações Unidas (ONU);
- Organização Mundial da Saúde (OMS);
- Banco Mundial.

Onde Aparece na Lei

Art. 3º.

Fica a dica

Na atuação em rede, apenas uma OSC celebrante assina e responde pela parceria com a Administração Pública.

Organização Celebrante

A organização celebrante é **a OSC que assina a parceria** com a Administração Pública e é a principal responsável pela sua execução.

É ela quem responde pelo cumprimento das metas, pela realização das atividades, pelo uso correto dos recursos públicos e pela prestação de contas da parceria.

Nos casos de atuação em rede, a Organização Celebrante também é responsável por coordenar e acompanhar o trabalho das demais **OSCs executantes**.

Para coordenar a atuação em rede e celebrar a parceria com a Administração Pública, a OSC celebrante precisa atender a duas exigências obrigatórias:

- possuir mais de cinco anos de inscrição no CNPJ;
- demonstrar capacidade técnica e operacional para coordenar, supervisionar e orientar as demais organizações participantes.

Onde Aparece na Lei

Art. 35-A.

Fica a dica

O Código Civil usa a expressão **"fins não econômicos"** para se referir às associações e fundações. Isso não significa que essas entidades não podem gerar receitas ou praticar atividades econômicas.

Na prática, elas podem vender produtos, prestar serviços, cobrar mensalidades e receber pagamentos por suas atividades, mas os recursos obtidos não podem ser distribuídos entre dirigentes, associados ou terceiros.

Ou seja, a entidade pode ter receitas e encerrar o ano com saldo positivo.

O que a lei exige é que esses recursos sejam utilizados na própria organização e em suas finalidades institucionais.

Organização da Sociedade Civil (OSC)

No MROSC são definidas como Organizações da Sociedade Civil (OSC):

1. Entidades privadas sem fins lucrativos, que:

- não distribuem lucros, sobras ou patrimônio;
- aplicam todos os seus recursos nas suas próprias atividades; e
- auem em finalidade de interesse público.

2. Cooperativas voltadas para ações sociais, como inclusão, geração de renda e desenvolvimento comunitário;

3. Organizações religiosas que atuem em ações de interesse público e social, sem fins exclusivamente religiosos ou lucrativos.

Nem toda entidade sem fins lucrativos é automaticamente considerada uma OSC.

Para isso, deve-se verificar se a entidade atende aos requisitos da lei e se sua finalidade institucional está de acordo com o MROSC.

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art. 1º; Art. 2º; Art. 3º; Art. 4º-A; Art. 6º; Art. 7º; Art. 11; Art. 14; Art. 15; Art. 16; Art. 17; Art. 18; Art. 21; Art. 24; Art. 27; Art. 28; Art. 30; Art. 31; Art. 33; Art. 34; Art. 35; Art. 35-A; Art. 39; Art. 42; Art. 46; Art. 48; Art. 55; Art. 59; Art. 62; Art. 63; Art. 64; Art. 66; Art. 67; Art. 69; Art. 70; Art. 71; Art. 72; Art. 73; Art. 80; Art. 81-A; Art. 84-B; Art. 84-C; Art. 85; Art. 85-B.

Organização da sociedade civil de interesse público - OSCIP

OSCIP é a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que recebe a **qualificação** de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da **Lei nº 9.790/1999**.

A qualificação de OSCIP é concedida pelo **Governo Federal** às organizações que atendem aos requisitos previstos na legislação, relacionados, entre outros aspectos, à sua finalidade e à sua organização.

Após a concessão, a entidade passa a ser reconhecida como OSCIP e pode celebrar **Termo de Parceria** com o poder público.

Uma OSCIP também pode celebrar parcerias regidas pelo MROSC, utilizando instrumentos como o Termo de Colaboração, o Termo de Fomento e o Acordo de Cooperação. Nesses casos, a OSCIP segue integralmente as regras do MROSC, assim como qualquer outra OSC.

Porém, quando a relação for formalizada por meio de um Termo de Parceria, aplicam-se as regras específicas da Lei das OSCIP.

Onde Aparece na Lei

Art. 85-B.

Organização executante

Organização executante é a OSC que participa da execução de uma **parceria por meio de atuação em rede,** realizando parte das atividades previstas no plano de trabalho.

A organização executante **não celebra o instrumento de parceria diretamente com a Administração Pública**. Na atuação em rede, a organização celebrante mantém a relação jurídica com a Administração Pública e responde pela execução da parceria, sem prejuízo das responsabilidades da organização executante.

A participação da organização executante deve ser formalizada por meio do **termo de atuação em rede,** conforme as regras previstas na legislação.

A organização executante atua em conjunto com a organização celebrante e deve cumprir as responsabilidades que lhe forem atribuídas no termo de atuação em rede e nas demais regras aplicáveis à parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 35-A.

Fica a dica

Organização não celebrante não significa organização sem responsabilidade. Ela deve cumprir as obrigações previstas no termo de atuação em rede. Porém, **a organização celebrante é quem mantém a relação jurídica com a Administração Pública e responde pela parceria.**

Organização não celebrante

Organização não celebrante é a **OSC que participa da execução da parceria, mas não assinou o termo de colaboração ou de fomento com a Administração Pública.**

Na prática, é uma OSC que participa da parceria por meio da **atuação em rede**. Ela recebe recursos da organização que celebrou a parceria, mas **não tem vínculo direto com a Administração Pública.**

A atuação em rede permite que a OSC que celebrou a parceria execute o objeto em conjunto com outras organizações. Nesse caso, a organização que assinou o termo é a **organização celebrante,** e as demais são as **organizações não celebrantes**.

Antes de formalizar o termo de atuação em rede, a organização celebrante deve verificar, conforme o regulamento, a **regularidade jurídica e fiscal da organização não celebrante**. Essa verificação deve ser comprovada na prestação de contas.

A organização não celebrante participa da execução das atividades, mas **não substitui a organização celebrante perante a Administração Pública**. A responsabilidade pela execução da parceria, pela correta aplicação dos recursos públicos e pela prestação de contas continua sendo da organização que assinou o termo, **sem prejuízo das responsabilidades assumidas pela organização não celebrante no termo de atuação em rede.**

Onde Aparece na Lei

Art. 35-A.

Organizações religiosas

Organizações religiosas podem ser consideradas OSC, para fins do MROSC, quando **desenvolvem atividades ou projetos de interesse público e social** e que se dediquem a atividades que **não sejam exclusivamente religiosas.**

Isso significa que elas podem celebrar parcerias quando atuam para além das atividades exclusivamente religiosas, realizando ações voltadas ao atendimento da população.

Por exemplo, uma organização religiosa pode desenvolver um projeto social de atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, desde que o projeto atenda aos requisitos do MROSC e seja distinto das atividades religiosas da organização.

Nesses casos, a atuação considerada no MROSC é essa parte social da organização, e não as atividades religiosas em si.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 33; Art. 84-C.

Organizações Sociais (OS)

Organização Social (OS) é a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que recebe uma **qualificação específica do Poder Público**, conforme os requisitos previstos na legislação aplicável.

A qualificação como Organização Social depende do cumprimento de requisitos legais relacionados à finalidade da entidade, à sua estrutura e à sua forma de organização e governança.

Após a qualificação, a Organização Social pode celebrar **Contratos de Gestão** com o Poder Público, nas condições previstas na legislação.

As Organizações Sociais possuem regime jurídico próprio e não se confundem com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que celebram parcerias regidas pelo MROSC. Uma entidade qualificada como OS pode também se enquadrar como OSC para fins da Lei nº 13.019/2014, desde que atenda aos requisitos dessa lei.

Onde Aparece na Lei

Art. 3º.

Órgão colegiado

Órgão colegiado é um **grupo de pessoas que atuam conjuntamente** para analisar assuntos, discutir propostas e tomar decisões ou emitir manifestações, de acordo com as competências previstas em lei ou em ato normativo.

Na prática, **as decisões não são tomadas por uma única pessoa**, mas pelo conjunto de seus integrantes, de acordo com as competências definidas em lei ou em ato normativo.

Alguns exemplos de órgãos colegiados da Administração Pública são a **Comissão de Seleção** e a **Comissão de Monitoramento e Avaliação**, que desempenham funções específicas relacionadas às parcerias.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Fica a dica

O órgão expedidor **não é o documento**, mas a instituição que o emitiu. No RG, por exemplo, pode aparecer **SSP** (Secretaria de Segurança Pública). Em outros documentos, pode ser outro órgão, como o **Detran**.

Órgão Expedidor

Órgão expedidor é a **instituição responsável por emitir um documento oficial.**

Na prática, é a informação que identifica **qual órgão emitiu o documento**, como a carteira de identidade (RG) ou a carteira de trabalho.

No MROSC, o órgão expedidor aparece na identificação dos **dirigentes e representantes das OSCs,** junto com dados como nome, CPF e endereço. Essa informação ajuda a **identificar corretamente as pessoas envolvidas e responsáveis pela parceria.**

Onde Aparece na Lei

Art. 34.

Órgão Gestor

Órgão gestor é o órgão ou entidade da Administração Pública **responsável por coordenar, administrar e acompanhar uma política pública, programa ou parceria**, de acordo com as competências previstas na legislação.

Na prática, é quem **conduz os procedimentos relacionados à sua área de atuação**. No caso das parcerias, pode ser responsável por **planejar, celebrar, acompanhar, monitorar e avaliar** a parceria.

No MROSC, é o órgão ou entidade da Administração Pública **responsável pela parceria com a OSC,** conforme as competências definidas na legislação.

Esse papel pode ser exercido por Secretarias Municipais e de Estado; Ministérios; Secretarias Executivas; Autarquias e Fundações Públicas.

Onde Aparece na Lei

Art. 30.

Órgãos de controle

Órgãos de controle são instituições responsáveis por **fiscalizar, acompanhar e avaliar** o uso dos recursos públicos e a atuação da Administração Pública.

O controle pode ocorrer em diferentes esferas e formas, incluindo o **controle interno**, realizado dentro da própria Administração Pública, e o **controle externo**, exercido por instituições que possuem competência legal para fiscalizar a atuação do Poder Público.

No contexto das parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSCs), os órgãos de controle podem analisar aspectos relacionados **à legalidade, à regularidade da execução, à aplicação dos recursos públicos e à prestação de contas**, conforme suas atribuições.

Entre as instituições que podem exercer funções de controle estão os **Tribunais de Contas, Ministério Público, Controladoria Geral do Municípios** e as unidades de controle interno, entre outras instituições com competência legal para atuar na matéria.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 49; Art. 60.

P

Paralisação

Parcelamento (De Débitos)

Parcelas (Repasses)

Parcelas de Patrimônio

Parceria

Parecer Jurídico

Parecer Técnico (Celebração)

Parecer Técnico Conclusivo

Parentes em Linha Colateral

Parentes em Linha Reta

Parentes por Afinidade

Participações

Partícipes

Patrimonio Líquido

Penalidade

Pesquisa de Satisfação

Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno

Pessoas Jurídicas Integrantes da Administração Pública

Plano de Trabalho

Poder Público (Administração Pública)

Poderes de Administração, Gestão ou Controle

Prepostos

Prerrogativa

Prescrição (Prescrever)

Prestação de Contas

Prestação de Contas - Aprovação

Prestação de Contas - Aprovação com Ressalvas

Prestação de Contas - Rejeição

Prestação de Contas - Regulares

Prestação de Contas - Regulares com Ressalvas

Prestação de Contas - Irregulares

Princípios Fundamentais de Contabilidade

Probidade Administrativa

Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS)

Processar (Chamamentos Públicos)

Programação Orçamentária

Projeto

Promessa de Transferência

Proposta

Prorrogação (Prorrogar)

Protocolo

Publicidade

Paralisação

Paralisação é a **interrupção temporária ou definitiva** da execução das atividades, atendimento ou serviços previstos em uma parceria.

Na prática, a paralisação pode impedir ou atrasar a realização das atividades e o cumprimento das metas e resultados previstos no plano de trabalho.

Quando a paralisação puder comprometer a **continuidade de serviços de interesse público**, a Administração Pública deve avaliar as medidas necessárias para evitar ou reduzir seus impactos. Isso é especialmente importante quando a parceria envolve serviços essenciais, como **saúde, educação e assistência social**, que atendem diretamente à população.

Conforme a situação e as regras aplicáveis, podem ser adotadas medidas para garantir a continuidade das atividades, inclusive a **assumir a execução do objeto da parceria ou a celebração de uma nova parceria,** quando cabível.

Onde Aparece na Lei

Art. 30; Art. 42; Art. 62.

Parcelamento (de Débitos)

Parcelamento (de débitos) é a possibilidade de **dividir uma dívida em várias parcelas**, permitindo que o valor seja pago aos poucos, em vez de ser pago de uma só vez.

Na prática, isso significa que o valor total devido é dividido em prestações, com prazos e condições definidos para facilitar a regularização.

O parcelamento pode ser usado quando a OSC **tem um valor para devolver aos cofres públicos**, por causa de irregularidades ou de valores que precisam ser devolvidos após a análise da prestação de contas da parceria.

Nesse caso, o valor devido pode ser **dividido em parcelas**, de acordo com as regras aplicáveis e as condições definidas pela Administração Pública.

O parcelamento permite que a OSC **pague o valor devido aos poucos, mas não elimina a dívida.** O débito só é considerado quitado depois que **todas as parcelas forem pagas**, conforme as condições estabelecidas.

Onde Aparece na Lei

Art. 39.

Parcelas (repasses)

Parcelas são partes do valor total dos recursos financeiros previstos para uma parceria, que são repassadas à OSC ao longo da execução.

Quando os recursos são repassados em parcelas, o **cronograma de desembolso** previsto no plano de trabalho indica os valores e os períodos previstos para cada repasse.

A **liberação de cada parcela** deve observar as condições estabelecidas no instrumento de parceria, no plano de trabalho e na legislação aplicável.

Em determinadas situações previstas na legislação, a Administração Pública pode **suspender ou reter novas parcelas**, especialmente quando houver irregularidades ou outras situações que possam comprometer a execução da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 46; Art. 48.

Parcelas de Patrimônio

Parcelas do patrimônio são partes dos **bens, direitos ou recursos que pertencem a uma organização**, como dinheiro, imóveis, equipamentos e outros bens.

O termo aparece no MROSC na definição de entidade privada sem fins lucrativos para deixar claro que a organização **não pode distribuir parcelas de seu patrimônio** a sócios, associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros.

Isso significa que o patrimônio da organização deve ser **aplicado na realização de seu objeto social**, e não dividido entre as pessoas ligadas à entidade.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Parceria

Parceria é a **relação formal e de mútua cooperação** entre a Administração Pública e a OSC, para executar **ações de interesse público compartilhado.**

Nessa relação, cada parte tem deveres, responsabilidades e obrigações para alcançar um objetivo comum.

No MROSC, as parcerias podem ser formalizadas por meio de:

- **Termo de Colaboração**, quando a proposta parte da Administração Pública e há transferência de recursos financeiros;
- **Termo de Fomento**, quando a proposta parte da OSC e há transferência de recursos financeiros; ou
- **Acordo de Cooperação**, quando não houver transferência de recursos financeiros.

A parceria deve estar voltada ao interesse público e buscar o cumprimento do objeto, das metas e dos resultados previstos no plano de trabalho.

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art. 1º; Art. 2º; Art. 2º-A; Art. 3º; Art. 6º; Art. 7º; Art. 8º; Art. 10; Art. 11; Art. 12; Art. 14; Art. 16; Art. 18; Art. 21; Art. 22; Art. 23; Art. 24; Art. 27; Art. 28; Art. 31; Art. 32; Art. 33; Art. 34; Art. 35; Art. 36; Art. 39; Art. 40; Art. 41; Art. 42; Art. 45; Art. 46; Art. 48; Art. 49; Art. 50; Art. 51; Art. 52; Art. 53; Art. 55; Art. 57; Art. 58; Art. 59; Art. 60; Art. 61; Art. 63; Art. 64; Art. 66; Art. 67; Art. 69.

Parecer Jurídico

Parecer jurídico é a **manifestação elaborada pela unidade responsável pela análise jurídica** da Administração Pública sobre determinada questão ou processo.

O parecer jurídico analisa os **aspectos jurídicos** relacionados à **celebração da parceria** e verifica a conformidade do processo com a legislação aplicável.

A análise pode envolver, entre outros pontos, a documentação do processo, o instrumento de parceria e o cumprimento das exigências jurídicas previstas na legislação.

O parecer jurídico pode apontar a necessidade de ajustes ou apresentar orientações para o prosseguimento do processo e serve de apoio à decisão da autoridade competente.

Onde Aparece na Lei

Art. 35.

Fica a dica

O parecer técnico analisa os aspectos técnicos da parceria. O parecer jurídico analisa os aspectos jurídicos.

Parecer técnico (celebração)

Parecer técnico é a **manifestação elaborada pela área técnica** da Administração Pública para analisar os aspectos técnicos da celebração de uma parceria com uma OSC.

O parecer analisa, entre outros aspectos, o mérito da proposta, o interesse público e recíproco, a viabilidade de execução, a compatibilidade entre o objeto, as atividades e as metas, o cronograma de desembolso e os meios disponíveis para monitoramento e avaliação da parceria.

Também pode analisar a capacidade da OSC para executar as atividades previstas, conforme os requisitos aplicáveis à parceria.

O parecer técnico deve conter os elementos exigidos pela legislação e serve de apoio à decisão da autoridade competente sobre a celebração da parceria.

Esse parecer deve conter, no mínimo, informações sobre:

- o **mérito da proposta**, considerando sua relevância e o interesse público envolvido;
- a **identidade e a reciprocidade de interesse** entre as partes na realização da parceria;
- a **viabilidade da execução** da parceria;
- a verificação do **cronograma de desembolso**;
- a descrição dos meios disponíveis para **fiscalização, monitoramento e avaliação da parceria**;
- a designação da **pessoa gestora da parceria**;
- a designação da **Comissão de Monitoramento e Avaliação**, quando aplicável.

Onde Aparece na Lei

Art. 35.

Parecer técnico conclusivo

Parecer técnico conclusivo é a **manifestação elaborada pelo gestor da parceria** na análise da prestação de contas, com o objetivo de **avaliar a execução da parceria e os resultados alcançados.**

O parecer analisa, entre outros aspectos, o cumprimento do objeto, o alcance das metas e dos resultados previstos no plano de trabalho e a adequada aplicação dos recursos públicos, de acordo com as informações e os documentos disponíveis.

Para elaborar o parecer, o gestor deve considerar os registros produzidos durante a execução da parceria, como:

- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;
- os relatórios e a prestação de contas apresentados pela OSC;
- os indicadores e metas previstos no plano de trabalho;
- o relatório de execução financeira, e extratos da conta bancária específica da parceria;
- os documentos comprobatórios das despesas, quando necessários;
- as visitas técnicas, auditorias e demais registros da parceria.

O **Parecer técnico conclusivo** poderá avaliar as contas da parceria como:

- **aprovada**, quando a parceria foi executada adequadamente;
- **aprovada** com ressalvas, quando houver impropriedades ou falhas formais que não comprometam os resultados alcançados;
- **rejeitada**, quando forem identificadas irregularidades graves, descumprimento do objeto ou uso inadequado dos recursos públicos.

Após a avaliação das contas pela Pessoa Gestora, a **autoridade competente do órgão público** analisará e elaborará a avaliação final da prestação de contas.

Onde Aparece na Lei

Art. 61; Art. 67.

Parentes em Linha Colateral

Parentes em linha colateral são familiares que **não descendem diretamente uns dos outros, mas têm um ancestral em comum**, como irmãos, tios e sobrinhos.

O MROSC indica que uma OSC não pode celebrar parceria quando um de seus dirigentes for **parente em linha colateral, até o segundo grau**, de membro do Poder Público, do Ministério Público ou de dirigente de órgão da Administração Pública da mesma esfera de governo em que a parceria será firmada.

Onde Aparece na Lei

Art. 39.

Parentes em Linha Reta

Parentes em linha reta são familiares que **descendem diretamente uns dos outros**, como pais, mães, filhos, avós e netos.

O MROSC indica que uma OSC não pode celebrar parceria quando um de seus dirigentes for **parente em linha reta, até o segundo grau**, de membro do Poder Público, do Ministério Público ou de dirigente de órgão da Administração Pública da mesma esfera de governo em que a parceria será firmada.

Onde Aparece na Lei

Art. 39.

Parentes por Afinidade

Parentes por afinidade são pessoas que passam a ter vínculo familiar com alguém por causa do **casamento ou da união estável.** Não há vínculo de sangue, mas sim um vínculo reconhecido pela lei.

São exemplos de parentes por afinidade **sogros, sogras, genros, noras, enteados e enteadas.**

O MROSC indica que uma OSC não pode celebrar parceria quando um de seus dirigentes for **parente por afinidade, até o segundo grau**, de membro do Poder Público, do Ministério Público ou de dirigente de órgão da Administração Pública da mesma esfera de governo em que a parceria será firmada.

Onde Aparece na Lei

Art. 39.

Participações

Participações são **parcelas ou valores que fazem parte do patrimônio ou dos resultados de uma OSC.**

Considerando a natureza sem fins lucrativos de uma OSC, a expressão **"participações"** está relacionada à **proibição de distribuir resultados ou parcelas do patrimônio da OSC entre as pessoas ligadas à organização.**

Ou seja, a OSC não pode distribuir entre seus **sócios, associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros** eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, dividendos, isenções, **participações** ou parcelas de seu patrimônio obtidos por meio de suas atividades.

Esses valores e parcelas devem ser **aplicados integralmente na realização do objeto social da OSC.**

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 5º; Art. 7º; Art. 21; Art. 42; Art. 73; Art. 84-C; Art. 85-B; Título da Seção IV do Capítulo II.

Partícipes

Partícipes são as **pessoas, entidades ou instituições que participam oficialmente de uma parceria ou acordo**, assumindo direitos, deveres e responsabilidades definidos no documento que formaliza essa relação.

Na prática, são os envolvidos diretamente na execução do que foi pactuado, devendo cumprir os compromissos assumidos e responder por suas atribuições ao longo de toda a parceria.

Nas parcerias, os **partícipes são a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil (OSC), que celebram o Acordo de Cooperação, termo de colaboração ou de fomento e atuam de forma conjunta na execução, no acompanhamento e na prestação de contas da parceria**, cada uma dentro das responsabilidades estabelecidas no instrumento.

Onde Aparece na Lei
Art. 35.

Patrimonio Líquido

Patrimônio líquido é a **diferença entre os ativos (bens e direitos) e os passivos (obrigações) de uma organização**, conforme suas demonstrações contábeis.

Ele representa a parcela do patrimônio da organização que resulta depois de considerados seus bens, direitos e obrigações.

O MROSC indica que o patrimônio das entidades não pode ser distribuído entre sócios, associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros nas hipóteses vedadas pela lei.

Em caso de dissolução da organização, a destinação do patrimônio líquido remanescente deve observar a legislação e o estatuto da entidade, inclusive as regras previstas no MROSC.

Onde Aparece na Lei
Art. 33.

Penalidade

Penalidade é uma **medida desfavorável** aplicada pela Administração Pública como consequência de uma infração ou do descumprimento de uma obrigação, quando prevista na legislação.

Na prática, é uma medida de **responsabilização** adotada quando são identificadas irregularidades na execução da parceria, como o descumprimento do objeto, o uso inadequado dos recursos públicos ou o não atendimento das obrigações assumidas pela OSC.

A aplicação de penalidade deve ser fundamentada e respeitar o contraditório e a ampla defesa, quando exigidos.

No caso das parcerias, a Lei nº 13.019/2014 prevê sanções administrativas para determinadas condutas praticadas pela Organização da Sociedade Civil, considerando a situação e a gravidade da irregularidade.

Onde Aparece na Lei

Art. 39; Art. 73.

Fica a dica

A pesquisa de satisfação **complementa o monitoramento e a avaliação da parceria**. Ela é uma das fontes de informação que ajudam a Administração Pública a verificar os resultados alcançados e a identificar pontos que podem ser melhorados.

Pesquisa de Satisfação

A **pesquisa de satisfação** é um instrumento usado para ouvir e **conhecer a opinião dos beneficiários sobre as ações e os serviços realizados na parceria.**

A pesquisa ajuda a Administração Pública a avaliar a qualidade e os resultados das ações realizadas pelas OSCs. As informações recebidas também ajudam a identificar pontos de sucesso e o que pode ser melhorado.

A pesquisa pode ser feita por meio de formulários ou outros instrumentos, com perguntas sobre a qualidade das atividades, do atendimento e da percepção dos beneficiários sobre os resultados alcançados.

Onde Aparece na Lei

Art. 58.

Pessoas jurídicas de direito público interno

Pessoas jurídicas de direito público interno são pessoas jurídicas que integram o Estado e possuem natureza de direito público.

De acordo com o art. 41 do Código Civil, são pessoas jurídicas de direito público interno:

- a União;
- os Estados;
- o Distrito Federal;
- os Municípios;
- as autarquias; e
- as demais entidades de caráter público criadas por lei.

A expressão aparece, entre outras situações, nas regras que tratam das relações jurídicas que não se submetem ao regime da Lei nº 13.019/2014.

Onde Aparece na Lei

Art. 3º; Art. 85.

Pessoas jurídicas integrantes da administração pública

São as entidades que compõem a estrutura organizacional da Administração Pública, responsáveis pela execução das funções administrativas e pela prestação de serviços públicos.

Na prática, são as organizações que formam a Administração Pública direta e indireta, atuando em nome do Estado para atender o interesse público.

No Brasil, essas pessoas jurídicas incluem:

- **Administração direta**: União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
- **Administração indireta**: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Onde Aparece na Lei

Art. 3º.

Plano de Trabalho

Plano de trabalho é o documento que detalha como será executada uma parceria entre a Administração Pública e uma OSC.

Nele são definidos o objeto da parceria, as atividades ou projetos que serão realizados, as metas, os resultados esperados, os indicadores, os prazos, as receitas e as despesas e outras informações necessárias à execução da parceria.

O plano de trabalho orienta a execução da parceria e serve de referência para o monitoramento, a avaliação e a prestação de contas.

O plano de trabalho deve conter, no mínimo:

- **descrição do objeto da parceria**, com a demonstração da relação entre o objeto e as atividades ou projetos e as metas que serão executados;
- **metas e atividades ou projetos**, indicando o que será realizado e quais resultados se pretende alcançar;
- **previsão de receitas e despesas**, quando exigida, indicando os recursos necessários à execução da parceria;
- **forma de execução das atividades ou dos projetos**, com a indicação de como as ações serão realizadas e como as metas serão alcançadas; e
- **parâmetros para aferição do cumprimento das metas**, com os indicadores ou outros meios que permitam acompanhar e avaliar os resultados da parceria.

Um plano de trabalho bem elaborado facilita o acompanhamento da parceria e permite verificar se as atividades realizadas, os recursos utilizados e os resultados alcançados estão de acordo com o que foi planejado.

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art. 1º; Art. 10; Art. 16; Art. 17; Art. 22; Art. 35; Art. 42; Art. 46; Art. 57; Art. 58; Art. 59; Art. 62; Art. 63; Art. 64; Art. 66; Art. 72; Art. 73; Título da Seção VII do Capítulo II.

Poder Público (Administração Pública)

Poder Público é o conjunto de **órgãos, entidades, agentes públicos e autoridades que exercem funções públicas em nome do Estado**, atuando para atender às necessidades da sociedade e realizar políticas públicas.

Na prática, são as instituições responsáveis por **administrar, prestar serviços, fiscalizar, regulamentar e tomar decisões** que afetam a sociedade e o interesse público.

O Poder Público é representado, nas parcerias, pela **Administração Pública**, que celebra, acompanha, fiscaliza e avalia as parcerias com as OSCs, sendo responsável por garantir o uso correto dos recursos públicos e o cumprimento dos objetivos e resultados previstos.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 6º; Art. 18; Art. 46.

Poderes de Administração, Gestão ou Controle

Poderes de administração, gestão ou controle são os **poderes de dirigir, administrar, gerir ou supervisionar uma organização ou estrutura administrativa.**

Na prática, envolvem a capacidade de **tomar decisões, acompanhar sua execução e representar** a organização em atos administrativos, como a assinatura de termos de parceria.

Esses poderes ajudam a identificar quem é considerado **dirigente** da OSC, ou seja, a pessoa que tem a responsabilidade formal pela administração, gestão ou controle da organização e que pode assinar instrumentos de parceria com a Administração Pública.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Prepostos

Prepostos são **pessoas autorizadas a agir em nome de outra pessoa ou de uma organização.**

Na prática, são **pessoas indicadas para representar a OSC ou um de seus dirigentes** e praticar certas atividades em seu nome.

O termo aparece no MROSC ao tratar da atuação dos **dirigentes das OSCs**. Nesses casos, eles podem agir diretamente ou por meio de prepostos, conforme as regras da parceria e da legislação.

Onde Aparece na Lei

Art. 71.

Prerrogativa

Prerrogativa é um poder ou direito que a lei dá a uma pessoa ou órgão para exercer uma função ou tomar certas decisões.

Na prática, é a possibilidade de **agir ou decidir dentro dos limites da lei**, para cumprir as responsabilidades de uma função.

As prerrogativas são, principalmente, da Administração Pública, como selecionar propostas, acompanhar e fiscalizar a execução da parceria, solicitar informações, aprovar documentos, analisar a prestação de contas e adotar as ações necessárias para garantir o cumprimento dos objetivos da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 42.

Fica a dica

A prescrição não apaga o fato nem desfaz o que aconteceu. Ela apenas impede que ele seja cobrado depois do prazo previsto em lei.

Prescrição (prescrever)

Prescrição é a perda da possibilidade de cobrar ou exigir um direito depois que prazo previsto já passou.

Na prática, quando o prazo de prescrição termina, a pessoa ou organização pode **perder a possibilidade de exigir judicialmente o cumprimento de uma obrigação**, conforme as regras aplicáveis.

A prescrição está relacionada aos **prazos para responsabilizar pessoas e OSCs e cobrar valores devidos ao Poder Público**, inclusive em situações de irregularidades ou de dano ao erário.

Onde Aparece na Lei

Art. 73.

Prestação de contas

A **prestação de contas** é o **processo** por meio do qual a OSC **comprova** à Administração Pública que executou a parceria de acordo com o plano de trabalho aprovado, utilizou corretamente os recursos recebidos e alcançou os objetivos propostos.

Essa etapa envolve **duas partes**, que têm funções diferentes e complementares:

- **A OSC** apresenta relatórios, comprovantes e outros documentos para demonstrar a execução das atividades e a aplicação dos recursos;
- **A Administração Pública** analisa essas informações, verifica o cumprimento das metas e avalia a regularidade da parceria.

A prestação de contas é um instrumento de **transparência e controle** das parcerias. Ela permite acompanhar tanto a execução das atividades quanto a utilização dos recursos públicos.

Na **execução técnica**, a OSC demonstra as atividades realizadas, o público atendido, as metas alcançadas e os resultados obtidos. Na **execução financeira**, demonstra como os recursos públicos foram utilizados e sua relação com as atividades e metas previstas no plano de trabalho.

No MROSC, a prestação de contas e sua análise devem priorizar a **verificação do cumprimento dos objetivos e das metas da parceria**, e não apenas a conferência formal dos documentos financeiros. Isso significa que é importante verificar se o **objeto da parceria foi efetivamente executado e se os resultados previstos foram alcançados.**

Isso não significa que a análise financeira seja dispensável ou menos importante. Ela permite verificar se as despesas foram realizadas corretamente, se estão relacionadas às atividades e metas da parceria e se houve irregularidades ou uso inadequado dos recursos públicos.

Apresentar a prestação de contas é uma obrigação da OSC parceira.

A não apresentação da prestação de contas pode gerar **consequências**, como glosas, retenção de parcelas de repasse, julgamento irregular das contas e, nos casos previstos na legislação, aplicação de sanções administrativas.

A prestação de contas é construída ao longo de toda a execução da parceria e ocorre formalmente em dois momentos:

- **Prestação de contas parcial**: realizada durante a execução da parceria, quando houver previsão de repasses em parcelas subsequentes;

- **Prestação de contas final:** apresentada ao término da vigência da parceria, abrangendo toda a execução do plano de trabalho, tanto nos aspectos técnicos quanto financeiros.

Em linhas gerais, a OSC deverá demonstrar:

- a execução das atividades previstas no plano de trabalho;

- o alcance dos objetivos e das metas da parceria;

- a utilização dos recursos públicos; e

- as justificativas e demais informações necessárias sobre a execução da parceria.

Para essa comprovação, podem ser apresentados, entre outros:

- **Relatório de Execução do Objeto;**

- extratos da conta específica; e

- **Relatório de Execução Financeira**, quando exigido.

A prestação de contas passa por diferentes etapas: a OSC apresenta as informações e os documentos, a Pessoa Gestora realiza a análise técnica e, por fim, a autoridade competente da Administração Pública realiza o julgamento das contas.

No **Parecer Técnico Conclusivo**, elaborado pela Pessoa Gestora, a prestação de contas poderá ser avaliada como:

- **aprovada**, quando a parceria tiver sido executada adequadamente;

- **aprovada com ressalvas**, quando forem identificadas impropriedades ou falhas formais que não comprometam os resultados alcançados; e

- **rejeitada**, quando forem verificadas irregularidades graves, descumprimento do objeto ou utilização inadequada dos recursos públicos.

Com base nessa análise, a autoridade competente realizará o **julgamento das**

contas, que poderão ser consideradas:

- **regulares**, quando for constatado o cumprimento do objeto, o alcance das metas e a correta aplicação dos recursos públicos;

- **regulares com ressalvas**, quando forem identificadas impropriedades ou faltas de natureza formal que não comprometam a execução do objeto nem os resultados da parceria; e

- **irregulares**, quando forem constatadas irregularidades na execução, descumprimento injustificado das metas, danos ao erário ou uso inadequado dos recursos públicos.

Caso sejam identificadas irregularidades, a Administração Pública poderá solicitar esclarecimentos, determinar medidas corretivas, exigir a devolução de recursos e adotar outras providências previstas na legislação, inclusive a aplicação de sanções administrativas.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 8º; Art. 11; Art. 35-A; Art. 49; Art. 51; Art. 59; Art. 61; Art. 62; Art. 63; Art. 64; Art. 65; Art. 66; Art. 67; Art. 68; Art. 69; Art. 70; Art. 71; Art. 72; Art. 73; Art. 78-A; Art. 81-A; Art. 86; Art. 87; Título do Capítulo IV.

Prestação de contas - aprovação

A aprovação da prestação de contas é o **resultado da análise** realizada pela Pessoa Gestora quando a **parceria foi executada adequadamente e não foram identificadas irregularidades que comprometam sua execução.**

Isso significa que a OSC demonstrou o **cumprimento do objeto, o alcance das metas e a utilização correta dos recursos públicos,** de acordo com o plano de trabalho e as regras da parceria.

Essa conclusão é registrada pela Pessoa Gestora no **Parecer Técnico Conclusivo** e serve de base para o julgamento das contas pela autoridade competente da Administração Pública.

A aprovação pela Pessoa Gestora não encerra o processo. A decisão final cabe à autoridade competente, que realizará o julgamento das contas e poderá classificá-las como regulares, regulares com ressalvas ou irregulares.

Onde Aparece na Lei

Art. 69; Art. 72; Art. 78.

Prestação de contas - aprovação com ressalvas

A **aprovação com ressalvas** é o resultado da análise realizada pela Pessoa Gestora quando **são identificadas impropriedades ou falhas que não comprometem a execução do objeto, o alcance das metas ou a correta aplicação dos recursos públicos.**

Isso significa que a parceria foi executada adequadamente, mas foram **identificados pontos que devem ser registrados e corrigidos para evitar que se repitam em futuras parcerias.**

As ressalvas geralmente estão relacionadas a **falhas formais, administrativas ou documentais que não causaram prejuízo à execução da parceria ou ao interesse público.**

A aprovação com ressalvas não significa que a parceria foi irregular. A conclusão é registrada no Parecer Técnico Conclusivo e serve de base para o julgamento das contas pela autoridade competente da Administração Pública.

Onde Aparece na Lei

Art. 69.

Prestação de contas - rejeição

A rejeição da prestação de contas é a conclusão da análise realizada pela Pessoa Gestora quando são identificadas irregularidades que comprometem a execução da parceria, o cumprimento do objeto, o alcance das metas ou a correta utilização dos recursos públicos.

Isso significa que a OSC não conseguiu demonstrar adequadamente a execução da parceria ou que foram identificadas falhas relevantes na utilização dos recursos recebidos.

A rejeição pode ocorrer, por exemplo, em casos de descumprimento injustificado do objeto da parceria, não alcance das metas, falta de comprovação da execução das atividades, não apresentação da prestação de contas, uso indevido dos recursos públicos ou dano ao erário.

Essa conclusão é registrada no **Parecer Técnico Conclusivo** elaborado pela Pessoa Gestora e serve de base para o julgamento das contas pela autoridade competente da Administração Pública.

A rejeição pode levar à adoção de medidas corretivas, à devolução de recursos públicos e à aplicação de sanções administrativas, quando cabíveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 69.

Prestação de contas - regulares

Prestação de contas regulares é o resultado do julgamento realizado pela autoridade competente da Administração Pública quando fica comprovado que a parceria foi executada corretamente.

Isso significa que a OSC cumpriu o objeto da parceria, alcançou as metas previstas e utilizou corretamente os recursos públicos recebidos.

A classificação como regular ocorre após a análise técnica realizada pela Pessoa Gestora, registrada no **Parecer Técnico Conclusivo,** e demonstra que não foram identificadas irregularidades que comprometam a execução da parceria ou a correta utilização dos recursos públicos.

Onde Aparece na Lei

Art. 72.

Prestação de contas - regulares com ressalvas

Prestação de contas regulares com ressalvas é o resultado do julgamento realizado pela autoridade competente da Administração Pública quando são identificadas impropriedades ou falhas que não comprometem a execução do objeto, o alcance das metas ou a correta aplicação dos recursos públicos.

Isso significa que a parceria foi executada adequadamente, mas foram identificados pontos que devem ser registrados e corrigidos para evitar que se repitam em futuras parcerias.

As ressalvas geralmente estão relacionadas a falhas formais, administrativas ou documentais que não causaram prejuízo ao interesse público nem impediram o alcance dos resultados previstos.

Contas regulares com ressalvas não significam que a parceria foi irregular. O julgamento ocorre após a análise técnica realizada pela Pessoa Gestora e representa a decisão da autoridade competente sobre a prestação de contas.

Onde Aparece na Lei

Art. 72.

Prestação de contas - irregulares

Prestação de contas irregulares é o resultado do julgamento realizado pela autoridade competente da Administração Pública quando a OSC não comprova adequadamente a execução do objeto da parceria ou a correta utilização dos recursos públicos.

Isso pode ocorrer quando são identificados problemas relevantes, como o descumprimento do objeto ou das metas, a falta de comprovação das despesas, o uso indevido de recursos ou o descumprimento de obrigações previstas no plano de trabalho.

De acordo com o MROSC, as contas podem ser consideradas irregulares quando:

- a OSC não apresentar a prestação de contas;
- houver descumprimento injustificado dos objetivos e das metas da parceria;
- houver dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou
- houver desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

O julgamento das contas ocorre após a análise técnica realizada pela Pessoa Gestora, por meio do **Parecer Técnico Conclusivo**.

Da decisão que considerar as contas irregulares, são assegurados à OSC o contraditório e a ampla defesa, conforme a legislação aplicável.

Onde Aparece na Lei

Art. 72.

Princípios Fundamentais de Contabilidade

Princípios fundamentais de contabilidade são as regras básicas que orientam como uma organização deve registrar e organizar suas informações contábeis.

Na prática, isso significa **registrar corretamente suas receitas, despesas, bens e obrigações**, mantendo as informações contábeis organizadas e de acordo com as regras da contabilidade.

O MROSC determina que a OSC deve manter sua contabilidade de acordo com os **princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC)**.

Onde Aparece na Lei

Art. 33.

Fica a dica

Uma irregularidade ou ilegalidade não caracteriza, por si só, ato de improbidade administrativa. É necessário verificar se a conduta se enquadra nas hipóteses e atende aos requisitos previstos na legislação.

Probidade administrativa

Probidade administrativa é o dever de **atuar de forma íntegra, honesta e responsável** no exercício de funções públicas e na gestão de recursos públicos.

O tema é tratado principalmente pela **Lei nº 8.429/1992**, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, que prevê sanções para atos de irregularidades ou que causem prejuízos à Administração Pública.

Na Administração Pública, a probidade está relacionada à observância dos deveres e princípios que orientam a atuação pública e à proteção do interesse público.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Fica a dica

O PMIS não é uma etapa obrigatória do MROSC e não pode ser exigido como condição para a realização de chamamento público ou para a celebração de parceria.

Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS)

O Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS) é um instrumento do MROSC que funciona como um canal de participação social. Por meio dele, a sociedade pode apresentar propostas, ideias ou demandas de interesse público para que a Administração Pública avalie a possibilidade de transformá-las em ações, políticas públicas ou parcerias.

Qualquer interessado pode apresentar uma proposta indicando uma necessidade da sociedade e sugerindo uma possível solução.

Por exemplo: uma OSC identifica a necessidade de ações culturais em uma região e apresenta uma proposta ao Poder Público. A Administração Pública analisa a demanda e, se entender que ela é pertinente, pode utilizá-la como base para a abertura de um chamamento público.

A proposta deve conter no mínimo:

- **identificação** de quem apresenta a proposta;
- **interesse público** envolvido; e
- sempre que possível, informações sobre o **objeto** proposto, sua **viabilidade**, **custos**, **benefícios** e **prazo** de execução.

Essas informações ajudam a Administração Pública a avaliar a relevância da proposta e a possibilidade de sua execução.
O PMIS não garante a realização de uma parceria nem a abertura de chamamento público. Ele é um instrumento de participação social e de apoio à construção de políticas públicas.

Caso a proposta apresentada resulte em um chamamento público, quem a apresentou deverá participar nas mesmas condições que os demais interessados.

Onde Aparece na Lei

Art. 18; Art. 20; Art. 21; Título da Seção VI do Capítulo II.

Fica a dica

Processar um chamamento público não é apenas publicar o edital. É conduzir todo o procedimento de seleção das OSCs de forma organizada, transparente e de acordo com as regras do MROSC.

Processar (chamamentos públicos)

Processar o chamamento público é conduzir as etapas do procedimento de seleção de OSCs para a celebração de parcerias com a Administração Pública.

Isso significa organizar, instruir e dar andamento ao processo desde a publicação do edital até a seleção das OSCs e a homologação do resultado.

O processamento do chamamento público envolve, entre outros, os seguintes atos:

- publicação do edital de chamamento público;
- recebimento e análise das propostas apresentadas pelas OSCs;
- verificação do atendimento aos requisitos do edital e da legislação;
- atuação da Comissão de Seleção, que avalia e classifica as propostas;
- julgamento das propostas de acordo com os critérios previstos no edital;
- fase recursal, com análise de eventuais recursos apresentados pelas OSCs; e
- homologação e divulgação do resultado final.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Fica a dica

A LOA estabelece o orçamento anual; a programação orçamentária organiza a distribuição dos recursos; e a dotação orçamentária identifica a autorização orçamentária correspondente à despesa.

Programação orçamentária

Programação orçamentária é o planejamento que organiza como os recursos públicos serão distribuídos e utilizados ao longo do exercício financeiro.

Ela detalha a distribuição dos recursos entre as diferentes áreas, programas e ações do governo, de acordo com o orçamento aprovado e com as prioridades estabelecidas.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) estabelece as receitas e despesas previstas para o exercício. A programação orçamentária organiza a utilização desses recursos nas diferentes ações e políticas públicas.

Dentro dessa programação, são definidas as dotações orçamentárias, que identificam e autorizam as despesas previstas no orçamento.

Assim, a programação orçamentária organiza a distribuição dos recursos, enquanto a dotação orçamentária identifica a autorização orçamentária correspondente a cada despesa.

Onde Aparece na Lei

Art. 24.

Fica a dica

Uma forma simples de diferenciar projeto e atividade é observar a duração da ação. Se ela tem início e fim definidos, trata-se de um projeto. Se acontece de forma contínua ou permanente, trata-se de uma atividade.

Projeto

Projeto é um conjunto de ações planejadas para alcançar um objetivo específico em um período determinado.

Diferentemente das atividades, que têm caráter contínuo ou permanente, os projetos possuem início e fim definidos.

No contexto das parcerias, um projeto busca produzir resultados ou benefícios concretos relacionados aos objetivos da parceria.

Os projetos podem incluir, por exemplo, cursos, capacitações, eventos culturais, atividades esportivas, campanhas de conscientização e outras ações com objetivo e período de execução definidos.

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art. 1º; Art. 2º; Art. 6º; Art. 22; Art. 24; Art. 27; Art. 33; Art. 66.

Promessa de Transferência

Promessa de transferência é o **compromisso de transferir para a Administração Pública a propriedade de certos bens** em uma situação futura prevista na legislação.

A promessa de transferência pode estar relacionada aos **bens permanentes adquiridos com recursos da parceria.** Nesse caso, a OSC assume o compromisso de transferir esses bens à Administração Pública **se vier a ser extinta**, conforme as condições previstas na parceria e na legislação.

Na prática, isso significa que os bens adquiridos com recursos públicos **não ficam sem uma destinação definida caso a OSC deixe de existir**. A promessa de transferência define, desde o início, o que deverá acontecer com esses bens nessa situação.

Onde Aparece na Lei

Art. 35.

Proposta

Proposta é o documento apresentado pela OSC no chamamento público, no qual ela apresenta como pretende executar a parceria.

A proposta pode conter a descrição do objeto, das atividades, das metas e da forma de execução.

Durante a fase de seleção, a Administração Pública analisa as propostas de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

A apresentação de uma proposta, mesmo quando ela é classificada em primeiro lugar, não significa que a parceria será automaticamente celebrada. A OSC ainda deve atender aos requisitos e cumprir as demais exigências previstas na legislação e no edital.

Atenção!
A proposta apresentada no chamamento público é diferente da proposta apresentada no Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS), que tem outra finalidade e segue regras próprias.

A proposta do chamamento público é apresentada para participar da seleção da parceria.

Já a proposta apresentada no PMIS serve para apresentar uma demanda ou sugerir uma ação de interesse público à Administração Pública e pode, ou não, resultar na realização de um chamamento público.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 8º; Art. 15; Art. 16; Art. 18; Art. 19; Art. 20; Art. 24; Art. 27; Art. 28; Art. 35; Art. 66; Art. 80; Art. 86.

Fica a dica

Prorrogar significa estender um prazo. A possibilidade de prorrogação e suas condições dependem da legislação e das regras aplicáveis à parceria.

Prorrogação (Prorrogar)

Prorrogar significa prolongar um prazo que já foi estabelecido.

Na prática, é ampliar o período previsto para a realização de uma atividade, o cumprimento de uma obrigação ou a vigência de uma parceria, quando isso for permitido.

A prorrogação da parceria deve seguir a legislação aplicável, as condições previstas no instrumento de parceria e a justificativa necessária para o caso.

Uma das cláusulas do termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação deve tratar das hipóteses de prorrogação. Quando essas condições forem atendidas, a vigência da parceria poderá ser prorrogada, conforme as regras aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 42; Art. 55.

Fica a dica

O protocolo é um registro formal importante de que um documento foi apresentado, e quando isso aconteceu.

Protocolo

Protocolo é o **registro oficial da entrega de um documento, pedido ou manifestação à Administração Pública**, com a indicação da data em que foi recebido.

Na prática, o protocolo **comprova que o documento foi entregue** e registra quando isso aconteceu. Essa informação pode ser importante para a contagem de prazos, quando a legislação determina que o prazo comece a partir do recebimento do documento.

O protocolo pode ser usado para registrar a entrega de documentos e manifestações relacionados à parceria, como **prestação de contas, recursos, pedidos e esclarecimentos**. Ele também ajuda a Administração Pública a **organizar os documentos e acompanhar os prazos.**

Onde Aparece na Lei

Art. 32.

Publicidade

Publicidade é o princípio que determina que os **atos e informações da Administração Pública sejam divulgados**, para que possam ser conhecidos, acompanhados e controlados pela sociedade.

Na prática, significa que as informações de interesse **público devem ser publicadas nos meios adequados,** como diários oficiais, sites e portais de transparência. Isso contribui para a **transparência, o controle social e o acompanhamento das parcerias**, permitindo que a sociedade conheça as decisões tomadas e como os recursos públicos estão sendo utilizados.

A publicidade garante a **divulgação das informações relacionadas às parcerias** entre a Administração Pública e as OSC. Isso inclui, por exemplo, **editais de chamamento público, resultados da seleção, instrumentos de parceria, planos de trabalho, recursos envolvidos, execução e prestação de contas**, conforme as regras aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 5º; Art. 6º; Art. 32; Art. 38; Art. 42; Art. 87.

R

Racionalização (De Procedimento)

Reabilitação

Receita Bruta

Reconsiderada (Decisão)

Recurso Administrativo (Defesa)

Recurso com Efeito Suspensivo

Recurso Público

Recursos Financeiros Envolvidos na Parceria

Regime Jurídico

Regulamento

Regularidade Fiscal e Jurídica

Regularmente Constituída

Relação Jurídica

Relação Nominal (Dos Dirigentes da Entidade)

Relatório de Execução do Objeto

Relatório de Execução Financeira

Relatório de Visita Técnica

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Rendimentos de Aplicação Financeira

Representação Atuante e Reconhecida

Requisitos

Rescisão

Rescisão Unilateral

Responsabilidade

Responsabilidade Exclusiva

Responsabilidade Solidária

Responsabilidade Subsidiária

Ressalvado (Ressalvar)

Ressarcir

Restituição de Recursos

Resultado da Parceria

Resultados (Art. 2º, I, "A", do MROSC)

Retenção de Parcela

Revista (Decisão)

Revogado (Revogar)

Rigor Técnico

Racionalização (de procedimento)

Racionalização de procedimentos é a adoção de medidas para **tornar os procedimentos mais simples, organizados e eficientes**, evitando etapas desnecessárias, retrabalho e demora.

A racionalização de procedimentos busca **facilitar a realização e a gestão das parcerias,** sem deixar de cumprir as exigências legais.

Isso pode envolver a simplificação de fluxos, a redução de etapas burocráticas e a organização das informações e dos documentos necessários.

Onde Aparece na Lei

Art. 63.

Reabilitação

Reabilitação é o **procedimento pelo qual uma pessoa ou organização pode recuperar a possibilidade de exercer determinadas atividades após sofrer uma restrição ou sanção, desde que cumpra os requisitos previstos na legislação.**

A reabilitação pode acontecer após a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade, quando forem atendidas as condições legais para que a organização volte a celebrar parcerias com a Administração Pública.

A reabilitação não é automática. Ela depende da verificação do cumprimento dos requisitos previstos na legislação pela autoridade competente.

Onde Aparece na Lei

Art. 73.

Receita Bruta

Receita bruta é o **total de valores recebidos por uma organização, instituição ou empresa em determinado período, antes de descontar despesas, impostos ou outros gastos.**

A expressão aparece na alteração da **Lei nº 9.532/1997**, que utiliza a receita bruta como um dos critérios para a aplicação de regras tributárias às Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Onde Aparece na Lei

Art. 84-B.

Reconsiderada (decisão)

Uma decisão **reconsiderada** é uma decisão que foi **analisada novamente pela autoridade que a tomou**, a partir de um pedido de revisão ou de novas informações apresentadas pela parte interessada.

Uma decisão pode ser reconsiderada quando a legislação prevê essa possibilidade, permitindo que a autoridade responsável reavalie os fundamentos da decisão antes de mantê-la ou alterá-la.

Reconsiderar uma decisão não significa que ela será necessariamente alterada. Significa que a decisão será analisada novamente, podendo ser mantida ou modificada.

Onde Aparece na Lei

Art. 39.

Recurso administrativo (defesa)

Recurso administrativo é o meio utilizado por uma pessoa ou organização para pedir à Administração Pública a **revisão de uma decisão** tomada em um processo administrativo.

A OSC pode apresentar recurso para contestar uma decisão, apresentar argumentos e documentos ou demonstrar a regularidade da execução da parceria.
O recurso deve ser apresentado no prazo e de acordo com as regras previstas na legislação ou no procedimento aplicável.

A Administração Pública deve analisar o recurso e apresentar uma decisão fundamentada, podendo manter, alterar ou anular a decisão anterior, conforme as regras aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 24.

Recurso com efeito suspensivo

Recurso com efeito suspensivo é o recurso administrativo que, quando previsto na legislação aplicável, **impede que a decisão contestada produza seus efeitos enquanto o recurso não for analisado e decidido.**

Isso significa que os **efeitos da decisão ficam suspensos** durante a análise do recurso, nas condições previstas na legislação.

No contexto das parcerias, o efeito suspensivo pode ser previsto para determinadas decisões administrativas, conforme as regras aplicáveis ao caso como:

- julgamento da prestação de contas;
- aplicação de sanções administrativas;
- decisões que impliquem rejeição de atos ou responsabilização da entidade.

Onde Aparece na Lei

Art. 39.

Recurso Público

Recurso público é o dinheiro ou outro recurso de natureza pública destinado à realização de ações de interesse público.

Os **recursos públicos podem ser transferidos pela Administração Pública à uma OSC para a execução de parcerias.**

Os recursos devem ser utilizados de acordo com o instrumento de parceria, o plano de trabalho e a legislação aplicável, e **sua utilização deve ser demonstrada na prestação de contas.**

Os rendimentos gerados pela aplicação dos recursos da parceria também devem ser utilizados na execução do objeto, conforme as regras aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 5º; Art. 64; Art. 86.

Recursos Financeiros envolvidos na parceria

Recursos financeiros envolvidos na parceria são os **valores necessários para executar as atividades, metas e ações previstas no plano de trabalho.**

Esses recursos podem incluir os **valores transferidos pela Administração Pública e os rendimentos gerados pela aplicação dos recursos da parceria.**

A utilização dos recursos deve seguir as **regras** previstas no MROSC, no instrumento de parceria e no plano de trabalho.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 11.

Regime Jurídico

Regime jurídico é o **conjunto de regras, direitos, deveres e procedimentos** que disciplinam determinada relação ou atividade.

Ele define quais normas devem ser observadas, quais instrumentos podem ser utilizados e quais são as responsabilidades das partes envolvidas.

No contexto das parcerias, diferentes relações podem estar submetidas a diferentes regimes jurídicos, conforme a legislação aplicável.

Por exemplo:

- o **MROSC,** instituído pela **Lei nº 13.019/2014**, disciplina as parcerias com Organizações da Sociedade Civil por meio do Termo de Colaboração, do Termo de Fomento e do Acordo de Cooperação;
- a **Lei nº 9.790/1999** estabelece regras específicas para as **OSCIPs** e para o Termo de Parceria;
- a legislação aplicável às **Organizações Sociais** estabelece regras próprias para sua qualificação e para os Contratos de Gestão.

Cada regime jurídico possui regras próprias sobre seleção, execução, monitoramento, prestação de contas e responsabilidades.

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art. 5º; Art. 6º.

Fica a dica

Decretos federais, estaduais ou municipais podem regulamentar a aplicação do MROSC em cada ente federativo, observados os limites da lei.

Regulamento

Regulamento é o **conjunto de regras que detalha como uma lei deve ser aplicada na prática.**

Na Administração Pública, o regulamento pode ser estabelecido por meio de decreto ou de outros atos normativos, conforme a competência de cada órgão ou autoridade.

Enquanto a lei estabelece as regras gerais, o regulamento pode detalhar procedimentos, responsabilidades, etapas e formas de execução.

Onde Aparece na Lei

Art. 14; Art. 15; Art. 20; Art. 35-A; Art. 63; Art. 69; Art. 87.

Regularidade fiscal e jurídica

Regularidade fiscal e jurídica é a condição que **demonstra que a OSC está regularmente constituída e atende às exigências legais aplicáveis à celebração da parceria.**

A **regularidade fiscal** está relacionada ao cumprimento das obrigações fiscais e tributárias exigidas pela legislação aplicável.

A **regularidade jurídica** está relacionada, por exemplo, à existência formal da entidade, ao seu estatuto social e à comprovação de sua representação legal.

A **comprovação da regularidade** é feita por meio dos documentos e certidões exigidos para a parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 35-A.

Regularmente Constituída

Regularmente constituída é a organização que **foi criada e está organizada de acordo com a legislação**, com os documentos e registros necessários para funcionar legalmente.

Isso significa que a organização possui **ato constitutivo válido, como o estatuto social, e registro nos órgãos competentes**, conforme as regras aplicáveis à sua natureza.

O MROSC indica que a OSC deve estar regularmente constituída para celebrar parcerias com a Administração Pública. A lei também exige um **tempo mínimo de existência**, contado a partir do registro do ato constitutivo, que varia conforme o ente federativo responsável pela parceria.

Além disso, a OSC deve atender aos **demais requisitos previstos no MROSC** para celebrar uma parceria, como comprovar experiência prévia e capacidade técnica e operacional, quando exigidas, e não estar em nenhuma das situações que impedem a celebração da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 39.

Relação Jurídica

Relação jurídica é o **vínculo entre duas ou mais pessoas ou organizações** que é reconhecido pela lei e gera direitos, deveres ou responsabilidades para as partes.

Ela existe quando uma situação ou vínculo produz **efeitos jurídicos**, ou seja, quando a lei estabelece direitos, deveres ou responsabilidades relacionados a essa situação.

Pode surgir, por exemplo, de um **contrato, de uma parceria, de uma obrigação prevista em lei ou de outro ato jurídico.**

No MROSC, a celebração de uma parceria cria uma **relação jurídica entre a Administração Pública e a OSC,** com direitos, deveres e responsabilidades definidos pela legislação, pelo instrumento da parceria e pelo plano de trabalho.

O termo também aparece nas regras sobre **impedimentos para atuar na parceria.** O MROSC define que, em algumas situações, quem teve **relação jurídica com a OSC nos últimos cinco anos** não pode atuar como gestor da parceria nem participar da **comissão de seleção** ou da **comissão de monitoramento e avaliação.**

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 27; Art. 35.

Relação nominal (dos dirigentes da entidade)

Relação nominal dos dirigentes da entidade é o **documento que identifica as pessoas responsáveis pela direção, administração e representação da OSC.**

Esse documento é apresentado na **celebração** da parceria e permite identificar os responsáveis pela organização e verificar a existência de eventuais impedimentos legais.

A relação deve estar atualizada e conter as informações exigidas pela legislação aplicável, como nome completo, endereço e dados de identificação dos dirigentes.

Onde Aparece na Lei

Art. 34.

Relatório de execução do objeto

Relatório de Execução do Objeto é o documento apresentado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) na prestação de contas para demonstrar como o objeto da parceria foi executado.

O relatório apresenta as atividades realizadas, as metas alcançadas e os resultados obtidos, com base no plano de trabalho.

Entre as informações que devem estar no relatório estão:

- descrição das atividades executadas;
- alcance das metas e dos resultados;
- meios utilizados para realizar as atividades;
- resultados qualitativos e quantitativos alcançados; e
- documentos ou outras evidências que comprovem a execução das atividades.

O relatório é utilizado pela Administração Pública na análise da execução da parceria, no monitoramento e na prestação de contas.

Onde Aparece na Lei

Art. 66.

Relatório de execução financeira

Relatório de Execução Financeira é o documento que demonstra como os recursos da parceria foram utilizados pela Organização da Sociedade Civil (OSC).

O relatório apresenta informações sobre os recursos recebidos, os rendimentos das aplicações financeiras e as despesas realizadas durante a execução da parceria, relacionando os gastos às atividades e metas previstas.

Quando exigidos, podem acompanhar o relatório documentos como notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, extratos bancários, conciliações bancárias, memórias de cálculo e outros documentos que comprovem a utilização dos recursos.

O Relatório de Execução Financeira permite verificar se os gastos realizados estão relacionados à execução da parceria e se os recursos públicos foram utilizados de acordo com as regras aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 66.

Relatório de visita técnica

Relatório de Visita Técnica é o documento elaborado pela Administração Pública para registrar as informações e os fatos observados durante uma visita técnica realizada no local de execução da parceria.

O relatório pode registrar, entre outras informações:

- identificação da parceria e da OSC;
- data, local e participantes da visita;
- atividades observadas;
- situação das metas e dos resultados previstos; e
- informações ou evidências relevantes para o acompanhamento da parceria.

O relatório de visita técnica é utilizado como uma das fontes de informação para o monitoramento e a avaliação da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 66.

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação é o documento por meio do qual a Administração Pública registra o acompanhamento da execução da parceria e a avaliação dos resultados alcançados.

O relatório analisa se a parceria está sendo executada de acordo com o plano de trabalho, se as metas estão sendo cumpridas e se os resultados esperados estão sendo alcançados.

Para sua elaboração, podem ser consideradas informações como relatórios apresentados pela OSC, indicadores, visitas técnicas, documentos da parceria e outros registros produzidos durante o acompanhamento.

De acordo com o MROSC, o relatório deve avaliar, entre outros aspectos:

- as metas e atividades previstas;
- as atividades realizadas e o cumprimento das metas;
- os resultados alcançados e o benefício social gerado pela parceria, com base nos indicadores previstos no plano de trabalho; e
- os valores efetivamente repassados pela Administração Pública.

Quando não houver comprovação suficiente do alcance das metas e dos objetivos, o relatório também poderá considerar os documentos comprobatórios das despesas, conforme as regras aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 66.

Rendimentos de aplicação financeira

Rendimentos de aplicação financeira são os valores gerados pela aplicação dos recursos da parceria enquanto eles não são utilizados.

Os recursos da parceria que não estiverem sendo utilizados devem ser aplicados, conforme as regras aplicáveis.

Os rendimentos gerados pela aplicação dos recursos devem ser utilizados na execução da parceria e informados na prestação de contas.

Onde Aparece na Lei

Art. 51.

Fica a dica

Essa exigência é uma exceção e **não pode** ser usada para limitar a concorrência em chamamentos. Ela deve ter relação com as características do objeto da parceria e estar prevista no edital.

Representação Atuante e Reconhecida

Representação atuante e reconhecida é a **presença de uma organização da sociedade civil em determinado local, onde ela atua de forma efetiva e pode comprovar essa atuação.**

A expressão aparece no MROSC nas regras do chamamento público. Como regra, o edital não pode criar exigências que restrinjam a participação das OSCs sem relação com o objeto da parceria.

A lei, porém, permite que o edital exija que a OSC seja **sediada ou tenha representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde o objeto será executado**, quando essa exigência estiver relacionada às características da parceria.

Assim, uma OSC pode ter sede em um Estado e ter representação atuante e reconhecida em outro, desde que **comprove que atua efetivamente nesse local.**

Onde Aparece na Lei

Art. 24.

Requisitos

Requisitos são as **condições que precisam ser cumpridas para que algo possa ser realizado, aceito ou aprovado.**

Na prática, são regras ou condições que devem ser atendidas em uma etapa ou procedimento.

Os requisitos podem envolver **documentos, informações, prazos, características ou outras condições** previstas na legislação ou em normas específicas.

No MROSC, existem requisitos que devem ser cumpridos pela OSC e pela Administração Pública **antes da celebração da parceria** e outros que devem ser observados **durante a execução da parceria.**

Por exemplo, para celebrar uma parceria, a **OSC** pode precisar **apresentar a documentação exigida, demonstrar capacidade técnica e operacional, quando exigido, e apresentar um plano de trabalho com as informações** mínimas exigidas. Já a **Administração Pública** deve cumprir as condições e procedimentos previstos para a celebração da parceria, como analisar **a documentação apresentada, verificar o atendimento aos requisitos e adotar as providências necessárias para formalizar a parceria.**

Durante a execução, tanto a **OSC quanto a Administração Pública** devem cumprir os requisitos relacionados às suas responsabilidades, como **seguir o plano de trabalho, utilizar os recursos de acordo com as regras da parceria, realizar e acompanhar as atividades previstas e prestar contas e analisá-las,** conforme o caso.

Onde Aparece na Lei

Art. 3º; Art. 19; Art. 20; Art. 28; Art. 33; Art. 85; Título da Seção IX do Capítulo II.

Rescisão

Rescisão é o encerramento antecipado de uma parceria antes do término do prazo inicialmente previsto.

A rescisão pode ocorrer em razão de situações que impeçam ou comprometam a continuidade da parceria, conforme as hipóteses previstas na legislação e no instrumento de parceria.

Quando a parceria é rescindida, devem ser adotadas as providências necessárias para o encerramento da execução, a apuração da situação dos recursos públicos e, quando for o caso, a devolução de valores.

A rescisão não elimina a obrigação de prestar contas dos recursos recebidos nem afasta eventual responsabilização por irregularidades ocorridas durante a execução da parceria.

Onde Aparece na Lei
Art. 52.

Rescisão Unilateral

Rescisão unilateral é o encerramento antecipado da parceria por decisão de uma das partes, sem necessidade de concordância da outra, quando essa possibilidade estiver prevista na legislação aplicável.

A rescisão unilateral pela Administração Pública deve observar as hipóteses e os procedimentos previstos na legislação e no instrumento de parceria.

A decisão deve ser fundamentada e formalizada no processo administrativo, assegurados os direitos de contraditório e ampla defesa quando cabíveis.

A rescisão unilateral não elimina a obrigação de prestar contas dos recursos recebidos nem eventual responsabilidade por irregularidades ocorridas durante a execução da parceria.

Onde Aparece na Lei
Art. 83.

Responsabilidade

Responsabilidade é o dever de cumprir uma obrigação e responder pelas suas ações e por suas consequências.

Na prática, significa que quem tem determinada responsabilidade deve **tomar as providências necessárias, cumprir as regras e responder quando não cumprir suas obrigações.**

Em uma parceria, cada parte deve cumprir o que foi acordado e responder pelo que estiver sob sua responsabilidade. Isso vale para todas as etapas da parceria, desde a **celebração até a execução, o monitoramento e a prestação de contas.**

Tanto a Administração Pública quanto a OSC parceira têm responsabilidades próprias, previstas na lei, no plano de trabalho e no instrumento da parceria. Essas responsabilidades podem envolver, por exemplo, a **execução das atividades, o uso dos recursos, o acompanhamento da parceria e a prestação de contas.**

A responsabilidade também pode ser **exclusiva, solidária ou subsidiária**, que indicam **como o dever de responder por uma obrigação é dividido entre os envolvidos.** Saiba mais sobre esses verbetes ao longo desse glossário.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 8º; Art. 35; Art. 35-A; Art. 42; Art. 46; Art. 62; Título da Seção II do Capítulo V; Título do Capítulo V.

Responsabilidade Exclusiva

Responsabilidade exclusiva significa que **apenas uma pessoa ou organização é responsável por cumprir uma obrigação e responder por seu descumprimento.**

É responsabilidade exclusiva da OSC o pagamento dos **encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais** relacionados à execução da parceria.

Isso significa que cabe à própria OSC **contratar e pagar seus empregados, recolher tributos e contribuições previdenciárias e cumprir as demais obrigações** relacionadas à execução da parceria.

A lei também estabelece que o descumprimento dessas obrigações pela OSC **não transfere essa responsabilidade para a Administração Pública**. Portanto, a Administração não responde por essas dívidas nem pelos encargos gerados pela execução da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 42.

Responsabilidade solidária

Responsabilidade solidária é a situação em que duas ou mais pessoas respondem pela mesma obrigação ou pelo mesmo dano, de acordo com a legislação aplicável.

Na responsabilidade solidária, cada responsável pode ser chamado a responder pela obrigação integral, sem que seja necessário dividir previamente a responsabilidade.

No contexto das parcerias, a responsabilidade solidária depende de previsão legal ou da situação concreta que dê origem à responsabilização.

Onde Aparece na Lei

Art. 39; Art. 42; Art. 70.

Responsabilidade subsidiária

Responsabilidade subsidiária é a situação em que uma pessoa ou instituição responde por uma obrigação somente quando o responsável principal não a cumpre, nas hipóteses previstas em lei.

Existe, portanto, uma ordem de responsabilidade: primeiro responde o responsável principal e, somente nas situações previstas na legislação, outra pessoa ou instituição pode ser chamada a responder.

Onde Aparece na Lei

Art. 42.

Fica a dica

Quando encontrar a expressão **"ressalvado"**, confira o que vem depois dela. É ali que a lei indica **a exceção à regra**.

Ressalvado (ressalvar)

Ressalvar significa **fazer uma exceção ou deixar claro que uma regra não se aplica a uma situação.** "Ressalvado" é usado para indicar aquilo que fica fora de uma regra ou condição.

O termo aparece em diferentes situações para indicar uma exceção a uma regra estabelecida pela lei. Nesses casos, a expressão "ressalvado" mostra que aquela situação deve ser tratada de forma diferente do que foi definido na regra geral.

Onde Aparece na Lei

Art. 35; Art. 41.

Ressarcir

Ressarcir significa **devolver um valor para reparar um prejuízo ou dano.**

Ressarcir ao erário significa que a OSC deve **devolver aos cofres públicos valores devidos.**

Isso pode acontecer, por exemplo, por uso indevido de recursos, pagamentos irregulares ou outras situações que **resultem em dano financeiro.**

Quando a prestação de contas é considerada irregular e fica comprovada a existência de um valor a ser devolvido, o ressarcimento pode ser feito por meio de **ações compensatórias de interesse público.**

Onde Aparece na Lei

Art. 39; Art. 71; Art. 72; Art. 73.

Fica a dica

Para saber mais sobre o pagamento parcelado de valores que precisam ser devolvidos, consulte o verbete **"Parcelamento (de débitos)"**.

Restituição de Recursos

Restituição (de recursos) é a **devolução de recursos públicos que foram recebidos pela Organização da Sociedade Civil (OSC), e que precisam ser devolvidos à Administração Pública**, conforme as regras da parceria e da legislação.

A restituição pode acontecer, por exemplo, quando há **recursos que não foram utilizados, despesas que não poderiam ser pagas com os recursos da parceria ou valores que precisam ser devolvidos após a análise da prestação de contas.**

A restituição deve ser feita **na forma e nas condições previstas na legislação e na parceria.** Em alguns casos, quando possível, o valor que precisa ser devolvido pode ser **pago de forma parcelada**, conforme as regras aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 42; Art. 72.

Resultado da parceria

Resultado da parceria é a mudança, benefício ou efeito produzido pela execução das atividades previstas no plano de trabalho.

Os resultados demonstram o que a parceria alcançou em relação aos objetivos e às metas estabelecidos.

A verificação dos resultados é utilizada no monitoramento, na avaliação e na prestação de contas da parceria.

Os resultados podem ser demonstrados por indicadores, metas cumpridas, número de pessoas atendidas, produtos entregues, atividades realizadas e outras evidências previstas no plano de trabalho.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 6º; Art. 23; Art. 59; Art. 64; Art. 66; Art. 67; Art. 70; Art. 86.

Resultados (art. 2º, I, "a", do MROSC)

Resultados, nesse sentido, são os **valores que sobram das atividades de uma organização**, depois de considerados os custos e as despesas. Podem ser **sobras ou excedentes**, sejam eles brutos ou líquidos.

No caso das entidades sem fins lucrativos, esses valores **não podem ser distribuídos entre sócios, associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros** e devem ser aplicados nas **finalidades da própria organização**, conforme as regras aplicáveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Retenção de parcela

Retenção de parcela é a suspensão da liberação de uma parcela dos recursos da parceria, nas hipóteses previstas na legislação.

A retenção pode ser utilizada como medida de controle quando houver situações que justifiquem a suspensão de novos repasses, conforme as condições previstas no art. 48 e nas demais normas aplicáveis.

A retenção busca evitar a liberação de novos recursos enquanto a situação que motivou a medida não for esclarecida ou regularizada, quando cabível.

Onde Aparece na Lei

Art. 48.

Revista (decisão)

Uma decisão **revista** é aquela que foi **analisada novamente depois de ser tomada**, para verificar se a decisão está de acordo com as regras e com a situação analisada.

Essa reanálise pode ser feita pela **própria autoridade que tomou a decisão ou por outra instância responsável pelo controle ou supervisão,** considerando os fatos que deram origem à decisão e os novos documentos ou argumentos apresentados, quando houver.

A decisão pode ser revista, por exemplo, **a partir de um pedido de reconsideração, diante de novos elementos ou quando for identificado um possível erro ou a necessidade de ajuste.**

Ao final da revisão, a decisão original pode ser **mantida, modificada ou anulada**. Em qualquer desses casos, a decisão deve ser **justificada e fundamentada**, com a indicação dos motivos que levaram à decisão.

Onde Aparece na Lei

Art. 39.

Revogado (revogar)

Revogar é retirar a validade de uma norma ou de um ato administrativo, fazendo com que ele deixe de produzir efeitos para o futuro.

Um ato pode ser revogado quando a autoridade competente, nos casos permitidos pela legislação, decide que ele não deve mais permanecer em vigor.

Revogação não significa, por si só, que o ato era ilegal ou inválido. Ela se diferencia da anulação, que está relacionada à existência de ilegalidade no ato.

"Revogado" é o termo utilizado para indicar que uma norma ou ato deixou de produzir efeitos em razão de sua revogação.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 3º; Art. 4º; Art. 9º; Art. 22; Art. 23; Art. 24; Art. 25; Art. 26.

Fica a dica

Rigor técnico **não significa criar mais burocracia ou exigir documentos que a lei não prevê.** Significa fazer uma análise cuidadosa, usando os critérios previstos e as informações disponíveis para tomar uma decisão bem fundamentada.

Rigor Técnico

Rigor técnico é a análise feita de forma **cuidadosa e fundamentada, com base em critérios objetivos, conhecimentos técnicos, evidências e na legislação aplicável.**

Agir com rigor técnico significa avaliar uma situação **sem se basear em opiniões pessoais ou preferências**, considerando as informações disponíveis e as características da parceria.

Nas parcerias, o administrador público deve avaliar as propostas com o rigor técnico necessário para decidir sobre a celebração da parceria. Essa análise deve considerar, entre outros aspectos, a **qualidade e a viabilidade da proposta, sua capacidade de atender ao interesse público e os requisitos previstos na legislação.**

O rigor técnico ajuda a Administração Pública **selecionar propostas capazes de alcançar os resultados esperados e utilizar os recursos públicos de forma adequada e responsável.**

Onde Aparece na Lei

Art. 8º.

S

Salários Proporcionais

Saldos Financeiros Remanescentes

Sanar (Saneamento)

Sancionadora

Sanções Administrativas

Sedes Sociais

Seleção de Propostas

Sem Prejuízo

Serviços Essenciais

Serviços Sociais Autônomos

Servidor

SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)

SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse)

Signatário (A)

Sistema de Deliberação Remota

Sítio Oficial na Internet

Sobras

Sobreposição de Iniciativas

Sociedades Cooperativas

Sociedades de Economia Mista Prestadoras de Serviço Público

Sócios

Solidariedade

Subdelegação

Subscritor

Subsidiárias

Subvenção

Suspensão de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração (Lei 14.133/2021)

Suspensão Temporária (MROSC)

Sustentabilidade (Das Ações)

Salários Proporcionais

Salários proporcionais são os **valores pagos ao trabalhador de acordo com o tempo efetivamente trabalhado.**

Isso significa que a remuneração é calculada de forma proporcional aos dias ou meses em que o profissional exerceu suas atividades.

O MROSC prevê que os recursos da parceria podem ser usados para pagar os salários dos profissionais que atuam na execução das atividades previstas no plano de trabalho, **inclusive de forma proporcional ao tempo dedicado à parceria.**

Isso pode acontecer, por exemplo, quando a parceria não corresponde a um mês completo. Nesse caso, o profissional pode receber o valor proporcional **apenas aos dias trabalhados na execução da parceria**, desde que essa despesa esteja prevista no plano de trabalho.

Onde Aparece na Lei

Art. 46.

Saldos Financeiros Remanescentes

Saldos financeiros remanescentes são os **valores que restaram na** conta específica da parceria depois que as despesas previstas foram pagas e após seu encerramento.

Na prática, esses saldos incluem tanto os **recursos que não foram utilizados** quanto os **rendimentos gerados pela aplicação financeira desses valores.**

Os saldos remanescentes **continuam sendo um recurso da parceria.** Por isso, a OSC não pode usar esses valores livremente, e deve prestar conta da sua existência ou uso.
O MROSC indica que os saldos financeiros remanescentes, incluindo os rendimentos das aplicações financeiras, devem ser **devolvidos à Administração Pública em até 30 dias após o encerramento da parceria.**

O não cumprimento desse prazo pode resultar na **incidência de juros, além da adoção das medidas administrativas cabíveis**, incluindo a aplicação de sanções e, conforme o caso, a instauração de tomada de contas especial.

Onde Aparece na Lei

Art. 52.

Sanar (Saneamento)

Sanar significa **corrigir ou regularizar uma falha, pendência ou irregularidade**, quando isso for possível e permitido pelas regras aplicáveis.

O saneamento pode acontecer quando a Administração Pública identifica uma falha, impropriedade ou irregularidade que deve ser corrigida.

Nesse caso, a própria Administração pode corrigir a situação ou **orientar a OSC sobre as providências que deve tomar para regularizá-la, quando for possível.**

Isso pode ser feito por meio da apresentação de documentos e esclarecimentos, da correção de informações, ou do ajuste de procedimentos.

Onde Aparece na Lei

Art. 35; Art. 39; Art. 48; Art. 61; Art. 70.

Sancionadora

Sancionadora é a característica atribuída à autoridade ou ao órgão que tem a **competência para aplicar uma sanção.**

O termo aparece no MROSC na expressão **"Administração Pública sancionadora"**, usada para identificar a Administração Pública que aplicou a sanção à OSC.

Ou seja, quando o MROSC fala em **"Administração Pública sancionadora"**, está se referindo ao órgão ou entidade pública que aplicou a sanção. É essa referência que define a **esfera de governo** alcançada pela suspensão ou pelo impedimento previstos na lei.

Onde Aparece na Lei

Art. 73.

Sanções Administrativas

Sanções administrativas são medidas aplicadas pela Administração Pública às OSC em razão da execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, a Lei nº 13.019/2014 ou a legislação específica, nas hipóteses previstas em lei.

Elas atuam como **mecanismos administrativos de responsabilização** e têm o objetivo de proteger o interesse público; corrigir falhas ou irregularidades; evitar a repetição de erros e problemas; garantir o uso adequado de recursos públicos e a transparência dos atos administrativos.

As sanções administrativas previstas no MROSC são:

- **advertência**;
- **suspensão temporária** da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com a Administração Pública; e
- **declaração de inidoneidade** para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com a Administração Pública.

A escolha da sanção deve ser **proporcional à gravidade** da irregularidade e considerar fatores como a existência de danos ao erário, a reincidência, os prejuízos causados e as informações do caso concreto.

Além disso, deve observar o procedimento previsto na legislação e garantir o contraditório e a ampla defesa.

Onde Aparece na Lei

Título da Seção I do Capítulo V.

Fica a dica

A sede social não é o mesmo que o local de execução da parceria. O local de execução é onde as atividades da parceria acontecem e pode ser diferente da sede da organização.

Sedes Sociais

Sede social é o local onde uma OSC está oficialmente registrada e funciona.

Na prática, é o endereço oficial da organização, onde ficam sua administração, seus registros e sua principal estrutura de funcionamento.

Onde Aparece na Lei

Art. 11.

Seleção de propostas

Seleção de propostas é a **etapa do chamamento público** em que a Administração Pública **analisa, avalia e seleciona** as propostas apresentadas pelas OSCs de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

A seleção é feita pela **Comissão de Seleção, que avalia as propostas** com base nos critérios definidos no edital, **considerando a qualidade da proposta, a adequação ao objeto da parceria, a coerência entre metas, atividades, resultados esperados e custos, além da capacidade técnica da OSC para executar o que foi proposto.**

O resultado da seleção é formalizado em ato próprio da Administração Pública e **após a homologação do resultado, é iniciado o processo de celebração da parceria.**

Onde Aparece na Lei

Art. 24; Art. 27.

Sem Prejuízo

Sem prejuízo significa que uma regra, medida, direito ou obrigação **não impede a aplicação de outra regra, medida, direito ou obrigação.**

Quando a lei diz que algo deve ser feito "sem prejuízo" de outra regra, significa que **as duas regras podem ser aplicadas ao mesmo tempo**, conforme o caso.

A expressão é usada para deixar claro que uma medida **não afasta** a aplicação de outras regras previstas na lei.

Por exemplo, se a lei determina uma medida "sem prejuízo" de outra, isso significa que **as duas podem ser aplicadas juntas**, se for o caso.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 59; Art. 60; Art. 71; Art. 80; Art. 83.

Serviços Essenciais

Serviços essenciais são serviços considerados indispensáveis ao atendimento de necessidades fundamentais da população.

Na prática, são atividades que **não podem ser interrompidas ou sofrer paralisações que coloquem em risco a saúde, a segurança, a ordem pública ou outros direitos fundamentais.**

O termo pode se referir a serviços prestados em parceria entre a Administração Pública e as OSCs para atender a **necessidades essenciais da população** como serviços nas áreas de **saúde, assistência social, educação, segurança alimentar**, entre outros.

Onde Aparece na Lei

Art. 39.

Serviços sociais autônomos

Serviços Sociais Autônomos são **entidades privadas sem fins lucrativos** que fazem parte do chamado **Sistema S**.

São exemplos o **SENAI, SENAC, SESI, SESC e SEBRAE.**

Essas entidades não fazem parte da Administração Pública e atuam em áreas como **formação profissional, assistência social, cultura e apoio ao desenvolvimento econômico.**

As regras do MROSC **não se aplicam** às parcerias entre a Administração Pública e os **Serviços Sociais Autônomos.**

Onde Aparece na Lei

Art. 3º.

Servidor

Servidor é a pessoa que **exerce um cargo, emprego ou função pública**, trabalhando para um órgão ou entidade da Administração Pública, prestando serviços à sociedade e executando as atividades do poder público.

Os servidores podem participar de diferentes atividades relacionadas às parcerias, como **planejamento, análise de propostas, celebração, acompanhamento, gestão e monitoramento e avaliação**, de acordo com suas atribuições.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 45; Art. 85-B.

SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)

O **SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)** é um sistema do Governo Federal que reúne informações e documentos de pessoas e organizações que fornecem bens ou prestam serviços à Administração Pública Federal.

No MROSC, o SICAF aparece como uma **ferramenta** que pode ser consultada para **verificar informações e documentos da OSC** durante a celebração da parceria.

Essa consulta pode facilitar a análise da OSC, mas **não substitui as demais exigências previstas no MROSC.**

Onde Aparece na Lei

Art. 80.

SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse)

O **SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse)** foi o sistema utilizado pelo Governo Federal para registrar e gerenciar convênios, contratos de repasse e outros instrumentos de transferência de recursos.

O sistema permitia registrar as várias etapas da parceria. Isso incluía **enviar a proposta, acompanhar as atividades e prestar contas dos recursos recebidos.**

O sistema foi substituído pelo **Transferegov.br,** que hoje reúne informações e serviços relacionados aos repasses de recursos do Governo Federal.

O termo SICONV pode aparecer em documentos, registros ou referências históricas relacionados a instrumentos e transferências realizados no período em que o sistema estava em funcionamento.

Onde Aparece na Lei

Art. 81.

Signatário (a)

Signatária (ou signatário) é a pessoa que assina um documento e, com isso, assume seu conteúdo.

Na prática, é **quem assina um termo, contrato ou documento,** demonstrando **estar de acordo** com o que está escrito e **assumindo as responsabilidades** dele.

O termo aparece em duas situações principais:

- na **atuação em rede**, quando a OSC signatária do instrumento de parceria é a responsável formal perante a Administração Pública, mesmo que outras organizações executem atividades na rede;

- na **prestação de contas** em meio digital, em que os documentos enviados por plataforma eletrônica são considerados originais quando há garantia da autoria e da identificação do signatário por certificação digital.

Onde Aparece na Lei
Art. 35-A; Art. 68.

Sistema de deliberação remota

Sistema de deliberação remota é a **ferramenta** que permite realizar **reuniões e tomar decisões à distância, por meios eletrônicos.**

As OSCs podem usar esses sistemas para **realizar reuniões, discutir assuntos e fazer votações,** sem a presença física dos participantes.

As reuniões e decisões realizadas por sistema de deliberação remota **têm a mesma validade das presenciais**, desde que garantam os **direitos de voz e voto** de todas as pessoas que poderiam participar presencialmente.

Onde Aparece na Lei
Art. 4º-A.

Sítio Oficial na Internet

Sítio oficial na internet é a **página oficial de um órgão público na internet,** ou seja, seu site.

Ele é usado para divulgar **atos oficiais, editais, resultados de chamamentos públicos, extratos, relatórios, prestações de contas e informações sobre as parcerias.**

Essa divulgação aumenta a **transparência** e facilita o acesso às informações e o **controle social**, permitindo que qualquer pessoa acompanhe as parcerias e o uso dos recursos públicos.

Onde Aparece na Lei

Art. 10.

Sobras

Sobras são **valores, bens ou materiais que permanecem disponíveis após a conclusão das atividades ou pagamento de despesas.**

Elas podem surgir, por exemplo, quando nem todos os recursos são utilizados ou quando restam materiais adquiridos.

O MROSC indica que a OSC **não pode distribuir suas sobras de recursos, resultados, excedentes ou parcelas do patrimônio entre seus dirigentes, sócios, associados ou terceiros.** Esses valores devem permanecer vinculados às finalidades da organização e às regras aplicáveis à parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Sobreposição de Iniciativas

A **sobreposição de iniciativas** acontece quando **duas ou mais ações, projetos ou programas têm objetivos, público ou locais de atuação semelhantes, sem coordenação entre os envolvidos.**

Isso pode gerar **repetição de atividades, desperdício de recursos públicos** e perda de oportunidades de atuação conjunta.

Nas parcerias, os entes federados devem atuar de forma **integrada e comple**mentar, evitando a sobreposição de iniciativas e a **fragmentação de recursos.**

O objetivo é fazer com que as iniciativas **se complementem, em vez de repetir as mesmas ações.**

Onde Aparece na Lei

Art. 6º.

Sociedades cooperativas

Sociedades cooperativas são sociedades constituídas por pessoas que se unem para exercer atividades econômicas ou sociais de forma cooperativa, de acordo com a legislação específica.

Certas sociedades cooperativas podem ser consideradas Organizações da Sociedade Civil (OSCs), **desde que atendam aos requisitos legais e não tenham finalidade lucrativa nos termos exigidos para as parcerias.**

São elegíveis para celebração de parcerias as cooperativas:

- previstas na Lei nº 9.867/1999;
- formadas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social;
- atendidas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda;
- voltadas ao fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou à capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural;
- ou aquelas capacitadas para executar atividades ou projetos de interesse público e de cunho social.

Isso significa que o MROSC **considera, para a celebração de parcerias, as cooperativas que tenham finalidade social ou estejam vinculadas a políticas públicas e ao interesse coletivo.**

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 33; Art. 34.

Sociedades de economia mista prestadoras de serviço público

Sociedades de economia mista prestadoras de serviço público são pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta, constituídas sob a forma de sociedade anônima e cuja maioria das ações com direito a voto pertence ao Poder Público.

Essas sociedades exercem atividades relacionadas à prestação de serviços públicos, conforme as finalidades previstas em sua legislação de criação e nas demais normas aplicáveis.

As sociedades de economia mista prestadoras de serviço público integram a definição de Administração Pública prevista na Lei nº 13.019/2014.

São exemplos dessas empresas a Petrobras (em parte de suas atividades) e o Banco do Brasil, que, apesar de atuar em mercado, também exercem funções de interesse público sob controle estatal.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Sócios

Sócios são as pessoas que participam da criação ou da administração de uma organização e compartilham responsabilidades por seu funcionamento, como por exemplo, os sócios que fazem parte de uma OSC.

Eles atuam conforme as regras do estatuto da entidade, exercendo os direitos, cumprindo os deveres e participando das atividades previstas nesse documento.

O MROSC indica que os sócios estão entre as pessoas que **não podem receber lucros ou excedentes da organização.** Os recursos e resultados da OSC devem ser usados na realização de seus objetivos, e não distribuídos entre sócios, associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º.

Fica a dica

Neste contexto, solidariedade não significa responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária é um conceito jurídico específico, que significa que duas ou mais pessoas podem responder pela mesma obrigação.

Solidariedade

Solidariedade é a disposição de **colaborar e atuar em conjunto para alcançar objetivos de interesse coletivo.**

A solidariedade está relacionada à atuação conjunta entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para desenvolver ações de interesse público e alcançar os objetivos da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 5º.

Fica a dica

Delegação é quando a autoridade transfere uma responsabilidade para um subordinado direto.

Subdelegação é quando esse subordinado tenta repassar ou repassa essa responsabilidade para outra pessoa.

Subdelegação

Subdelegação é quando uma pessoa que recebeu uma responsabilidade **repassa essa mesma atribuição para outra pessoa.**

Na prática, acontece quando uma autoridade recebe a permissão para praticar um ato, mas transfere essa tarefa para outra pessoa. Isso pode ser permitido em alguns casos, mas em outros é proibido pela lei.

O MROSC indica o administrador público como responsável pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou pela sua omissão. Ele pode delegar a análise a autoridades diretamente subordinadas.

Porém, a autoridade que recebe a delegação não pode repassar essa responsabilidade a outra pessoa. Ou seja, a lei proíbe a subdelegação.

Onde Aparece na Lei

Art. 72.

Subscritor

Subscritor é a pessoa que **assina e apresenta formalmente um documento, proposta ou manifestação**, se identificando como seu autor.

Na prática, é quem **assume a autoria e a responsabilidade pelo conteúdo** do documento que encaminha à Administração Pública.

No MROSC, o termo aparece no **Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS)**. A proposta apresentada à Administração Pública deve indicar o subscritor, ou seja, **a pessoa que assinou e apresentou a proposta.**

O subscritor **não é necessariamente quem vai executar a parceria**. No PMIS, ele é quem apresenta a proposta à Administração Pública.

Onde Aparece na Lei

Art. 19.

Subsidiárias

Subsidiárias são **empresas que pertencem ou são controladas por outra empresa**, chamada de empresa controladora.

Na prática, a empresa controladora tem poder para **influenciar ou decidir sobre a administração da subsidiária**. Apesar de ter personalidade jurídica própria, a subsidiária faz parte do mesmo grupo empresarial da empresa que a controla.

O termo aparece no MROSC ao se referir às subsidiárias de **empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público**, quando previstas na definição de Administração Pública da lei.

Onde Aparece na Lei
Art. 2º.

Subvenção

Subvenção é o repasse de recursos públicos para cobrir despesas de uma entidade pública ou privada, sem a exigência de reembolso. A subvenção deve ser prevista em lei específica.

Quando a lei autoriza a transferência por meio de subvenção e **identifica a OSC que receberá os recursos,** a parceria pode ser celebrada sem chamamento público, desde que sejam cumpridas as demais exigências previstas na legislação.

Onde Aparece na Lei
Art. 31.

Suspensão de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração (Lei 14.133/2021)

É uma **penalidade da Lei de Licitações e Contratos** que pode ser aplicada a empresas ou **organizações que descumprem regras em licitações ou contratos** com a Administração Pública. Durante o período da penalidade, elas **ficam impedidas de participar de licitações e de contratar com o poder público**.

No MROSC, essa penalidade também tem efeito sobre as parcerias. Uma OSC que esteja impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública **não pode celebrar parceria com o poder público enquanto durar a penalidade.**

O impedimento **vale para a esfera de governo que aplicou a penalidade.** Por exemplo, se a sanção foi aplicada por um município, o impedimento vale para os órgãos e entidades daquele município.

Onde Aparece na Lei

Art. 39.

Suspensão temporária (MROSC)

Suspensão temporária é uma das sanções administrativas previstas na Lei nº 13.019/2014.

A suspensão temporária **impede a OSC de participar de chamamentos públicos e de celebrar parcerias** com o órgão ou a entidade da Administração Pública que aplicou a sanção, pelo prazo e nas condições previstos na legislação.

A suspensão temporária deve ser aplicada de acordo com as hipóteses legais e mediante procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Onde Aparece na Lei

Art. 73.

Sustentabilidade (das ações)

A **sustentabilidade das ações** é a capacidade de **manter as ações e os resultados de uma iniciativa ao longo do tempo**, mesmo depois do fim de uma parceria ou do apoio inicial.

A sustentabilidade das ações está relacionada à capacidade de a iniciativa **continuar produzindo resultados e atendendo ao público após o período da parceria**, quando isso for esperado ou necessário.

A sustentabilidade das ações é um dos pontos avaliados no **Parecer técnico de análise da prestação de contas**, que considera os resultados alcançados e outros aspectos da execução da parceria.

Para avaliar essa sustentabilidade, podem ser considerados fatores como **a continuidade das atividades, os recursos disponíveis, a capacidade da organização e as condições necessárias para manter os resultados alcançados.**

Onde Aparece na Lei

Art. 67.

T

Teor

Terceiros

Termo Aditivo (Aditamento)

Termo de Atuação em Rede

Termo de Colaboração

Termo de Fomento

Termo de Parceria

Termos de Compromisso Cultural

Tomada de Contas Especial

Transferência (De Recursos)

Transferência Eletrônica

Transparência

Tratados, Acordos e Convenções Internacionais

Teor

Teor é o **conteúdo ou a informação** apresentada em um **documento, decisão ou manifestação.**

No MROSC, o termo aparece nas regras sobre **dispensa** e **inexigibilidade de chamamento público**.

Quando uma pessoa questiona a justificativa apresentada pela Administração Pública para não realizar o chamamento público, o **conteúdo desse questionamento deve ser analisado pelo responsável** antes da celebração da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 32.

Terceiros

Terceiros são **pessoas ou organizações que não fazem parte diretamente de uma relação, contrato ou parceria.**

No MROSC, o termo pode indicar pessoas ou organizações que **não são a Administração Pública nem a OSC parceira**, mas que podem participar de alguma atividade relacionada à parceria.

Por exemplo, a OSC pode contratar **terceiros** para prestar serviços necessários à execução das atividades previstas no plano de trabalho, seguindo as regras da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 58.

Termo aditivo (Aditamento)

Termo Aditivo é o documento usado para **formalizar mudanças em uma parceria que já está em andamento.**

Ele pode ser usado, por exemplo, para alterar **o prazo de vigência, o valor ou as metas da parceria.**

Essas mudanças devem ser justificadas e aprovadas pela Administração Pública. Além disso, **não podem mudar o objeto da parceria,** ou seja, aquilo que a parceria se propõe a realizar.

O Termo Aditivo deve ser registrado no processo da parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 57.

Termo de atuação em rede

O **Termo de Atuação em Rede** é o documento que formaliza a participação das **OSCs executantes** em uma parceria realizada em rede.

O documento é firmado entre a **OSC celebrante e as OSCs executantes** e define as atividades e responsabilidades de cada organização.

Mesmo com a atuação de outras organizações, a **OSC celebrante continua responsável perante a Administração Pública** pela execução da parceria, pelo cumprimento das metas e pela prestação de contas.

Atenção!
O Termo de Atuação em Rede organiza a relação entre as OSCs que participam da rede. **Ele não substitui o Termo de Fomento ou o Termo de Colaboração firmado com a Administração Pública.**

Onde Aparece na Lei

Art. 35-A.

Termo de Colaboração

O Termo de Colaboração é um dos **instrumentos de parceria do MROSC.** Ele é utilizado quando a **iniciativa da parceria parte da Administração Pública.**

Nesse caso, o poder público identifica uma necessidade, **define o que deverá ser feito e seleciona uma OSC para realizar as atividades previstas na parceria.**

A OSC recebe **recursos públicos** para realizar essas atividades e pagar as despesas da parceria.

O Termo de Colaboração é comum em **serviços e atividades contínuas**, mas também pode ser utilizado em projetos propostos pela Administração Pública.

A principal diferença em relação ao **Termo de Fomento** está na origem da proposta: **no Termo de Colaboração, a iniciativa é da Administração Pública; no Termo de Fomento, é da OSC.**

Onde Aparece na Lei

Ementa; Art. 1º; Art. 2º; Art. 16; Art. 22; Art. 24; Art. 29; Art. 35; Art. 35-A; Art. 38; Art. 39; Art. 42; Art. 48; Art. 53; Art. 55; Art. 59; Art. 64; Art. 66; Art. 72; Título da Seção IX do Capítulo II; Título da Seção V do Capítulo II; Título do Capítulo II.

Termo de Fomento

O Termo de Fomento é um dos três **instrumentos de parceria** do **MROSC**. Ele é utilizado para executar **projetos propostos pelas próprias OSCs**.

A OSC apresenta a proposta, e a Administração Pública **avalia a conveniência e a oportunidade de realizar a parceria,** considerando o interesse público e a viabilidade de sua execução.

Se a parceria for aprovada, a OSC **recebe recursos** públicos para executar o projeto e realizar as atividades previstas no plano de trabalho.

A principal diferença em relação ao **Termo de Colaboração** está na origem da proposta: **no Termo de Fomento, a iniciativa é da OSC; no Termo de Colaboração, é da Administração Pública.**

Onde Aparece na Lei

Art. 1º; Art. 2º; Art. 17; Art. 22; Art. 24; Art. 29; Art. 35; Art. 35-A; Art. 38; Art. 39; Art. 42; Art. 48; Art. 53; Art. 55; Art. 59; Art. 64; Art. 66; Art. 72; Título da Seção V do Capítulo II; Título do Capítulo II.

Termo de Parceria

Termo de Parceria é o instrumento usado para formalizar **parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs).**

Esse instrumento é regulamentado pela **Lei das OSCIPs (Lei nº 9.790/1999)** e não pelo MROSC.

O Termo de Parceria aparece no MROSC porque **a Lei do MROSC alterou a Lei das OSCIPs**, incluindo novas regras para a prestação de contas dessas parcerias.

Isso não significa que o Termo de Parceria seja um instrumento do MROSC.

Os instrumentos de parceria do MROSC são apenas o Acordo de Cooperação, o Termo de Fomento e o Termo de Colaboração.

Onde Aparece na Lei

Art. 86.

Termos de Compromisso Cultural

O Termo de Compromisso Cultural é uma **modalidade de parceria que não segue as regras do MROSC.**

Esse tipo de parceria possui regras próprias, previstas na **Política Nacional de Cultura Viva**, criada pela Lei nº 13.018/2014.

O MROSC cita o Termo de Compromisso Cultural para deixar claro que **suas regras não se aplicam a essa modalidade de parceria.**

Onde Aparece na Lei

Art. 3º.

Tomada de contas especial

Tomada de Contas Especial é um processo usado para **investigar possíveis irregularidades no uso de recursos públicos, identificar os responsáveis e verificar se houve prejuízo aos cofres públicos.**

Esse processo pode ser iniciado, por exemplo, quando a OSC **não apresenta a prestação de contas, quando a OSC não comprova o uso correto dos valores recebidos, ou quando há indícios de irregularidades nas despesas realizadas.**

Durante o processo, a OSC pode **apresentar sua defesa, justificativas e documentos** para esclarecer os fatos.

Se for confirmado o prejuízo aos cofres públicos e a responsabilidade da OSC, o caso pode ser encaminhado ao Tribunal de Contas para análise e aplicação das medidas cabíveis.

Onde Aparece na Lei

Art. 52; Art. 69.

Transferência (de recursos)

Transferência eletrônica é a forma indicada no MROSC para **pagar despesas e movimentar os recursos da parceria.**

Os pagamentos devem ser feitos por meio eletrônico, diretamente pela **conta bancária específica da parceria,** com identificação de quem recebeu o recurso.

Esse procedimento permite **acompanhar para onde os recursos foram destinados** e facilita a **conferência das despesas na prestação de contas**, garantindo mais controle e transparência.

Onde Aparece na Lei

Art. 2º; Art. 16; Art. 17; Art. 39.

Transferência eletrônica

Transferência eletrônica é a forma indicada no MROSC para **pagar despesas e movimentar os recursos da parceria.**

Os pagamentos devem ser feitos por meio eletrônico, diretamente pela **conta bancária específica da parceria,** com identificação de quem recebeu o recurso.

Esse procedimento permite **acompanhar para onde os recursos foram destinados** e facilita a **conferência das despesas na prestação de contas**, garantindo mais controle e transparência.

Onde Aparece na Lei

Art. 53.

Transparência

Transparência é o princípio que garante a **divulgação clara, acessível e compreensível das informações.**

Nas parcerias, significa **disponibilizar** informações públicas para que qualquer pessoa possa acompanhar, fiscalizar e compreender como os recursos e as atividades da parceria estão sendo executados.

A transparência orienta a divulgação de informações sobre as parcerias entre a Administração Pública e as OSCs.

Isso inclui, por exemplo, informações sobre a **celebração da parceria, os recursos repassados, o plano de trabalho, a execução das atividades, os resultados alcançados e a prestação de contas.**

Onde Aparece na Lei

Art. 5º; Art. 6º; Art. 87; Título da Seção III do Capítulo II.

Tratados, Acordos e Convenções Internacionais

Tratados, acordos e convenções internacionais são **compromissos assumidos pelo Brasil com outros países ou organizações internacionais.**

Eles estabelecem regras sobre diferentes assuntos, como direitos humanos, meio ambiente, trabalho, comércio e cooperação internacional.

Quando uma parceria estiver relacionada a um tratado, acordo ou convenção internacional, **algumas regras do MROSC podem deixar de ser aplicadas** se forem diferentes das regras específicas previstas nesses compromissos.

Em alguns casos, o próprio compromisso internacional **já define qual instituição receberá os recursos para realizar as atividades previstas.**

Nessa situação, pode não ser possível realizar uma seleção entre diferentes organizações e o chamamento público pode ser inexigível.

Consulte também: **Inexigibilidade de Chamamento Público.**

Onde Aparece na Lei

Art. 3º.

U

Urgência

Urgência

Urgência é uma situação que exige uma **resposta rápida para evitar prejuízos ou outros problemas.**

No MROSC, a urgência ocorre quando há **paralisação ou risco de paralisação de atividades** de relevante interesse público.

Nesses casos, a Administração Pública pode dispensar a realização do chamamento público **para garantir a continuidade das atividades.**

Mas atenção! A urgência não permite a dispensa de chamamento público de forma automática. A decisão deve ser justificada e cumprir os requisitos previstos no MROSC.

Consulte também: Dispensa de Chamamento Público.

Onde Aparece na Lei

Art. 30.

V

Vedação

Vedado (Vedar)

Verbas Rescisórias

Verdade Real

Viabilidade

Vigência (Da Lei)

Vigência da Parceria

Vigorar

Vínculo Trabalhista

Visita Técnica In Loco

Vista (Abertura De)

Vedação

Vedações são as proibições previstas no MROSC. Elas indicam o que não pode ser feito durante a parceria.

Essas proibições ajudam a garantir o uso correto dos recursos públicos, a transparência e a proteção do interesse público.

São exemplos de vedações previstas no MROSC:

- celebrar parceria com uma OSC que não tenha sido criada de acordo com as regras previstas em lei;
- usar recursos da parceria para pagar despesas que não estejam relacionadas à sua execução;
- transferir para uma OSC atividades que somente o Estado pode realizar.

Onde Aparece na Lei

Art. 39; Art. 71; Título da Seção X do Capítulo II.

Vedado (vedar)

"Vedado" vem do verbo "vedar", que significa **proibir ou não permitir alguma coisa.**

Em leis, decretos e outros textos normativos, a palavra é usada para indicar **algo que não pode ser feito ou que não é permitido.**

Por exemplo, quando uma lei diz que algo é **vedado**, significa que a ação ou atividade **não pode ser realizada** de acordo com aquela norma.

Onde Aparece na Lei

Art. 21; Art. 24; Art. 39; Art. 45.

Verbas rescisórias

Verbas rescisórias são os valores que devem ser pagos ao trabalhador quando seu contrato de trabalho termina.

Podem incluir saldo de salário, férias, décimo terceiro salário, aviso-prévio e outros direitos previstos na legislação trabalhista.

Essas despesas podem ser pagas com recursos da parceria, desde que:

- estejam relacionadas aos profissionais contratados para a execução da própria parceria;
- estejam previstas no plano de trabalho.

O pagamento dessas despesas com recursos da parceria não transfere para a Administração Pública as responsabilidades trabalhistas da OSC. Também não cria vínculo trabalhista entre a Administração e esses profissionais.

Onde Aparece na Lei
Art. 46.

Verdade real

Verdade real significa **buscar compreender os fatos como eles realmente aconteceram**, ao invés de apenas considerar as informações e os documentos apresentados no processo.

Na prática, significa que as decisões da Administração Pública devem **se basear na realidade dos fatos e nos resultados efetivamente alcançados**, e não apenas o cumprimento de exigências formais.

A verdade real orienta a atuação da Administração Pública na análise, monitoramento, fiscalização e prestação de contas das parcerias com OSCs.

Onde Aparece na Lei
Art. 64.

Viabilidade

Viabilidade **indica se uma proposta, atividade ou parceria tem condições de ser realizada e alcançar os resultados esperados.**

A análise de viabilidade ajuda a verificar se **a parceria pode ser executada como foi planejada.**

Para isso, podem ser considerados aspectos como os **recursos disponíveis, os prazos, a capacidade da OSC para realizar as atividades e as outras condições** necessárias para alcançar os objetivos e as metas previstas.

Onde Aparece na Lei

Art. 19; Art. 35.

Vigência (da lei)

Vigência é o **período em que uma lei está em vigor e tem aplicação obrigatória.**

A própria lei pode definir quando começa a valer. É comum, por exemplo, a expressão **"Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação"**. Quando a lei não estabelece outro prazo, em regra, ela começa a vigorar 45 dias após sua publicação oficial.

Uma lei pode ter prazo determinado ou permanecer em vigor até que seja revogada ou modificada por outra norma.

No texto do MROSC, é possível encontrar a indicação **"(Vigência)"** ao lado de alguns dispositivos. Ao clicar na palavra, o leitor é direcionado para o trecho do próprio MROSC que estabelece **quando aquele dispositivo entrou ou entrará em vigor.**

Essa indicação ajuda a entender **a partir de que momento determinada regra passou a ser obrigatória,** especialmente quando a lei sofreu alterações ao longo do tempo ou quando seus dispositivos começaram a valer em datas diferentes.

Onde Aparece na Lei

Art. 42; Art. 58; Art. 77; Art. 78; Art. 78-A; Art. 84-A; Art. 85-A; Art. 85-B; Art. 86.

Vigência da parceria

Vigência é o período em que a parceria está em execução. Durante esse período, a OSC realiza as atividades e cumpre as metas previstas no plano de trabalho, enquanto a Administração Pública acompanha e avalia a execução.

O prazo de vigência é definido no instrumento da parceria — **termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação** — e pode ser contado em dias, meses ou anos, conforme o objeto da parceria.

A vigência **pode ser prorrogada**, quando necessário, desde que a alteração seja justificada e formalizada de forma adequada, como por meio de um termo aditivo.

Onde Aparece na Lei

Art. 46; Art. 55; Art. 69.

Vigorar

Vigorar ou estar em vigor significa que uma **lei, contrato, documento ou decisão está valendo e pode ser aplicada.**

Quando uma lei ou regra entra em vigor, ela passa a valer e pode ser usada pela Administração Pública em suas decisões e atividades.

A expressão também indica o momento em que uma nova lei ou regra começa a valer ou em que uma alteração legal passa a produzir efeitos.

Isso é importante para saber qual regra deve ser aplicada em cada caso, principalmente quando uma lei muda ao longo do tempo.

Onde Aparece na Lei

Art. 77; Art. 78; Art. 78-A; Art. 85; Art. 85-A; Art. 85-B; Art. 86.

Vínculo trabalhista

Vínculo trabalhista é a **relação entre empregador e trabalhador que gera direitos e obrigações previstos na legislação.**

Essa relação existe quando a pessoa **presta o trabalho pessoalmente, recebe pagamento por ele, trabalha de forma habitual e subordinada ao empregador.**

A parceria **não cria vínculo trabalhista entre a Administração Pública e os trabalhadores, prestadores de serviço ou dirigentes da OSC.**

A OSC é responsável pela contratação, gestão e pagamento de seus profissionais e pelo cumprimento das obrigações trabalhistas relacionadas à parceria.

Onde Aparece na Lei

Art. 46.

Visita Técnica in loco

A **visita técnica *in loco*** é um dos principais instrumentos de monitoramento e avaliação das parcerias. A expressão ***in loco*** significa **"no local"** e indica que o objetivo da visita é acompanhar presencialmente a execução da parceria.

A visita permite verificar aspectos que nem sempre aparecem nos documentos e relatórios. Durante a visita, é possível observar:

- a execução das atividades previstas;
- o cumprimento das metas e resultados;
- a infraestrutura e equipamentos utilizados;
- a equipe responsável;
- o público atendido;
- os controles e registros da OSC;
- as dificuldades, riscos ou possíveis irregularidades.

O MROSC orienta sua realização **sempre que possível e quando for adequada ao objeto da parceria.** A frequência pode variar de acordo com as características da parceria e as orientações de cada órgão ou secretaria.

Após a visita, deve ser elaborado o **Relatório de Visita Técnica,** com o registro do que foi observado e dos encaminhamentos realizados.

Onde Aparece na Lei

Art. 66.

Vista (abertura de)

Vista é o acesso a documentos, informações ou processos administrativos para conhecer e analisar seu conteúdo.

A **abertura de vista** permite que a pessoa ou organização interessada consulte o processo antes mesmo de apresentar uma resposta, justificativa, recurso ou outra manifestação.

No MROSC, a abertura de vista garante à parte interessada acesso ao processo para conhecer seu conteúdo e exercer seu direito de defesa.

Onde Aparece na Lei

Art. 73.

Como funciona uma lei?

Conhecer a estrutura de uma lei ajuda a localizar informações com mais facilidade, compreender melhor o significado das suas regras e entender o texto com mais clareza e segurança.

Nas próximas páginas, você verá os principais elementos que compõem uma lei e como eles se relacionam entre si. Entender essa estrutura, faz com que a leitura dos termos deste glossário fique muito mais simples.

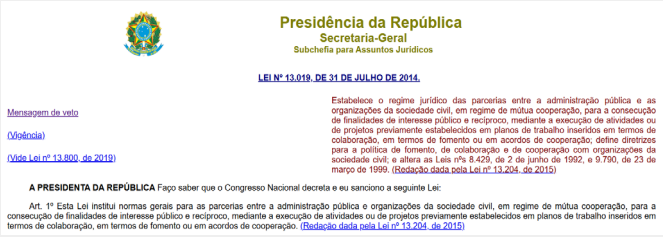
01 Quem fez a lei?

Ao ler uma lei, o primeiro ponto que você pode verificar é quem a promulgou, ou seja, quem a publicou.

No Brasil, as leis podem ser federais, estaduais, distritais (no caso do Distrito Federal) ou municipais. Essa informação é importante porque indica o nível de efeitos da lei (onde ela é válida) e quem deve seguir suas regras.

Uma lei federal, como a lei 13.019/2014 (também conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC) por exemplo, traz logo no início do texto, o brasão da República e a indicação da Presidência da República no topo.

Esses elementos mostram que a lei tem origem federal e que suas regras valem para todo o Brasil.



Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014.

Mensagem de veto

(Vigência)

(Vide Lei nº 13.800, de 2019)

Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

02 Identificando a lei

Fica a dica

Uma lei nem sempre passa a valer no dia em que é publicada.
Às vezes, a lei indica um período de transição, ou uma data definida de quando as suas regras começarão a valer.

Logo após a identificação da origem da lei, aparecem duas informações importantes: o número da lei e a data em que ela foi publicada.
Veja o exemplo:

Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014

O número identifica a lei, diferenciando-a das demais (a numeração é sequencial e única em cada esfera de governo – federal, estadual, distrital e municipal). Já a data mostra quando ela foi publicada oficialmente. Essas informações ajudam a localizar a norma e a diferenciá-la de outras leis que tratam de assuntos diferentes.

03 Do que se trata a lei?

Depois da identificação da lei, é apresentado um pequeno texto destacado à direita, chamado de **ementa**.

A ementa apresenta, de forma resumida, o assunto principal tratado pela lei, indicando ao leitor o conteúdo que será abordado.

Muitas vezes, a ementa termina com expressões como "e dá outras providências". Essa expressão indica que a lei pode tratar de outros assuntos além daqueles mencionados no resumo.

Por isso, para entender corretamente a lei, não leia apenas a ementa. **Leia o texto completo.**

Veja a ementa da Lei 13.019/2014, o MROSC:

> *Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)*

04 O processo de elaboração da lei

A última parte da abertura de uma lei costuma trazer uma informação importante sobre como ela foi criada.

Antes de uma lei ser publicada, ela precisa ser aprovada pelos representantes eleitos do Poder Legislativo, como vereadores, deputados ou senadores. Depois disso, ela é formalmente publicada pelo chefe do Poder Executivo, que pode ser o Prefeito, o Governador ou o Presidente da República.

Por isso, é comum que, logo antes do texto da lei, apareça uma frase informando que aquela norma foi aprovada pelo Poder Legislativo e está sendo promulgada pela autoridade responsável.

Veja como aparece no MROSC:

A **PRESIDENTA DA REPÚBLICA** *Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:*

05 Finalmente o texto da lei!

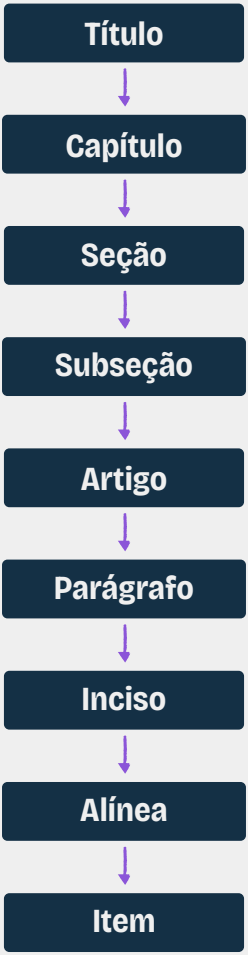
Depois dessas informações iniciais, começa o texto da lei. E para que você possa compreender melhor o conteúdo de uma lei, é importante entender **como ela é organizada.**

Assim como um livro é dividido em capítulos, as leis também seguem uma estrutura.

Em geral, as leis são organizadas em partes e níveis que vão dos temas mais gerais para os mais específicos.

Essa organização facilita a leitura, ajuda a encontrar informações com mais rapidez e permite entender como as diferentes regras se relacionam entre si.

Normalmente, é possível encontrar os seguintes níveis na estrutura de uma lei:



Regra prática

Quanto mais você "desce" na estrutura da lei, mais específica e detalhada fica a informação.

Essa estrutura serve para organizar o texto, onde cada elemento complementa e detalha o anterior.

Por exemplo, o artigo apresenta uma regra principal. Depois os parágrafos acrescentam explicações ou exceções. Os incisos dividem o conteúdo em tópicos. As alíneas detalham os incisos. Já os itens trazem informações ainda mais específicas.

Agora vamos entender melhor **o que significa cada um dos níveis da estrutura de uma lei.**

Veja o quadro abaixo:

Aqui apresentamos a estrutura genérica como uma lei pode ser organizada		*Porém, nem todos os elementos da estrutura são utilizados no MROSC.*
Estrutura geral de uma lei	**Definição**	**Estrutura no MROSC**
Título ↓	O **Título** é uma das maiores divisões de uma lei. Ele reúne um conjunto de regras que tratam de um mesmo tema. **Nem todas as leis possuem títulos.** Eles costumam aparecer em leis mais extensas, como códigos e estatutos. Quando existem, ajudam o leitor a localizar rapidamente os grandes temas abordados pela norma. O Título é numerado em algarismos romanos (Ex.: Título I, Título II, Título IX etc.)	**O MROSC não utiliza Títulos em sua estrutura.**
Capítulo ↓	O **Capítulo** é uma divisão que agrupa regras relacionadas a um assunto específico, dentro de um tema mais amplo. O Capítulo pode ser uma divisão dentro de um título, ou aparecer diretamente na estrutura da lei, como no MROSC. Sua função é **organizar a lei em blocos menores**, tornando a leitura mais fácil e lógica. O Capítulo também é numerado em algarismos romanos (Ex.: Capítulo I, Capítulo X, Capítulo XIV etc.)	O MROSC se divide em seis Capítulos: **CAPÍTULO I** - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES **CAPÍTULO II** - DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO **CAPÍTULO III** - DA FORMALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO **CAPÍTULO IV** - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS **CAPÍTULO V** - DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES **CAPÍTULO VI** - DISPOSIÇÕES FINAIS

Estrutura geral de uma lei	Definição	Estrutura no MROSC
Seção ↓	A **Seção** é uma subdivisão de um Capítulo. Ela reúne regras que tratam de um aspecto específico, dentro do assunto abordado no Capítulo. Veja que, quanto mais "descemos" na estrutura mais específicos os agrupamentos vão ficando. A Seção também é numerada em algarismos romanos (Ex.: Seção III, Seção VI, etc.)	O MROSC divide os Capítulos em Seções. Veja um exemplo: **CAPÍTULO II - DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO** ***Seção I*** *- Normas Gerais* ***Seção II*** *- Da Capacitação de Gestores, Conselheiros e Sociedade Civil Organizada* ***Seção III*** *- Da Transparência e do Controle* ***Seção IV*** *- Do Fortalecimento da Participação Social e da Divulgação das Ações* ***Seção V*** *- Dos Termos de Colaboração e de Fomento* ***Seção VI*** *- Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social* ***Seção VII*** *- Do Plano de Trabalho* ***Seção VIII*** *- Do Chamamento Público* ***Seção IX*** *- Dos Requisitos para Celebração do Termo de Colaboração e do Termo de Fomento* ***Seção X*** *- Das Vedações*
Subseção ↓	A **Subseção** é uma divisão ainda mais específica dentro de uma seção. Ela é utilizada quando o assunto precisa ser organizado em grupos menores para facilitar a compreensão e a localização das regras. Nem todas as leis possuem subseções. Elas costumam aparecer apenas quando o tema exige um nível maior de detalhamento. • • •	**O MROSC não utiliza Subseções em sua estrutura.**

Estrutura geral de uma lei	Definição	Estrutura no MROSC
Subseção ↓	• • • A **Subseção** também é numerada em algarismos romanos (Ex.: Subseção V, Subseção XI, etc.)	**O MROSC não utiliza Subseções em sua estrutura.**
Artigo ↓	O **Artigo** é a unidade básica de uma lei. É nele que normalmente encontramos as regras, direitos, deveres, proibições ou procedimentos estabelecidos pela norma. Os artigos são identificados pela abreviação "**Art.**" seguida de um número indo-arábico (0 a 9). Os nove primeiros artigos de uma lei utilizam a numeração ordinal (Art. 1º, Art. 2º ... até Art. 9º). Do artigo 10 em diante, a numeração é cardinal (Art. 10, Art. 11, Art. 43, etc.) **Dica!** **Você sabe o que é Caput?** Ao falar sobre uma lei, é comum ouvirmos expressões como "tal regra está no caput do artigo". Às vezes, o próprio texto da lei utiliza expressões como "as disposições contidas no caput deste artigo deverão ser observadas..." Mas o que isso significa? • • •	Veja um exemplo de artigo do MROSC, que faz referência ao Caput: *Art. 58.* **A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria.** *§ 1º Para a implementação do disposto no caput, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.*

Estrutura geral de uma lei	Definição	Estrutura no MROSC
Artigo ↓	**Caput é o nome dado ao texto principal de um artigo**, ou seja, o texto que aparece logo após a identificação do artigo (por exemplo, "Art. 1º") e antes de qualquer parágrafo, inciso, alínea ou item. A palavra *caput* vem do latim e significa "cabeça". Ou seja, o caput é a cabeça do artigo. Esse nome foi escolhido porque essa é a parte central do artigo, onde normalmente está a regra principal. Os demais elementos do artigo, como parágrafos e incisos, servem para complementar, explicar, detalhar ou estabelecer exceções ao que está previsto no caput. Por isso, para compreender corretamente essas subdivisões, é importante ler primeiro o texto principal do artigo. **Em resumo:** o caput é a parte inicial e mais importante do artigo, pois apresenta a regra que será detalhada nos demais elementos.	Veja um exemplo de artigo do MROSC, que faz referência ao Caput: *Art. 58.* **A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria.** *§ 1º Para a implementação do disposto no caput, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.*
Parágrafo ↓	**O parágrafo complementa o artigo.** Ele serve para explicar melhor uma regra, apresentar exceções, estabelecer condições ou acrescentar informações importantes para sua aplicação.	**Veja um exemplo de artigo do MROSC, com parágrafos:** ***Art. 63.*** *A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas nesta Lei, além de prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e*

Estrutura geral de uma lei	Definição	Estrutura no MROSC
	• • •	• • •
Parágrafo ↓	Os parágrafos são identificados pelo símbolo "**§**". Assim como os artigos, os parágrafos são seguem a numeração indo-arábica (0 a 9). Os nove primeiros parágrafos seguem a numeração ordinal (§1º, §2º ... até §9º). Do 10 em diante, a numeração é cardinal (§10, §11, §18, etc.). **Atenção!** Caso o artigo possua apenas um parágrafo, ele será chamado de **Parágrafo único** (e não de §1º).	*do plano de trabalho.* ***§ 1º** A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos.* ***§ 2º** Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no § 1º deste artigo devem ser previamente informadas à organização da sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação.* ***§ 3º** O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de contas.*
Inciso ↓	O inciso **divide o conteúdo de um artigo ou parágrafo em tópicos.** (Sim, o inciso pode aparecer como subdivisão de um artigo diretamente, mesmo que não haja um parágrafo entre eles). Ele é **usado quando a norma precisa listar requisitos, hipóteses, direitos, deveres ou situações diferentes.** Os incisos são identificados por números romanos (I, II, III, IV, V e assim por diante).	Veja exemplos de incisos no MROSC: Exemplo de incisos enumerando itens de um artigo diretamente: *Art. 6º São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria:* *I - a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade civil para a cooperação com o poder público;* *II - a priorização do controle de resultados;* *III - o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e comunicação;* *IV - o fortalecimento das ações de* • • •

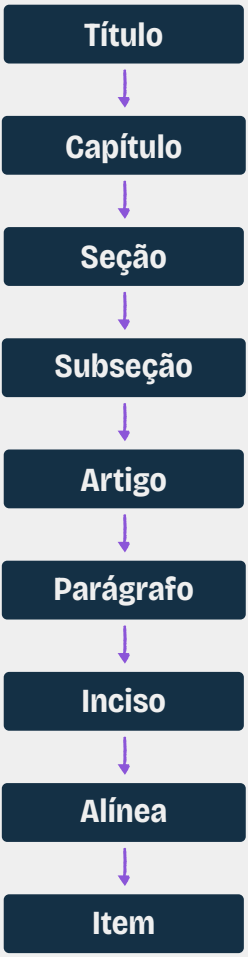
Estrutura geral de uma lei	Definição	Estrutura no MROSC
		• • •
		cooperação institucional entre os entes federados nas relações com as organizações da sociedade civil; *V - o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e publicidade;* *VI - a ação integrada, complementar e descentralizada, de recursos e ações, entre os entes da Federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos;* *VII - a sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de gestores públicos, na implementação de atividades e projetos de interesse público e relevância social com organizações da sociedade civil;* *VIII - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos;* *IX - a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e tecnologia e da inovação para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação de desigualdade social.*
Inciso ↓	O inciso **divide o conteúdo de um artigo ou parágrafo em tópicos.** (Sim, o inciso pode aparecer como subdivisão de um artigo diretamente, mesmo que não haja um parágrafo entre eles). Ele é **usado quando a norma precisa listar requisitos, hipóteses, direitos, deveres ou situações diferentes.** Os incisos são identificados por números romanos (I, II, III, IV, V e assim por diante).	Incisos enumerando itens de um parágrafo: *Art. 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e*
		• • •

Estrutura geral de uma lei	Definição	Estrutura no MROSC
		• • •
Inciso ↓	O inciso **divide o conteúdo de um artigo ou parágrafo em tópicos.** (Sim, o inciso pode aparecer como subdivisão de um artigo diretamente, mesmo que não haja um parágrafo entre eles). Ele é **usado quando a norma precisa listar requisitos, hipóteses, direitos, deveres ou situações diferentes.** Os incisos são identificados por números romanos (I, II, III, IV, V e assim por diante).	*instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista nesta Lei.* *Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública estabelecerá critérios a serem seguidos, especialmente quanto às seguintes características:* *I - objetos;* *II - metas;* *III - (revogado);* *IV - custos;* *V - (revogado);* *VI - indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados.*

Estrutura geral de uma lei	Definição	Estrutura no MROSC
Alínea	A alínea é utilizada para **detalhar um inciso.** Ela é utilizada quando cada tópico precisa ser dividido em partes menores para tornar a informação mais organizada. As alíneas são identificadas por **letras minúsculas** seguidas de parêntese: a), b), c), d) e assim por diante.	*Veja exemplos de alíneas no MROSC:* *Art. 72. As prestações de contas serão avaliadas:* *I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;* *II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;* *III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:* ***a)** omissão no dever de prestar contas;* ***b)** descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;* ***c)** dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;* ***d)** desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.*
Item	O item é o nível mais detalhado da estrutura de uma lei. Ele serve para complementar uma alínea quando ainda é necessário apresentar informações adicionais ou subdivisões mais específicas. Os itens são identificados por números indo-arábicos (0 a 9).	**O MROSC não utiliza Itens em sua estrutura.**

Reforçando

Uma forma simples de entender a estrutura de uma lei é pensar que **cada elemento detalha o anterior:**



Quanto mais você avança nessa sequência, mais específica fica a informação. Por isso, para entender uma lei por completo, é importante ler não apenas o artigo, mas também os parágrafos, incisos, alíneas e itens que o complementam.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

Queremos ouvir você!

Este material foi útil para você?

Conte para a gente como foi a sua experiência, se ele ajudou nos seus estudos, no trabalho, ou em outras atividades do dia a dia.

Sua opinião é muito importante para nós. Ela nos ajuda a saber o que funciona bem e o que pode ser melhorado nas próximas versões.

Você pode compartilhar com a gente suas dúvidas, sugestões ou críticas!

Acesse o link do formulário **clicando aqui**, ou escaneie o QR Code ao lado.